경기도교육청

학교 내 성희롱·성폭력
사안 처리 업무 안내서



자율 균형 미래

경기도교육청
GYEONGGIDO OFFICE OF EDUCATION

경기도교육청

학교 내 성희롱·성폭력 사안 처리 업무 안내서

본 업무 안내서는 2025년 9월 1일 이후 접수 사안부터 적용합니다.

1. 본 업무 안내서는 경기도교육청 소속 학교 내 성희롱·성폭력 고충심의위원회를 교육지원청으로 이관함에 따라 성희롱·성폭력 사안 발생 시 대응을 위한 안내 사항을 담았습니다. 학생 사이에서 일어난 성희롱·성폭력 사안은「학교폭력 사안처리 가이드북」을, 학생이 교직원에게 가해한 성희롱·성폭력 사안 중 교육활동 침해 사안은「교육활동 보호 길라잡이」를 참고하여 대응하시기 바랍니다.

2. 본 업무 안내서는「공공부문 성희롱·성폭력 사건 처리 매뉴얼」(여성가족부, 2023)과「2025 성희롱·성폭력 고충상담원 업무매뉴얼」(한국양성평등교육진흥원, 2025),「학교 내 성희롱·성폭력 사안 대응 업무 안내서」(교육부, 한국여성정책연구원, 2025)를 참고하였습니다.

3. 본 업무 안내서는 2026년 2월 1일 기준으로 작성하였으며, 이후 법령 개정 등에 따라 내용이 변경될 수 있으므로 관련 법령을 확인하시기 바랍니다.

4. 본 업무 안내서는 경기도교육청 누리집 http://www.goe.go.kr 〉 뉴스/소식 〉 통합자료실〉 생활교육과 게시판에서 내려받기가 가능합니다.

※ 성희롱·성폭력 고충상담창구는 이하 "고충상담창구"로,
성희롱·성폭력 고충상담원은 이하 "고충상담원"으로,
성희롱·성폭력 고충심의위원회는 이하 "고충심의위원회"로 표기하였습니다.

※ 용어정리
1. **(신고인)** 피해자, 제3자, 대리인을 포함하여 성희롱·성폭력 피해 사실을 신고한 사람
2. **(피해자)** 성희롱·성폭력 피해를 당한 사람 및 피해를 입었다고 주장하는 사람
3. **(피신고인)** 신고인에 의하여 행위자로 지목된 사람
4. **(행위자)** 성희롱·성폭력을 행한 사람

Ⅰ 학교 성희롱·성폭력의 이해

01. 성희롱·성폭력의 개념 ····· 6
02. 성희롱·성폭력의 유형 ····· 8
03. 디지털 성폭력의 대응과 지원 ····· 13
04. 성희롱·성폭력 2차 피해 ····· 18

Ⅱ 성희롱·성폭력 예방을 위한 학교의 역할

01. 근거법령 ····· 22
02. 학교장의 책무 ····· 24
03. 학교의 역할 ····· 25
04. 수사기관 신고 의무 ····· 29
05. 피·가해 유형별 신고·보고·통보 의무 ····· 30

Ⅲ 사안 처리 개요

01. 학교 내 사안 처리 단계별 내용
  1-1. 성희롱·성폭력 사안 처리 절차 개괄 ····· 35
  1-2. 성희롱·성폭력 사안 처리 절차 주요 내용 ····· 36
02. 피·가해 유형별 사안 처리 절차
  2-1. 학생[피해]-교직원[가해] 사안 처리 절차 ····· 38
  2-2. 교직원[피해]-교직원[가해] 사안 처리 절차 ····· 40
  2-3. 교원[피해]-학생[가해] 사안 처리 절차 ····· 42
  2-4. 교직원[피해]-학생[가해] 사안 처리 절차 ····· 44
  2-5. 유형별 사안처리 절차 종합 ····· 46

Ⅳ 사안 처리 단계별 세부 절차

01. 접수 및 상담 단계 [학교] ····· 50
02. 조사 단계 [교육지원청] ····· 56
03. 심의 단계 [교육지원청] ····· 61
04. 종결 단계 [학교] ····· 65

Ⅴ 기타

01. 학교 내 성희롱·성폭력 사안 관련 Q&A ····· 70
02. 학교 성희롱·성폭력 예방지침(안) ····· 81
03. 교육지원청 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침(안) ····· 86
04. 성희롱·성폭력 예방지침 표준안(성평등가족부) ····· 94
05. [참고] 성희롱·성폭력 피해 지원기관 ····· 107

Ⅵ 단계별 서식

단계별 서식 목록 ····· 112

경기도교육청

학교 내 성희롱·성폭력 사안 처리 업무 안내서



I

학교 성희롱·성폭력의 이해

01. 성희롱·성폭력의 개념
02. 성희롱·성폭력의 유형
03. 디지털 성폭력의 대응과 지원
04. 성희롱·성폭력 2차 피해

1 성희롱·성폭력의 개념

성희롱·성폭력의 개념

성희롱	성폭력
상대방이 원하지 않는 성적(性的)인 말이나 행동을 하여 상대방에게 성적 굴욕감이나 불괘감을 느끼게 하는 행위	상대방의 의사에 반하여 성을 매개로 가해지는 모든 폭력(신체적·심리적·언어적·사회적)행위로 개인의 '성적 자기결정권'을 침해하는 행위

성희롱과 성폭력의 법령상 비교

성희롱	구분	성폭력
• 국가인권위원회법 • 양성평등기본법 • 남녀고용평등 및 일·가정 양립 지원에 관한 법률 • 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 (이하「청소년성보호법」) • 아동복지법 • 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 (이하「아동학대처벌법」)	관련 법령	• 형법 • 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 (이하「성폭력처벌법」) • 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 (이하「청소년성보호법」) • 아동복지법 • 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 (이하「아동학대처벌법」)
업무, 고용, 그 밖의 관계에서 종사자, 사용자 또는 근로자가 • 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위 • 상대방이 성적 언동 또는 요구에 대한 불응의 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위	법적 정의	• 폭행, 협박, 위계*, 위력** 등을 사용하여 상대방의 성적 자기결정권을 침해하는 모든 성적 행위 • 강간, 강제추행, 공중 밀집 장소에서의 추행, 통신매체를 이용한 음란행위, 업무상 위계, 위력 등에 의한 간음 추행, 카메라 등을 이용한 촬영, 허위 영상물 합성·편집 등을 포함
• 기관 내 징계, 손해배상, 형사 처벌 ※ 아동 대상 성희롱은 아동학대 성학대 범죄에 해당할 수 있음	법 적용	• 형사 처벌, 기관 내 징계, 손해배상

*위계 : 속임수를 사용하거나 상대방에게 오인·착각을 일으키고 상대방의 그러한 심적 상태를 이용하여 불법적인 목적을 달성하는 것

**위력 : 사람의 의사를 제압할 수 있는 유형적·무형적인 힘을 말함. 폭행·협박을 사용한 경우는 물론, 사회적·경제적 지위를 이용하여 의사를 제압할 수 있는 모든 행위를 포함함

주요판단 기준과 적용

성희롱	구분	성폭력
• 성희롱에 해당한다고 판단할 수 있는 '성적 언동'이란 남녀 간의 육체적 관계나 남성 또는 여성의 신체적 특징과 관련된 육체적, 언어적, 시각적 행위로서 사회공동체의 건전한 상식과 관행에 비추어 볼 때, 객관적으로 상대방과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 할 수 있는 행위를 의미한다. (대법원 2018. 4. 12. 선고 2017두74702 판결) • 성희롱이 성립하려면 1) 사건 당사자가 법률상의 행위자, 피해자에 해당하는지, 2) 업무 관련성이 있는지, 3) 행위자의 행위가 피해자에게 성적 굴욕감을 유발했는지, 또는 성적 요구에 응할 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 했는지 여부를 파악해야 한다. • 행위자의 고의성과 무관하며, 합리적 피해자의 관점에서 객관적으로 판단해야 하고 성인지 감수성에 입각하여 피해자의 특별한 사정을 감안해야 한다.	**주요 판단 기준**	• 강제추행죄의 '폭행 또는 협박'은 상대방의 항거를 곤란하게 할 정도로 강력할 것이 요구되지 아니하고, 상대방의 신체에 대하여 불법한 유형력을 행사(폭행)하거나 일반적으로 보아 상대방으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는정도의 해악을 고지(협박)하는 것이라고 봐야 함 (대법원 2023. 9. 21. 선고 2018도13877 판결)
• 기관 내 징계, 형사처벌, 손해배상, 과태료 처분	**적용**	• 형사처벌

참고

- 성희롱과 성폭력은 모두 상대방이 원치 않는 성적 언동 등으로 성적 자기결정권을 침해하는 행위로서 법률로 금지된다는 점에서 공통점이 있음. 성희롱 관련 법률과 성폭력 관련 법률에서는 입법목적에 따라 협의의 성폭력(성폭력 범죄)과 성희롱으로 구분하여 다루고 있음
- 성희롱 관련 법률은 형사처벌 규정을 가지고 있지 않으나, 육체적 성희롱에 해당하거나 아동에 대한 성희롱인 경우에 기관 내 징계에 그치지 않고「형법」,「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」,「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」을 동시 적용받을 수도 있음. 형사처벌 되지 않더라도 성희롱에 해당하는 경우 기관 내 징계, 민사상 손해배상 등을 할 수 있음
- 「아동복지법」상 '아동에게 음란한 행위를 시키거나 이를 매개하는 행위 또는 아동을 대상으로 하는 성희롱 등의 성적 학대 행위'를 규정하여 아동에 대한 성희롱 등을 금지하고 있음
(*아동복지법 제3조(정의) 제1호 "아동"이란 18세 미만인 사람을 말한다.)

2 성희롱 · 성폭력의 유형[1)]

성희롱·성폭력의 유형

성희롱	성폭력
①육체적 성희롱 ②언어적 성희롱 ③시각적 성희롱 ④기타 성희롱	①강간 ②유사 강간 ③강제추행 ④준강간·준강제추행 ⑤성학대 ⑥디지털 성폭력 ⑦그루밍 등

성희롱의 유형

유형	행위의 예시
육체적 성희롱	• 입맞춤, 포옹 또는 뒤에서 껴안는 등의 원치 않는 신체적 접촉행위 • 안마를 해준다거나 춤을 추자면서 신체에 접촉하는 행위 • 업무 과정에서 격려한다는 핑계로 머리나 등을 쓰다듬거나 엉덩이를 툭툭 치는 행위 등 • 차에 태워준다며 억지로 손을 잡아끄는 행위 등
언어적 성희롱	• 자신의 성생활을 이야기하거나 상대방의 성생활에 대해 질문하는 행위 • 음란한 농담을 하거나 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위(전화통화를 포함한다) • 외모에 대한 성적인 비유나 평가를 하는 행위 - 성적인 사실 관계를 묻거나 성적인 내용의 정보를 의도적으로 퍼뜨리는 행위 - 성적인 관계를 강요하거나 회유하는 행위 • 회식 자리 등에서 무리하게 옆에 앉혀 술을 따르도록 강요하는 행위
시각적 성희롱	• 음란한 사진·그림·낙서·출판물 등을 게시하거나 보여주는 행위(디지털 기기 등을 이용하는 경우를 포함한다) • 성과 관련된 자신의 특정 신체 부위를 고의로 노출하거나 만지는 행위 • 다른 사람 앞에서 자신의 바지를 내려 상의를 바지 속으로 넣는 행위 • 원치 않는 윙크를 계속하는 행위
기타 성희롱	• 그 밖에 사회 통념상 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 것으로 인정되는 언어나 행동 • 원하지 않는 만남이나 교제를 강요하는 행위 • 좋아한다며 원치 않는 접촉(유·무선 연락 포함)을 계속 시도하는 행위 • 직장 내 성희롱의 피해를 제기하거나 거절의 의사를 표시하였더니 불이익을 주는 행위 등

1) 참고 1. 여성가족부(2023), 공공부문 성희롱·성폭력 사건처리 매뉴얼.
참고 2. 고용노동부(2024), 직장 내 성희롱 예방 대응 매뉴얼.
참고 3. 교육부, 한국여성정책연구원(2025), 학교 내 성희롱·성폭력 사안 대응 업무 안내서

학교에서 발생하는 성희롱의 예시

유형	행위의 예시
육체적 행위	• 예쁘다며(혹은 잘생겼다며, 귀엽다며) 꼭 껴안기 • 뽀 등을 비비는 행위 • 엉덩이, 가슴 등 특정 신체 부위를 만지는 행위 • 교복/체육복 등 일부를 들추거나 잡아당기는 행위(치마 길이 확인이나 속옷 착용 확인 등) • 복장을 지적하면서 손이나 도구 등으로 신체 부위를 누르거나 찌르는 행위 • 어깨나 팔, 다리 등의 안마를 하는 행위 • 본인에게 안마를 하라고 요청하거나, 요청에 따라 안마를 하게 하는 행위
언어적 행위	• 연인 사이에 부르는 호칭을 사용하는 행위 • 이성 교제에 대한 진도가 얼마나 나갔는지 등의 농담을 하는 행위 • 신체 부위(가슴, 엉덩이, 성기 등)의 크기나 모양, 몸매 등 외모에 대해 성적인 비유나 평가를 하는 행위 • 성적인 농담, 성적인 비유, 음담패설 또는 자신의 성적 취향에 관한 이야기 등을 하는 행위 • 수업 시간에 (암기를 위해, 집중하도록 하기 위해) 성행위, 성적인 비유, 음담패설 등과 관련해서 언급하는 행위 • 성적인 사실관계를 묻거나 성적인 내용의 정보를 의도적으로 퍼뜨리는 행위 • 성적인 관계를 강요하거나 회유하는 행위
시각적 행위	• 특정 신체 부위를 응시하거나 들여다보는 행위 • 인터넷이나 SNS 등을 통해 성적인 행위, 성적인 언행, 이성을 성적 대상화한(음란한) 사진이나 그림, 영상물 등을 보여주거나 보내는 행위 • 성적인 비유, 성적인 언행과 관련된 내용을 담은 (음란한) 문자메시지를 보내는 행위 • 칠판 등에 성적인 비유, 성적인 행동 등과 관련된 음란한 그림을 그리거나 문구를 쓰는 행위 • 성과 관련된 자신의 특정 신체 부위를 고의적으로 노출하거나 만지는 행위 • 원치 않는 윙크를 계속하는 행위
기타 성희롱	• 그 밖에 사회 통념상 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 것으로 인정되는 언어나 행동 • 원하지 않는 만남이나 교제를 강요하는 행위 • 좋아한다며 원치 않는 접촉(유·무선 연락 포함)을 계속 시도하는 행위 • 직장 내 성희롱의 피해를 제기하거나 거절의 의사를 표시하였더니 불이익을 주는 행위 등

※ 성적 언동 예시이며, 성희롱·성폭력이 성립되기 위해서는 종합적인 판단이 필요함

성폭력의 유형

유형	정의 및 행위 예시
강간	**정의** 폭행 또는 협박을 가하여 간음(성기삽입)하는 행위 • 힘으로 제압하여 성관계를 맺는 행위 • 거절하기 어려운 협박을 통해 강제로 성관계를 맺는 행위
유사 강간	**정의** 폭행 또는 협박에 의해 상대방에 대하여 성기를 제외한 다른 신체 부위에 성기를 넣거나, 성기·항문에 성기가 아닌 다른 것을 넣는 행위 • 강제로 구강성교, 항문성교를 하는 행위 • 강제로 성기에 손가락이나 물건을 넣는 행위
강제 추행	**정의** 폭행 또는 협박으로 사람을 추행하는 행위 또는 기습적으로 추행하는 행위 • 기습적으로 키스 등 스킨십을 하는 행위 • 기습적으로 가슴, 엉덩이, 성기 부위 등 신체 부위를 만지는 행위 • 얼굴, 머리, 팔뚝 등을 쓰다듬는 행위 • 엘리베이터 등 두 사람만 있는 공간에서 성기를 노출하는 행위
준간강· 준강제추행	**정의** 폭행 또는 협박 없이 상대방의 심신상실(장애, 수면, 술에 취함, 의식 잃음) 또는 항거불능(심리적, 육체적으로 반항이 불가능한 상황)의 상태를 이용하여 간음 또는 추행하는 행위 • 잠이 든 사람을 추행하거나 간음하는 행위 • 술에 취해 거동이 불가능한 사람을 추행하거나 간음하는 행위 • 당시 상황을 기억하지 못하는 '패싱아웃'(음주 후에 기억을 잃는 '알코올 블랙아웃'에서 더 나아가 의식이 상실되어 행위 통제 능력이 현저히 저하된 상태)인 사람을 추행하거나 간음하는 행위
성학대	**정의** 자신의 성적 충족을 목적으로 아동·청소년에게 행하는 모든 성적 행위 • 아동·청소년에게 유사성행위를 하는 행위(애무에 의한 성행위 등) • 아동·청소년에게 성교를 하는 행위(성기삽입, 구강성교, 항문성교) • 성매매를 시키거나 성매매를 매개하는 행위 • 아동·청소년을 성적으로 추행하는 행위(구강 추행, 성기 추행, 항문 추행, 기타 신체 부위를 성적으로 추행하는 행위 등) • 자신의 성적 만족을 위해 아동·청소년을 관찰하거나 아동·청소년에게 성적인 노출을 하는 행위(옷을 벗기거나 벗겨서 관찰하는 등의 관음적 행위, 성관계 장면을 노출, 나체 및 성기 노출, 자위행위 노출 및 강요, 음란물을 노출하는 행위 등)

유형	정의 및 행위 예시
디지털 성폭력	**정의** AI 기술 및 디지털 기기 등을 이용해 타인의 성(性)과 관련된 권리를 침해하는 행위 • 상대방에게 동의를 구하지 않고 의도적으로 성적 불쾌감을 주는 대화, 야한 사진, 야한 동영상 등을 전달하는 행위 • 상대방의 동의 없이 성적 불쾌감을 주는 신체 사진을 촬영하는 행위 • 상대방의 신체가 촬영된 영상물을 동의 없이 유포하는 행위 • 성적인 사진 및 영상에 피해자의 얼굴 등을 합성 및 유포하는 행위 • SNS 및 온라인상에서 상대방을 성적으로 비하하는 표현을 하는 행위 등 • 불법촬영물, 허위영상물을 소지, 구입, 저장, 시청하거나 반포(유포), 임대, 판매, 제공, 전시, 상영하는 행위 등
그루밍 (Grooming)	**정의** **아동·청소년을 대상으로 한 성폭력에서 나타나는 특징적 형태를 가리키는 용어로, 가해자가 일정 기간 피해자를 길들인 뒤 행하는 성폭력 등으로 피해자에 대한 성적 착취를 수월하게 하고 피해자가 성폭력·성범죄를 제3자에게 폭로하지 못하도록 하는 행위** ***(온라인 그루밍[2]) 성적 착취 목적으로 온라인을 통해 아동·청소년에게 성적인 대화를 지속·반복하거나, 성적인 행위를 하도록 요구하는 행위** • 상대방에게 친밀하게 대하면서 피해자가 성폭력 피해 사실을 다른 사람에게 알리지 못하도록 길들이는 행위 • 성교행위, 유사성교행위, 신체노출행위, 자위행위를 하도록 유인·권유하는 행위 • 성적 욕망이나 수치심, 혐오감을 유발할 수 있는 대화를 지속적·반복적으로 하는 행위 또는 참여시키는 행위 • 그루밍의 여섯 단계[3] ① (피해자 고르기) 가출, 방임 등 피해자의 취약점을 파악함 ② (피해자의 신뢰 얻기) 피해 아동·청소년에게 필요한 것이 무엇인지 정보를 수집하며 신뢰를 얻음 ③ (욕구 충족시켜 주기) 선물을 주거나 놀이공원에 데려가는 등 피해자의 욕구를 충족시키려 함 ④ (고립시키기) 개인교습, 짧은 여행 등 아이가 보호자와 떨어지는 상황을 만들어 의존성을 키움 ⑤ (관계를 성적으로 만들기) 자연스러운 신체 접촉을 유도하는 등 성적인 관계 만들기 시작함 ⑥ (통제 유지하기)'아무도 네 말을 믿지 않는다.','주변에 알리겠다.'등 협박·회유로 성적인 관계를 이어감

2) 근거: 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제15조의2
3) 출처: 탁틴내일아동청소년성폭력상담소

유형		정의 및 관련 법률
기타 유형 4)	피보호자 간음·추행	**정의** 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력으로써 간음 또는 추행하는 것 • 형법 제303조에 제1항(업무상위력등에의한간음) • 성폭력처벌법 제10조제1항(업무상위력등에의한추행)
	성적 목적을 위한 다중 이용 장소 침입	**정의** 자기의 성적 욕망을 만족시킬 목적으로 화장실, 목욕장·목욕실 또는 발한실(發汗室) 모유 수유 시설, 탈의실 등 불특정 다수가 이용하는 다중 이용 장소에 침입하거나 같은 장소에서 퇴거의 요구를 받고도 응하지 않는 경우를 의미함 • 성폭력처벌법제12조(성적목적을위한다중이용장소침입행위)

4) 출처: 여성가족부(2023), 직장 내 성희롱·성폭력 사건처리 매뉴얼 중 일부 발췌

3 디지털 성폭력의 대응과 지원

1 디지털 성폭력의 현황

- 2020년 'N번방 사건'과 2024년 '딥페이크 성범죄'로 인한 피해가 사회적 문제로 드러난 바와 같이 디지털 성범죄는 온라인 기반의 상황뿐만 아니라 교제 폭력, 스토킹, 주거 혹은 공공장소 침입, 강간, 준강간, 집단 강간 등의 현실(오프라인 공간)에서 발생하는 성폭력과 밀접하게 연결됨
- 청소년 성매매, 성매매 알선 등 불법 광고와도 밀접하게 관련됨

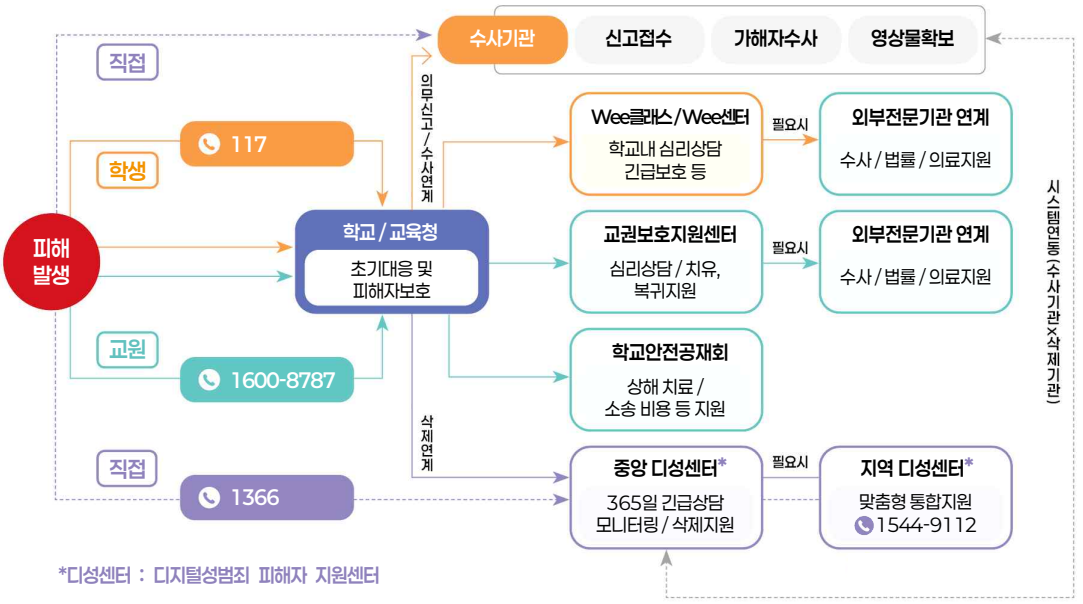
디지털 성폭력의 유형[5)]

유형	성격	적용법률	예시
불법촬영	• 설치형/직접 촬영형 • 자신 또는 타인의 신체를 그 의사에 반하여 촬영 • 유포로 이어질 가능성이 큼	「성폭력처벌법」 제14조제1항	• 직장 내 탈의실에 초소형 카메라를 설치하여 촬영 • 성행위 장면을 동의 없이 촬영
불법촬영물 유포 및 재유포	• 성적 촬영물 유포/ 재유포 • 촬영 시 동의 여부와 관계없이 유포 시 촬영 당사자의 동의 없이 정보통신망을 이용하여 유포/재유포 ※ 유포자가 직접 촬영 대상의 동의를 받고 촬영한 촬영물, 촬영 대상자가 스스로 촬영한 촬영물 등과 같이 촬영 당시 촬영 대상자의 의사에 반하지 않으면 각각 촬영죄는 미성립하더라도 동의 없이 유포 시 유포죄는 성립 가능	「성폭력처벌법」 제14조제2항, 제3항, 제5항	• 연인 등 관계에서 동의하에 촬영한 성적인 영상물(성관계, 자위, 누드 등)을 동의 없이 유포 • 동의 없이 촬영한 성적인 영상물을 유포
허위 영상물 (합성·편집·반포)	• 대상자의 의사에 반하여 얼굴, 신체 또는 음성을 대상으로 한 촬영물 등을 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 형태로 편집, 합성, 가공 및 유포	「성폭력처벌법」 제14조의2	• 딥페이크, 지인능욕 등
성적 촬영물 이용 협박·강요	• 괴롭힘 등의 목적을 이루기 위해 성적 촬영물이나 편집물(허위영상물)을 유포하겠다고 협박 • 성적 촬영물이나 편집물(허위영상물)을 이용한 협박으로 상대방에게 의무 없는 일을 하도록 강요	「성폭력처벌법」 제14조의3	• 성행위 촬영물을 유포하겠다는 협박 • 연인 간 이별 시, 이별 후 다른 연인을 만날 때, 혹은 다른 연인과 결별 후 협박 • 채팅 어플리케이션을 통해 성행위 촬영물을 주고받은 후 다른 촬영물을 보내지 않으면 유포하겠다고 협박, 더 나아가 이를 통해 다른 촬영물을 취득
소비	• 피해자 의사에 반하여 촬영·유포된 성적 촬영물이나 편집물(허위영상물)을 소지·구입·저장·시청 등의 방식으로 소비	「성폭력처벌법」 제14조제4항	• 반포된 불법 성적 촬영물 소지 처벌
디지털 공간 내 성적 괴롭힘	• 인터넷 사이버공간 또는 디지털 기기 및 정보통신기술을 사용한 공간에서의 성적 괴롭힘	「성폭력처벌법」 제13조	• 원하지 않는 성적 언어희롱과 음담패설 및 이미지 전송 • 게임 내 성희롱 • 단톡방 내 성희롱

5) 출처: 성평등가족부(2026), 「폭력 예방교육 운영 안내」의 173p 표를 수정함

2 디지털 성폭력의 ONE-STOP 피해 대응 및 지원 체계

가 피해 접수 및 처리 절차



나 피해 대응 및 지원

유의사항 사건 발생 시 상담 및 사안처리는 III. 사안처리 개요 절차에 따름

1) 대상별 대처방안 및 지원 내용

학교	학생	교원
• 피해 발생 인지 즉시 피해자 보호 • 내·외부 전문기관(Wee 클래스, 디지털성범죄피해자지원센터 등)과 협력하여 피해자 상황에 맞는 대처방안 마련 * (Wee 클래스) 긴급 보호 및 심리상담 제공 * (디지털성범죄피해자지원센터 등 외부 기관) 피해영상물 삭제, 법률·의료 지원	• 피해 발생 시, 학교 내 다양한 신고 창구 (담임선생님, Wee클래스 선생님, 학교폭력 업무담당선생님 등) 또는 117 학교폭력신고센터에 신고 • 부모나 학교 등 누구에게도 알리고 싶지 않은 경우, 디지털성범죄피해자지원센터로 지원 요청 가능	• 피해 발생 시, 학교 담당 교사 또는 교육(지원)청에 신고 • 교권보호지원센터 등에 정신적 피해에 대한 지원 요청 가능 (1600-8787) • 학교안전공제회에서 상담·심리치료 비용 지원 요청 가능 • 디지털성범죄피해자지원센터로 직접 지원 요청 가능

2) 유관기관별 신고·지원 체계

학교폭력 신고센터	경찰청
(전화) 전국에서 국번 없이 117 **(문자)** #1017 **(인터넷)** 안전 Dream(또는 검색어 117) **(방문)** 117센터 방문	**(전화)** 전국에서 국번 없이 112 **(누리집)** 사이버범죄 신고시스템 ecrm.police.go.kr
경기도젠더폭력통합대응단 내 경기도디지털성범죄피해자원스톱지원센터	**방송통신심의위원회**
(전화) 전국에서 국번 없이 1544-9112 **(누리집)** www.majubom.kr	**(전화)** 1377→3번 **(누리집)** 디지털 성범죄 신고 www.kocsc.or.kr
디지털성범죄피해자지원센터	**여성긴급전화**
(전화) 02-735-8994	**(전화)** 전국에서 국번 없이 1366

3) 디지털 성폭력 피해자 보호·지원 제도 안내(분야별)

구 분	지원 내용	소관 부처
수사	• **(신고) 경찰서 방문 신고, 사이버경찰청을 통한 온라인 신고 가능** ※ 홈페이지(www.police.go.kr) 접속 → 신고/지원 → 사이버범죄 신고/상담 클릭 ※ 신고접수 시 피해 내용 상세히 기재, 필요한 경우 구체적 피해사실 확인을 위해 경찰관이 출석을 요청할 수 있음 ※ 피해 영상물은 담당 수사관 외 제3자에게 비공개됨. • **(수사 시 보호)** - 동성 경찰관에게 조사(배석) 가능 - 개인정보 보호 위해 피해자 실명 대신 가명 활용, 사건서류 작성 가능 - 가족·상담원 등 피해자와 신뢰관계에 있는 사람이 조사과정 참여 가능 - 피해 진술 반복을 최소화하기 위해 진술녹화 지원 가능 - 변호사 선임 가능, 무료 국선변호인 선임도 안내 가능	경찰청
삭제 지원	• **(지원처)** ① 경기도젠더폭력통합대응단(☎ 1544-9112 / www.majubom.kr) - 상담·치료·삭제·수사·법률 지원 실시 중 ② 디지털성범죄피해자지원센터(☎ 02-735-8994 / d4u.stop.or.kr) - 상담을 통해 피해 영상물 삭제 지원, 재유포 방지 위해 24시간 모니터링 실시 중 - 법률·의료·수사 지원 연계도 함께 실시 ③ 방송통신심의위원회(☎1377) - 피해 영상물에 대하여 심의 후, 접속 차단, 정보통신사업자에게 삭제 등 시정조치 명령	경기도 젠더폭력 대응단 성평등 가족부 방송통신 심의위원회

구 분	지원 내용	소관 부처
심리 지원	• (지원처) - 해바라기센터, 성폭력상담소(22개소) 상담 지원 중 - 경기도젠더폭력통합대응단(☎ 1544-9112 / www.majubom.kr) - 여성긴급전화(☎1366) • (지원 사항) - 경찰서별 '피해자 전담요원'을 지정, 다각적인 보호·지원 가능 - 가해자 보복이 우려되는 경우 신변보호 요청 가능 ※ 경찰 긴급호출용 스마트워치 지급 / 임시숙소 제공 / 전문시설 연계 / 순찰 강화 등 - 주민등록번호가 유출되어 범죄 피해를 입거나 입을 우려가 있는 경우, 주민등록번호 변경 위원회(각 자치단체 주민센터 소속)에 주민등록번호 변경 신청 가능	경기도 젠더폭력 대응단 경찰청 성평등 가족부 행정안전부
법률 지원	• (지원처) - 경기도젠더폭력통합대응단(☎ 1544-9112 / www.majubom.kr) - 경찰 / 디지털성범죄피해자 지원센터(☎02-735-8994 / d4u.stop.or.kr) - 대한법률구조공단(☎132), 대한변협법률구조재단(☎02-3476-6515), 한국성폭력위기센터(☎02-883-9285)에서 법률상담, 소송구조 등 법률서비스 무료 지원 • (지원 사항) - 피해 영상물에 대한 증거확보, 채증자료 작성 지원 등 법적 절차에 필요한 상담 및 도움 가능	경찰청 성평등 가족부
경제적 지원	• (지원처) - 범죄피해자지원센터(☎1577-1295 / www.kcva.or.kr) ▸ 범죄로 인해 신체·정신적 피해를 입은 경우, 치료비, 긴급 생계비, 학자금 등 지원 가능 - 검찰청 피해자지원실 (☎1577-2584) ▸ 성폭력 피해자가 가해자의 보복 우려 등으로 주거지를 옮기는 경우, 국가에서 이전비 지원	법무부
주거 지원	• 여성긴급전화(☎1366) - 긴급 주거지원이 필요한 경우 긴급피난처 제공 - 주거공간이 필요한 경우 성폭력 상담소 등을 통해 그룹홈 형태의 임대주택 입주 지원 가능	성평등 가족부

4) 피해자 지원

심리상담·의료 지원	• Wee 클래스, Wee 센터 등을 통해 피해자에 대한 긴급보호, 심리상담 및 치유 등 지원 • 디지털성범죄피해자지원센터 등 외부기관과 연계하여 피해자의 심리적·정서적 안정 도모· 병원, 학교안전공제회 등 외부 전문기관과 연계하여 의료상담 및 신체적·정신적 치료비 등 지원
수사·법률 지원	• 디지털성범죄피해자지원센터, 성폭력상담소 등 외부기관과 연계하여 고소장 작성 또는 진술 시 동행 등 지원 • 한국성폭력위기센터, 대한법률구조공단, 대한변협법률구조재단 등과 협력하여 무료 변호사 선임, 법률 상담 등 지원
피해영상물 삭제·모니터링 등 지원	**① 증거 확보하기** • (URL) 피해영상물이 게시된 유포 사이트의 주소(유포된 화면 캡처 사진) • 피해영상물 원본 • 대화 내용(협박받을 시 대화 내용 또는 대화 화면) * URL 또는 원본이 있어야 온라인 공간에서의 삭제지원 가능 URL 또는 원본이 확보되었다면 지체없이 삭제 지원기관에 신청(전화 또는 온라인게시판)하여 피해영상물 삭제·차단·모니터링 신청 가능 **② 삭제·모니터링 등 신청 절차** • 피해영상물 원본, URL 등을 첨부하여 피해자 본인, 부모, 위임한 대리인이 중앙디성센터 또는 방송통신심의위원회에 신청 * 수사 증거가 될 수 있는 피해 영상물이 삭제될 수 있으므로 디지털성범죄피해자지원센터에서는 피해자 본인 확인(학교명이나 상세주소 가림처리) 필요 * 수사기관에서 가해자 수사 중 피해 영상물을 발견하거나, 피해자의 신고를 통해 피해 영상물을 확보한 경우 별도의 피해 영상물 첨부 불필요 **③ 삭제·모니터링 등 지원 내용** • (삭제) 영상물 원본이나 URL이 있으면 3년(연장가능)간 지원 가능 • (차단) 유포된 온라인 사이트 접속 차단 지원 • (모니터링) 유포가 되지 않았어도 영상물 원본이 있으면 공개된 온라인 공간에 피해 영상물이 유포되었는지 확인하는 모니터링 지원 • (채증) 가해자 처벌을 위한 증거 확보 필요시 채증 지원 • (상담) 피해 영상물 원본 확보가 어려워 모니터링 지원 요청이 불가능한 경우 유포 불안에 대한 상담 진행

4 성희롱 · 성폭력 2차 피해

1 2차 피해의 개념 및 법적 근거

2차 피해

성희롱·성폭력 피해자가 사실을 알리고 문제를 밝히는 과정에서 오히려 사건에 대한 소문, 피해자에 대한 배척, 가해자에 대한 옹호 등의 부정적 반응이나 여론, 불이익한 처우, 그로 인한 정신적 피해 등에 노출되는 것을 의미함

대법원 2018.4.12.선고 2017두74702판결

- 2019.12.25. 시행된「여성폭력방지기본법」에서 2차 피해의 개념과 유형을 구체적으로 규정함
  * **2차 피해의 개념은「여성폭력방지기본법」상 여성폭력 피해자를 대상으로 하고 있으나, 남성이 성희롱·성폭력 피해자인 경우에도 성립됨**
- 「국가인권위원회법」,「남녀고용평등법」은 사용자에 의한 신분상의 불이익 조치 및 인사 조치를 금하고 있고,「성폭력처벌법」,「청소년성보호법」등에서 피해자의 신원에 대한 누설이나 피해자에 대한 불이익 처분을 금지함으로써 실질적으로 2차 피해를 규율함

참고 여성폭력방지기본법

제3조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

3.“2차 피해”란 여성폭력 피해자(이하 ‘피해자’라 한다)가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다.

가. 수사·재판·보호·진료·언론보도 등 여성폭력 사건처리 및 회복의 전 과정에서 입는 정신적·신체적·경제적 피해

나. 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위로 인한 피해 (정보통신망을 이용한 행위로 인한 피해를 포함한다)

다. 사용자(사업주 또는 사업경영담당자, 그 밖에 사업주를 위하여 근로자에 관한 사항에 대한 업무를 수행하는 자를 말한다)로부터 폭력 피해 신고 등을 이유로 입은 다음 어느 하나에 해당하는 불이익 조치

1) 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분 상실에 해당하는 신분상의 불이익 조치

2) 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한, 그 밖에 부당한 인사 조치

3) 전보, 전근, 직무 미 부여, 직무 재배치, 그 밖에 부당한 인사 조치

4) 성과평가 또는 동료평가 등에서의 차별과 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급

5) 교육 또는 훈련 등 자기 계발 기회의 취소, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급 자격의 취소, 그 밖에 근무조건 등에 부정적 영향을 미치는 차별 또는 조치

6) 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위

7) 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개

8) 인허가 등의 취소, 그 밖에 행정적 불이익을 주는 행위

9) 물품 계약 또는 용역계약의 해지, 그 밖에 경제적 불이익을 주는 조치

2 2차 피해(가해)의 양상[6)]

2차 피해의 유형	행위의 예시
사용자·관리자·상담자에 의한 2차 피해 양상	• 피해자를 비난하거나 위축시키는 등의 행위 • 정당한 이유 없이 피해자의 책임을 언급하는 등의 행위 • 정당한 이유 없이 피해자의 고충 접수의 의도를 의심하는 행위 • 정당한 이유 없이 피해자의 피해 사실을 인정하지 않으려는 예단을 가지거나 사소한 것으로 취급하는 행위 • 정당한 이유 없이 피해자의 과거 언행을 부적절하게 질문하는 행위 • 정당한 이유 없이 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위 • 피해자의 의사에 반하여 행위자를 동석시키는 행위 • 목격자 회유 및 피해자 입장에서의 진술을 방해하는 행위 • 정당한 이유 없이 비공식적으로 사건에 대해 언급하는 행위 등
구성원에 의한 2차 피해 양상	• 사건을 은폐하거나 축소하려는 행위 • 피해자의 의사에 반하여 고충처리 신청을 철회하거나 행위자와의 합의를 종용 또는 강요하는 행위 • 피해자의 고충과 관련하여 그 고충의 내용이나 피해자의 인적 정보 및 평판에 관한 내용을 타인에게 전달하는 행위(*정보통신망을 이용한 행위 포함) • 피해자를 비난하거나 피해자에게 책임을 전가하려는 행위 • 정당한 이유 없이 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위 • 정당한 이유 없이 피해자에게 피해 사실 언급 및 피해 사실을 확인하려는 행위 • 피해자 및 조력자에 대한 악소문을 유포하는 행위 등
행위자에 의한 2차 피해 양상	• 사건 후 피해자에게 책임을 떠넘기는 행위 • 조직 구성원들에게 피해자 신원이나 사건 내용을 유포하는 행위 • 관리자에게 사건을 피해자보다 먼저 보고하고 자신에게 유리하게 설명하는 행위 • 피해자에 대한 험담이나 비난 여론을 조성하는 행위 • 조직 내 지지자 그룹을 형성하는 행위 • 조직 내 구성원들을 통해 피해자를 고립시키거나 고용상의 불이익을 야기하는 행위 • 피해자 또는 피해자 가족이 원치 않는데 연락하거나 찾아가서 합의를 요구하는 행위 등

6) 출처: 여성가족부(2023), 공공부문 성희롱·성폭력 사건처리 매뉴얼.

경기도교육청

학교 내 성희롱·성폭력 사안 처리 업무 안내서



Ⅱ

성희롱·성폭력 예방을 위한 학교의 역할

01. 근거법령

02. 학교장의 의무

03. 학교의 역할

04. 수사기관 신고 의무

05. 피·가해 유형별 신고·보고·통보 의무

1 근거법령

「양성평등기본법」,「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」

참고 양성평등기본법

제31조(성희롱 예방교육 등 방지조치) ① 국가기관 등의 장과 사용자는 성희롱을 방지하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 국가기관 등과 사업자 등에 소속된 사람(해당 국가기관 등의 장과 사용자를 포함한다)을 대상으로 **성희롱 예방교육의 실시, 자체 예방지침의 마련, 성희롱 사건이 발생한 경우 재발방지대책의 수립·시행** 등 필요한 조치를 하여야 하고, 국가기관 등의 장은 그 조치 결과를 성평등가족부장관 및 주무부처의 장에게 제출하여야 한다. <개정 2018. 12. 18., 2021. 4. 20.>

시행령 제20조(성희롱 방지조치 등)

① 국가기관, 지방자치단체 및 제2조에 따른 공공단체(이하 "국가기관등"이라 한다)의 장은 법 제31조제1항에 따라 성희롱 방지를 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 하며,「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」제3조제1항에 따른 사업 또는 사업장 중 국가기관등이 아닌 사업 또는 사업장의 사업주는 같은법에 따라 성희롱 방지조치를 하여야 한다. <개정 2019. 6. 18.>

1. 국가기관 등에 소속된 사람을 대상으로 매년 1회 이상, 1시간 이상의 성희롱 예방교육 실시, 이 경우 신규 임용된 사람에 대해서는 임용된 날부터 2개월 이내에 교육을 실시하여야 한다.
2. 성희롱 예방교육 등 성희롱 방지조치에 관한 연간 추진계획 수립
3. 성희롱 관련 상담 및 고충 처리를 위한 공식 창구 마련
4. 성희롱 고충담당자 지정
5. 다음 각 목의 사항이 포함된 자체 성희롱 예방지침 마련
   가. 성희롱 관련 상담 및 고충 처리를 위한 공식 창구 운영에 관한 사항
   나. 성희롱 고충 처리 절차 및 매뉴얼에 관한 사항
   다. 성희롱 행위자에 대한 징계 등 제재조치에 관한 사항
   라. 성희롱과 관련된 피해자에 대한 불이익조치 금지에 관한 사항
   마. 성희롱 관련 상담 및 고충 처리와 관련된 비밀보장에 관한 사항
   바. 성희롱 사건 발생 시 피해자 치료 지원, 가해자에 대한 인사 조치 등을 통한 피해자의 근로권·학습권 등을 보호하기 위한 조치에 관한 사항
   사. 성희롱 관련 상담 및 고충 처리 업무 종사자에 대한 교육·훈련 지원에 관한 사항
   아. 그 밖에 성희롱 예방 및 재발 방지를 위하여 필요한 사항
6. 성희롱 사건 발생 시 재발방지대책의 수립·시행
7. 그 밖에 해당 기관의 성희롱 방지를 위하여 필요한 조치

제31조의2(성희롱 사건 발생 시 조치) ① 국가기관 등의 장은 해당 기관에서 성희롱 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우(국가기관등의 장이 해당 성희롱 사건의 행위자인 경우를 포함한다) **피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체없이 그 사실을 성평등가족부장관에게 통보**하고, 해당 사실을 안 날부터 3개월 이내에 제31조제1항에 따른 **재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출**하여야 한다.

시행령 제20조의2(성희롱 사건 발생 시 조치)

① 국가기관등의 장이 법 제31조의2제1항에 따라 성평등가족부장관에게 제출하는 성희롱 사건 재발방지대책에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 사건처리 경과 및 조치결과에 관한 사항
2. 성희롱 방지조치 및 성희롱 예방교육의 개선 등에 관한 사항
3. 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호 조치 등 2차 피해 방지에 관한 사항
4. 그 밖에 기관 내 성희롱 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항

참고 **성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률(성폭력방지법)**

제5조(성폭력 예방교육 등) ① 국가기관 지방자치단체의 장, 「유아교육법」제7조에 따른 유치원의 장, 「영유아보육법」제10조에 따른 어린이집의 원장, 「초·중등교육법」제2조에 따른 각급 학교의 장, 「고등교육법」제2조에 따른 학교의 장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공단체의 장(이하"국가기관 등의 장"이라 한다)은 대통령령으로 정하는 바에 따라 **성교육 및 성폭력 예방교육 실시, 기관 내 피해자 보호와 피해 예방을 위한 자체 예방지침 마련, 사건발생 시 재발방지대책 수립·시행 등 필요한 조치를 하고, 그 결과를 여성가족부장관에게 제출**하여야 한다.

시행령 제2조(성폭력 예방교육 등의 실시)

② 국가기관 및 지방자치단체의 장, 유치원의 장, 어린이집의 원장, 「초·중등교육법」제2조에 따른 각급학교의 장, 「고등교육법」제2조에 따른 학교의 장 및 제1항 각 호의 기관 또는 단체의 장은 법 제5조 제1항에 따라 다음 각 호의 조치를 해야 한다. 이 경우 「양성평등기본법 시행령」제20조에 따른 성희롱 방지조치와 통합하여 할 수 있다.

1. 해당 기관·단체에 소속된 사람 및 학생 등을 대상으로 **매년 1회 이상, 1시간 이상의 성교육 및 성폭력 예방교육 실시.** 이 경우 기관·단체에 신규 임용된 사람에 대해서는 임용된 날부터 2개월 이내에 교육을 실시하여야 한다.
2. 성폭력 예방교육 연간 추진계획 수립
3. 자체 성폭력 피해 예방지침 마련
4. 성폭력 관련 상담 및 고충처리를 위한 공식 창구 마련
5. 성폭력 고충담당자 지정
6. 해당 기관·단체 내 성폭력 발생 시 재발 방지대책의 수립 및 시행
7. 그 밖에 해당 기관·단체 내 성폭력을 예방하기 위하여 필요한 조치

제5조의4(성폭력 사건 발생 시 조치) ① 국가기관 등의 장은 해당 기관에서 성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 **피해자의 명시적인 반대의견이 없으면** 지체 없이 **그 사실을 성평등가족부장관에게 통보**하고, 해당 사실을 안 날로부터 3개월 이내에 제5조 제1항에 따른 **재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출**하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 기관장 등에 의한 사건인 경우 해당 사실을 안 날부터 1개월 이내에 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2023. 4. 18.>

시행령 제2조의3(성폭력 사건 발생 시 조치)

① 국가기관등의 장이 법 제5조의4제1항에 따라 성평등가족부장관에게 제출하는 재발방지대책에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 사건처리 경과 및 조치에 관한 사항
2. 성폭력 예방조치 및 성폭력 예방교육 개선 등에 관한 사항
3. 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호 조치 방안 마련 등 2차 피해 방지에 관한 사항
4. 그 밖에 해당 기관 내 성폭력 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항

2 학교장의 책무

관련 법령 및 지침	• 양성평등기본법 및 같은 법 시행령 • 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 및 같은 법 시행령 • 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률(약칭: 남녀고용평등법) • 성평등가족부, 성희롱·성폭력 예방지침 표준안
내용	Check!! ① 성희롱·성폭력 예방교육 실시 ② 성희롱·성폭력 예방교육 등 방지조치에 관한 연간 추진계획 수립 ③ 성희롱·성폭력 예방지침 수립 ④ 성희롱·성폭력 고충 처리를 위한 공식 창구 마련 ⑤ 성희롱·성폭력 고충상담원 지정 ⑥ 사건 발생사실 통보 및 재발방지대책 수립·제출 ⑦ 수사기관 신고 의무 성희롱·성폭력 사안에 대한 신고 ⑧ 성희롱·성폭력 피해자의 보호 및 2차 피해 예방
적용	• 아동·청소년 대상 성범죄 수사기관 신고 의무 미이행 시 과태료 처분

- (학교장 책무) **학교장은** 성희롱·성폭력 사안 해결 **총책임자**로서 사안의 정확한 파악, 신속한 처리를 위해 관련 **구성원 소집 및 업무지시, 그 결과를 수시 보고 받고 모니터링을 실시함**
- (피해자 보호) 학교장은 피해자·피신고인에 대한 초기 분리 조치 등 (초기)피해자 보호 조치를 시행함
- (축소·은폐 금지) 성희롱·성폭력 사안을 숨기거나 학교 내에서 임의로 사안을 해결하려 하지 않아야 함
- (외부소통 일원화) 소문 등을 통한 2차 피해를 예방하기 위하여 외부와의 의사소통 창구를 일원화함
- (대외 공개 주의) 사안 관련 가정통신문 배포나 학교 누리집 게시 등은 소문 유포나 언론보도 등으로 2차 피해가 발생할 수 있으므로 유의하여 검토함
- (전수조사 가능) 피해자가 불특정 다수인 경우 전수조사 실시 및 의뢰할 수 있음
- (학생(피)-교직원(가)) 피해자가 학생이고 피신고인이 교직원인 사안은 「학교폭력예방법」에 따라 학교장이 자체 해결할 수 없으며, 피해 학생이 원하지 않아도 사건 발생사실 보고 및 사안 처리를 진행해야 함
- (수사기관 신고) 학생 피해 사안의 경우 수사기관에 신고하고 교육지원청, 교육청에 보고함(48시간 이내)

3 학교의 역할

학교는 「양성평등기본법」 및 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」에 따라 양성평등기본법

- 성희롱과 성폭력 방지를 위하여 ①**예방교육을 실시**하고, ②**피해 예방 및 피해자 보호를 위한 연간 추진계획 수립과** ③**예방 지침을 마련**하며, ④고충처리를 위한 **공식 창구를 마련해**야 함. ⑤**성고충상담원을 지정**하고 **교육을 이수**하게 해야 함
- 성희롱·성폭력 발생 사실을 알게 된 경우 ⑥**피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 그 사실을 성평등가족부 장관에게 통보**하고 ⑦**재발방지대책을 수립·시행·제출**하여야 함

가 성희롱·성폭력 예방교육 실시

- **(근거)** 「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제19조·제20조
  「성폭력방지법」 제5조 및 동법 시행령 제2조
- **(대상 및 내용)** 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교의 교직원 및 학생

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>성희롱 예방교육</th><th>성폭력 예방교육</th><th>가정폭력 예방교육</th><th>성매매 예방교육</th></tr>
<tr><td rowspan="4">교육 대상</td><td rowspan="3">필수</td><td rowspan="2">• 학교 및 기관에 소속된 교직원</td><td>• 학교 및 기관에 소속된 교직원
• 초·중·고·대학생</td><td>• 학교 및 기관에 소속된 교직원
• 초·중·고·대학생</td><td>• 학교 및 기관에 소속된 교직원
• 중·고등학생</td></tr>
<tr><td colspan="4">기관장, 고위직, 비정규직</td></tr>
<tr><td></td><td>학생, 보육아동, 원생</td><td>학생</td><td>학생</td></tr>
<tr><td>선택</td><td></td><td>학부모</td><td>학부모</td><td>학부모</td></tr>
<tr><td colspan="2">교육횟수</td><td colspan="4">연 1회·1시간 이상</td></tr>
</table>

※ 대상 및 횟수는 법률 또는 시행령에 명문화

- **(방법)**

  - 각각 연 1회 이상, 1시간 이상 대상별 예방교육 실시
  - 신규 임용된 사람에 대해서는 임용된 날부터 2개월 이내에 교육 실시

  「성폭력방지법」제5조, 「양성평등기본법」 제31조

- 교육 대상 중 교직원의 범위는 교원, 직원, 배움터지킴이, 사회복무요원, 방과후강사, 교생 등이 포함됨
- 강의, 시청각 교육, 인터넷 홈페이지를 이용한 교육 등 다양한 방법으로 실시하되, 대면교육이 포함되어야 함
- 폭력 예방교육(성희롱·성폭력·성매매·가정폭력 예방교육)을 통합·실시하는 것으로 계획을 수립할 경우, 통합 교육의 필요성, 교육내용, 시간, 교육 방법을 명시하고 대면교육 시 강사와 사전 협의 후 강의계획서를 작성함. 단, 통합교육을 실시하는 경우 강의 시간이 축소되는 것은 아님

나 성희롱·성폭력 예방교육 등 방지조치에 관한 연간 추진계획 수립

- **(근거)** 「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조
  「성폭력방지법」 제5조 및 동법 시행령 제2조
- **(방법)** 성희롱 방지조치와 성폭력 방지조치를 통합하여 추진할 수 있음
- **(내용)**

  - 성희롱·성폭력 예방교육 실시 계획
  - 성희롱·성폭력 상담 및 고충 처리를 위한 공식 창구 마련
  - 성희롱·성폭력 고충담당자 지정
  - 자체 성희롱·성폭력 예방지침 마련
  - 성희롱·성폭력 사건 발생 시 재발방지대책 수립 시행
  - 그 밖에 필요한 조치

다 성희롱·성폭력 예방지침 수립

- **(근거)** 「양성평등기본법」 제31조 제1항 및 동법 시행령 제20조
  「성폭력방지법」 제5조 제1항 및 동법 시행령 제2조 제2항
- **(방법)**
  - 성희롱 예방지침과 성폭력 예방지침을 통합하여 수립할 수 있음
  - 성평등가족부의 '성희롱·성폭력 예방지침 표준안'(V. 기타 4. 성희롱·성폭력 예방지침 표준안)과 경기도교육청 지침(V. 기타 2. 학교 성희롱·성폭력 예방지침(안), 3. 교육지원청 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침(안))을 참조하여 학교(기관) 실정에 맞는 자체 지침 제정(83p 참조)
- **(내용)**

  - 성희롱 관련 상담 및 고충 처리를 위한 공식 창구 운영에 관한 사항
  - 성희롱 고충 처리 절차 및 매뉴얼에 관한 사항
  - 성희롱 행위자에 대한 징계 등 제재 조치에 관한 사항
  - 성희롱과 관련된 피해자에 대한 불이익 조치 금지에 관한 사항
  - 성희롱 관련 상담 및 고충 처리와 관련된 비밀보장에 관한 사항
  - 성희롱 사건 발생 시 피해자 치료 지원, 가해자에 대한 인사 조치 등을 통한 피해자의 근로권· 학습권 등을 보호하기 위한 조치에 관한 사항
  - 성희롱 관련 상담 및 고충 처리 업무 종사자에 대한 교육·훈련 지원에 관한 사항
  - 그 밖에 성희롱 예방 및 재발 방지를 위하여 필요한 사항

라 성희롱·성폭력 고충처리를 위한 공식 창구 마련

• (근거) 「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조
「성폭력방지법」 제5조 및 동법 시행령 제2조

• (방법)

- 독립된 공간의 고충 상담 창구 마련
  * 상시근로자 30인 미만의 학교는 고충 상담 창구를 마련하되 독립된 공간을 마련할 필요는 없음
    단, 고충상담은 비밀 유지가 가능한 곳에서 진행
  * 성희롱·성폭력 고충상담일지, 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 비치
- 사이버신고센터 설치·운영
  * 상시근로자 30인 미만의 학교는 제외
  * 학교홈페이지 등에 배너 등으로 교육(지원)청의 사이버신고센터로 링크하여 연계·안내하는 경우도 신고센터 설치로 간주

마 성희롱·성폭력 고충상담원(성고충상담원) 지정

• (근거) 「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조
「성폭력방지법」 제5조 및 동법 시행령 제2조

• (방법)

- 성고충상담원은 고충 신청자가 희망하는 성(性)이 고충·상담을 진행할 수 있도록 남·여 각 1인 이상(총 2인 이상) 지정하고, 신청자가 원하는 성별의 성고충상담원에게 상담 및 사실확인을 받을 수 있도록 함
- 교직원 중 어느 한 성(性)이 5인 미만일 경우 남녀 구분 없이 2인 이상 지정
- 상시근로자가 30인 미만인 경우, 1인 이상의 성고충상담원 지정 가능
- 다음 자격요건을 참고하여 지정(권장사항)

요건	• 성인지 감수성을 갖추고 있어서 사안처리에 적극적인 교직원 • 성희롱·성폭력 사안을 처리하는 데 필요한 지식을 갖추고 있는 교직원 • 상담에 대한 전반적인 기술을 갖추고 있는 교직원 • 공정한 판단 능력과 태도를 갖춘 교직원

• (성고충상담원 역할)

- 피해(2차 피해 포함)·가해 교직원 상담·안내
- 성희롱·성폭력 사안에 대한 신고·접수
- 성희롱·성폭력 사안에 대한 사실확인(조사) 및 조사 요청, 조사·처리 협조
- 성희롱·성폭력 사안 처리 관련 부서 간 협조·조정
- 성고충심의위원회 심의 절차 진행을 위해 필요한 업무 수행 지원
- (피·가해자가 교직원이고, 피해자의 명시적인 요청이 있는 경우) 조정·중재 절차 진행 가능
  * 외부의 조정·중재 관련 전문가 참여 가능
- 성희롱·성폭력 재발방지대책의 수립과 이행
- 성희롱·성폭력 예방을 위한 교육·홍보 등 기타 성희롱·성폭력 예방 업무

참고 **피해교직원이 조정·중재를 원하는 경우 성고충상담원의 역할**

- 가해교직원과의 상담을 통하여 사안(신고 사실 및 피해자의 요청 사항 등)에 대한 의견을 청취
- 가해교직원의 합의 의사 등을 확인
- 피해교직원의 의사에 따라 성고충 상담창구를 통하여 조정·중재 진행 가능
  *(주의사항) 피해교직원의 동의 없이 가해교직원을 대면시키지 않음
- 상담 단계에서 피해교직원이 사실확인을 신청하지 않고 가해교직원과의 조정·중재에 의한 해결을 원하거나, 사실확인 개시 후에도 가해교직원과의 조정·중재를 원하는 경우에는 사실 확인을 중지하고 조정·중재 시도 가능
- 조정·중재는 피해교직원의 의사에 따르는 것이므로 조정·중재가 결렬될 경우 즉시 사실확인 절차로 전환하여야 함

- **(성고충상담원 교육)**
  - 단위학교의 성희롱·성폭력 예방 지침에 '성희롱 관련 상담 및 고충 처리 업무 종사자에 대한 교육·훈련 지원에 관한 사항'을 포함하고 교육훈련 시기와 횟수를 명시해야 함
  - 신규 지정된 성고충상담원은 3개월 이내에 전문교육을 이수하되, 교육기관에 의한 사정 등 불가피한 경우 6개월 이내에 반드시 교육을 이수해야 함
  * 폭력 예방교육 실적 점검 기준표에 따르면, 교육 수료 후 3년이 경과되지 않은 자를 이수자로 인정함
  * 재지정된 성고충상담원은 3년 이내에 1회 이상 교육을 이수해야 함

바 사건 발생사실 통보 및 재발방지대책의 수립·시행

- **(근거)** 「양성평등기본법」 제31조의 2 및 동법 시행령 제20조의2
  「성폭력방지법」 제5조의4 및 동법 시행령 제2조의3
- **(발생사실 통보)**
  - 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체없이 그 사실을 성평등가족부장관에게 통보함
- **(재발방지대책의 수립 및 시행)**
  - (재발방지대책 보고)
    발생사실을 안 날로부터 3개월 이내에 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출
    * 피해자의 명시적 반대의견으로 발생사실을 미통보하였더라도 재발방지대책 보고는 생략할 수 없으며, 미제출 시 과태료가 부과될 수 있음(「성폭력방지법」제38조, 2024년 4월 19일부터 시행)
  - (기관장에 의한 성폭력 사건)
    해당 사실을 안 날부터 1개월 이내에 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출
    * (「성폭력방지법」제5조의4 제1항, 2024년 4월 19일부터 시행)

- **(재발방지대책의 내용)**
  - 사건 처리 경과 및 조치결과에 관한 사항
  - 성희롱·성폭력 방지조치 및 성희롱·성폭력 예방교육의 개선 등에 관한 사항
  - 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호조치 등 2차 피해 방지에 관한 사항
  - 그 밖에 기관 내 성희롱·성폭력 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항

  - 양성평등기본법 시행령 제20조의2 및 성폭력방지법 시행령 제2조의3

4 수사기관 신고 의무

관련 법령	• 아동·청소년의 성보호에 관한 법률(약칭: 청소년성보호법) • 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률(약칭: 성폭력방지법) • 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법(약칭: 아동학대처벌법)
신고의무 및 과태료	• 교육현장(학교)에서 근무하는 기관장과 그 종사자는 **아동·청소년 대상 성범죄***(학생이 피해인 경우)의 발생 사실을 알게 된 때(학생과의 상담 과정, 학교폭력 신고 접수 등) 즉시 수사기관에 신고해야 함 (미 이행시 과태료 부과) - **(아동·청소년)** 19세 미만의 자 - **(기관장과 그 종사자)** 교직원, 파견 근로자, 방과후강사, 봉사자 모두 포함 * 아동·청소년 대상 성범죄란 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조 제2호에 해당하는 죄를 말함 • 아동·청소년 대상 성범죄 발생 사실을 알고도 신고하지 않거나 거짓으로 신고한 경우, 「청소년성보호법」에 따라 300만원 이하의 과태료가 부과됨 • 또한 아동학대범죄를 알게 된 경우나 그 의심이 있음에도 정당한 사유 없이 신고를 하지 않는 경우, 「아동학대처벌법」에 따라 1천만원 이하의 과태료가 부과됨
유의 사항	• **(신고방법)** - **(긴급 상황)** 경찰청(112) 또는 학교폭력 상담 및 신고센터(117), 교육지원청 즉시 유선 신고 - **(긴급 상황 아닌 경우)** 학교폭력 상담 및 신고센터(117), 아동·청소년 대상 성범죄 신고서**(서식5)** 공문발송(관할 경찰서 여성청소년과) - (필요시) 여성긴급전화(1366), 거주지역 해바라기센터, 성폭력 전문병원과 연계 • **(피해자 의사 무관)** 피해자 및 그 보호자가 신고를 원하지 않아도 학교장 및 교사는 「청소년성보호법」제34조 제2항 및 「아동학대처벌법」제10조 제2항에 따라 신고 의무가 있으므로 수사기관에 신고해야 함 - 117 학교폭력 신고센터에 신고할 때에는 신고 의사를 명확하게 밝힘 - 학생사안 신고의 경우 117 신고도 수사기관 신고로 볼 수 있음 - 학교전담경찰관(SPO)을 통한 '상담'은 신고로 볼 수 없음 • **(고소권과 별개)** 피해자 고소권 행사 여부와 신고 의무자의 신고 의무는 별개이므로, 피해자의 의사와 무관하게 신고 의무를 이행해야 함 • **(중복 신고 예외)** 피해 학생 또는 보호자가 신고를 먼저 했더라도, 법률상 신고 의무가 있음. 다만, 수사가 개시될 정도의 정보가 알려져 수사가 진행 중인 경우는 제외됨

5 피·가해 유형별 신고·보고·통보 의무

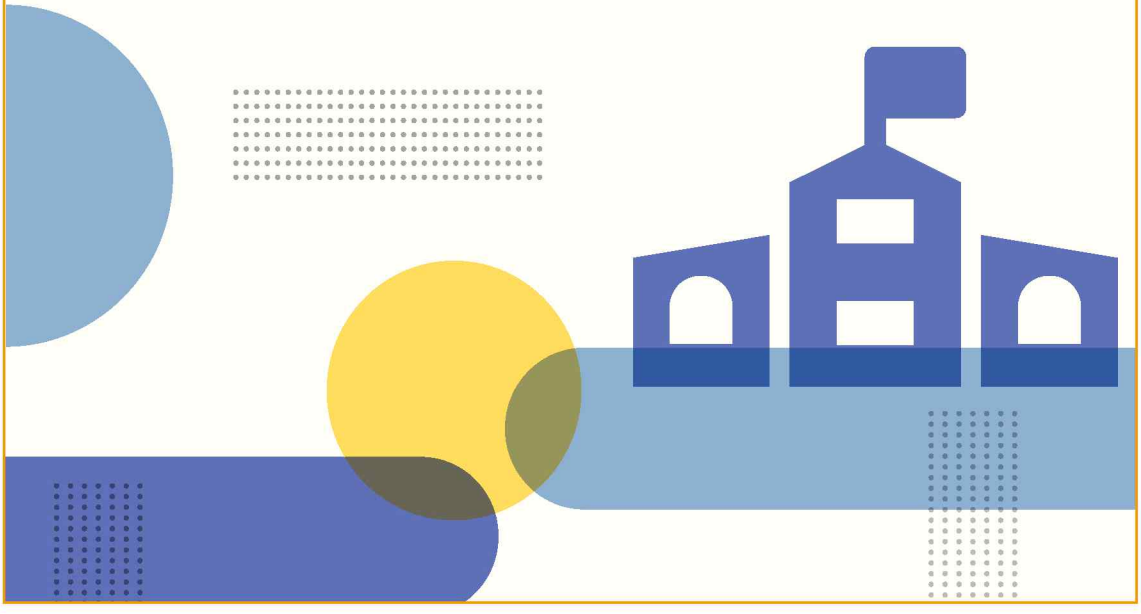
피·가해 유형		성범죄	수사기관 신고 의무	성희롱·성폭력 교육(지원)청 발생 보고	성희롱·성폭력 성평등가족부 발생 통보 (피해자 반대가 없는 경우)	재발방지대책보고 (피해자 의사와 상관없음)
피해	가해					
학생	학생	성희롱	○	사건 발생사실 통보서 학교폭력 사안접수 보고서		
		성폭력	○		○	○
학생	교직원	성희롱	○	사건 발생사실 통보서 학교폭력 사안접수 보고서	○	○
		성폭력	○		○	○
교직원	교직원	성희롱		사건 발생사실 통보서	○	○
		성폭력			○	○
교원 ※교육활동 침해 시	학생	성희롱		사건 발생사실 통보서 교육활동 침해 사안 발생보고서		
		성폭력			○	○
교원 ※교육활동 침해 아닌 경우	학생	성희롱		사건 발생사실 통보서		
		성폭력			○	○
직원	학생	성희롱		사건 발생사실 통보서		
		성폭력			○	○
학생	일반인	성희롱	○	사건 발생사실 통보서 학교폭력 사안접수 보고서		
		성폭력	○		○	○

※「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」제9조제2항 위계·위력에 의한 신고의무(학교: 해당없음, 기관: 해당)

※ 학교폭력 사안접수 보고서, 교육활동 침해 사안 발생보고서는 교육지원청까지 보고

경기도교육청

학교 내 성희롱·성폭력
사안 처리 업무 안내서



경기도교육청

학교 내 성희롱·성폭력 사안 처리 업무 안내서



Ⅲ

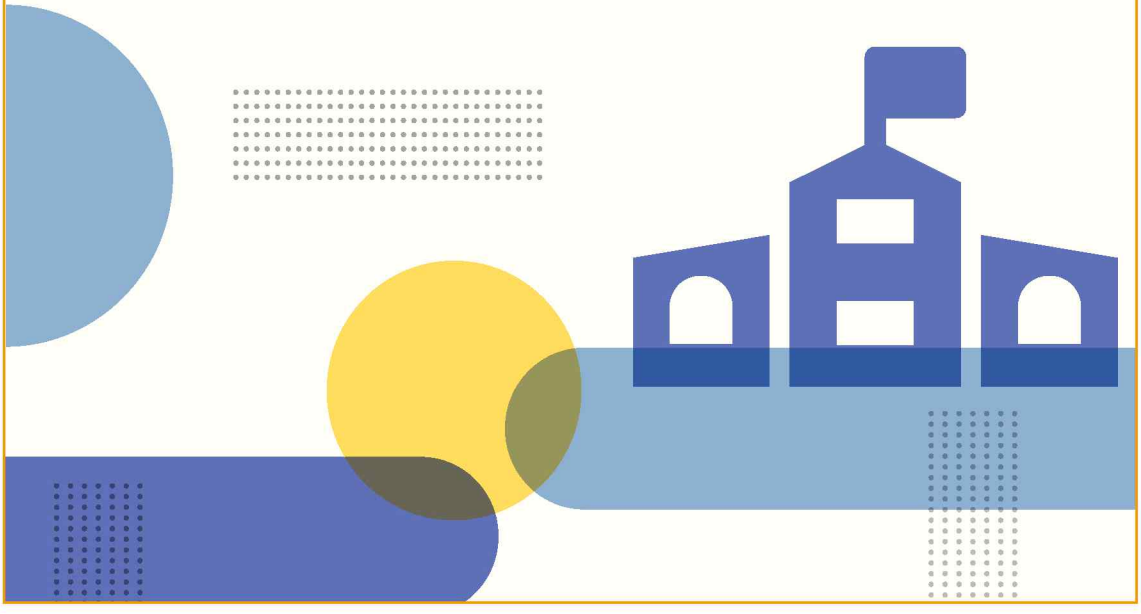
사안 처리 개요

01. 학교 내 사안 처리 단계별 내용

02. 피·가해 유형별 사안 처리 절차

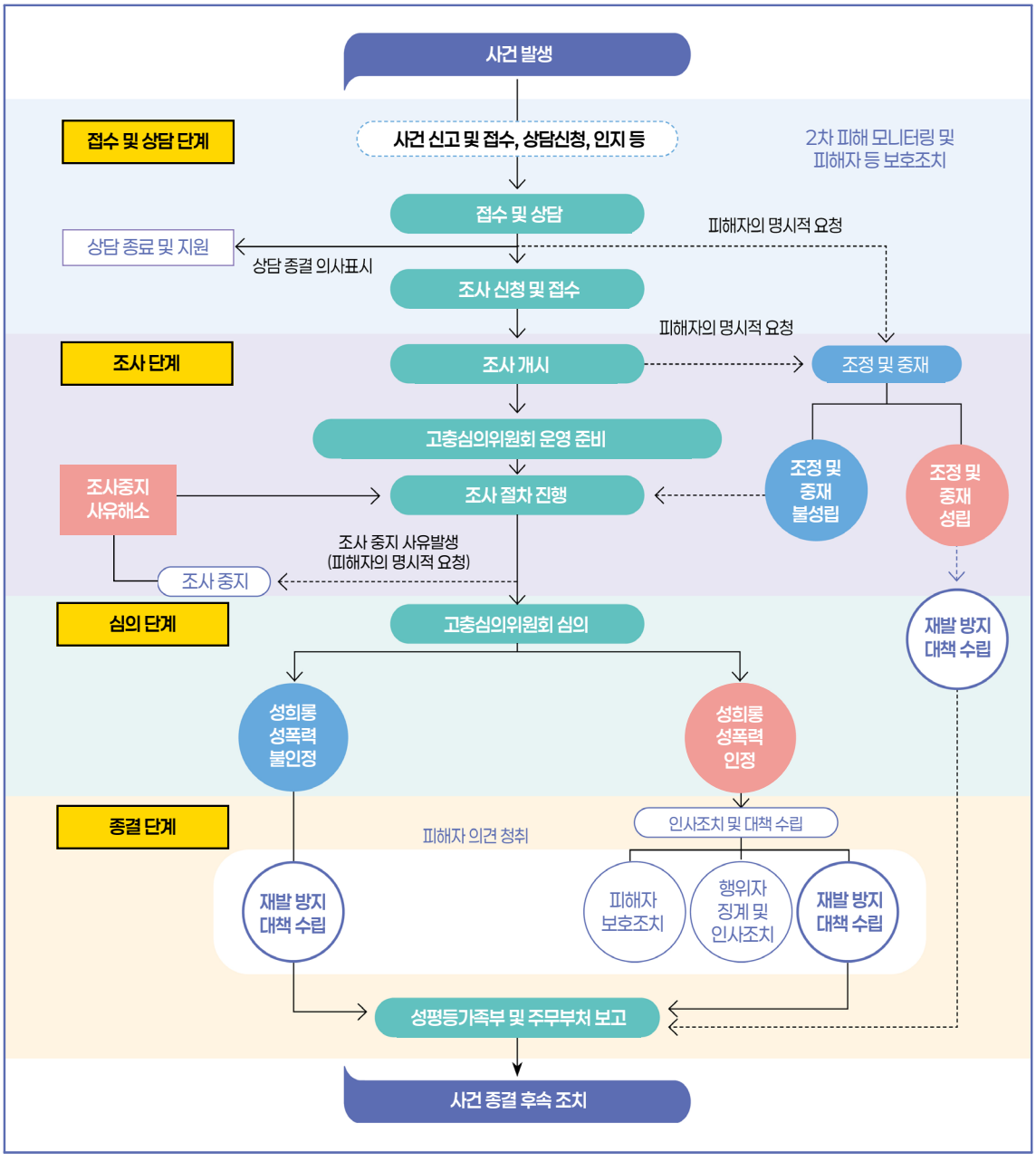
경기도교육청

학교 내 성희롱·성폭력
사안 처리 업무 안내서



1 학교 내 사안 처리 단계별 내용

1 성희롱·성폭력 사안 처리 절차 개괄



※ 출처: 2025 성희롱·성폭력 고충상담원 업무매뉴얼, 한국양성평등교육진흥원

2 성희롱·성폭력 사안 처리 절차 주요 내용

주관	단계		세부 내용
학교	❶ 접수 및 상담	상담·신고	• 성희롱·성폭력 고충상담 및 인지 • 피해자 의사에 따른 사안 접수 - 신고 접수 미희망 시: 상담 후 종결 - 신고 접수 희망 시: 초기 사실확인 및 사안 접수 ※ 중대·긴급 사안인 경우 교육지원청에 우선 유선 보고 • 수사기관 신고 - 피해자에게 수사기관 신고 안내, 피해자가 학생인 경우 신고 필수 (유선신고(117, 112) 또는 공문발송(관할 경찰서 여성청소년과)(서식5))
		긴급 조치	• 피해자·피신고인 긴급 분리(보호) 조치 - 피해자·피신고인 분리 조치(학교 내) 및 피해자 심리상담 연계 [분리의 예시] 수업 배제, 업무배제 또는 변경, (임시) 담임교체, 재택근무, 근무 장소 변경, 동선 분리, 연가 등의 승인 등 • 비밀유지, 접촉금지 등 2차 피해 예방 준수 고지
		발생 보고	• 성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서(서식6) 작성 및 제출 - 교육지원청(업무담당부서), 교육청(생활교육과) 제출 - 성평등가족부(성폭력방지과) (피해자의 명시적 반대가 없는 경우)
		사안 조사 및 심의 의뢰	• 성희롱·성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의 의뢰(서식7) - ① 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서(서식2) ② 민감정보처리 동의서(신고인, 피해자/참고인/피신고인, 업무관련자)(서식3) ③ 비밀유지 서약서(신고인, 피해자/참고인/피신고인, 업무관련자)(서식4) ※ 학교는 사안 신고 접수 시 작성 가능한 범위까지 제출 - 교육지원청으로 공문 발송 ※ 성희롱·성폭력 고충심의위원회 미개최 의사 표명 시 미개최 동의서(서식8) 교육지원청으로 공문 발송 (미개최 가능)
교육지원청	❷ 조사	접수 및 조사 계획 수립	• 성희롱·성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의 의뢰 공문 접수 • 사실확인(조사) 계획 수립(서식9)
		사실확인 (조사)	• 성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원)을 통한 사실확인(조사) - 관련자(피해자/참고인/피신고인) 대상 사실확인(조사) - 관련자가 학생인 경우 관련 부서 협조를 통해 사실확인(조사) - 공문 접수일부터 20일 이내 조사 완료 (필요시 10일 범위 내 연장 가능) • 사실확인(조사) 결과 보고(서식14)

주관	단계		세부 내용
교육지원청	❸ 심의	심의 계획 수립 및 안내	• 고충심의위원회 개최 계획 수립(서식15) • 고충심의위원회 참석 안내 - 심의위원(서식16), 당사자(피해자/피신고인)(서식17)
		심의	• 고충심의위원회 심의 ① 성희롱·성폭력 여부에 대한 판단(2차 피해 포함) ② 피해자 보호 조치 권고, 2차 피해 방지를 위한 조치 권고 ③ 그 밖에 성희롱·성폭력의 재발 방지에 관한 사항 권고
		심의결과 보고·통보	• 고충심의위원회 심의결과 보고(서식24-1) • 고충심의위원회 심의결과 서면통보(→당사자, 소속학교)(서식24-2, 3) • 감사 요청(서식25) - 심의결과 성희롱·성폭력 해당 시 감사 요청 (→교육지원청 감사부서)
학교	❹ 종결	재발방지대책 수립 및 보고서 제출	• 재발방지대책 수립·이행(서식26) - 고충심의위원회 심의결과 후속 조치 이행 - 조정·중재 시 합의사항 이행 여부 모니터링 - 피해자 보호 조치 및 2차 피해 여부 모니터링은 모든 단계에서 필요하며 종결 이후에도 지속 시행
			• 재발방지대책 보고서 제출 - 발생 사실을 안 날(신고일)로부터 3개월 이내 - 교육지원청(업무담당부서), 교육청(생활교육과), 성평등가족부(성폭력방지과) ※ 사건 발생사실 미통보한 경우도 재발방지대책은 성평등가족부 보고 필수

2 피·가해 유형별 사안 처리 절차

1 학생[피해]-교직원[가해] 사안 처리 절차

주관	단계	공통	학생(피해)-교직원(가해)
학교	상담·신고	• **성희롱·성폭력 고충상담 및 인지** - 관리자에 사안 내용 보고 • **피해자 의사에 따른 사안 접수** - (신고 접수 미희망 시)상담 후 종결 - (신고 접수 희망 시)초기 사실확인 및 사안 접수 ※ 중대·긴급 사안인 경우 교육지원청에 우선 유선 보고 • **수사기관 신고: 피해자가 학생인 경우 필수**	• **사안 접수** - 학교폭력 신고 접수 대장 작성(학교폭력 전담기구 접수) - 성희롱·성폭력 사안 접수 (고충상담원) - 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 작성 (업무담당자) **※ 조정·중재 불가** • **사실확인(조사) 주체** - 사안처리지원단 (가해교직원) - 학교폭력 전담기구 또는 학교폭력 전담조사관 (피해학생) • **수사기관 신고** - 피해자가 학생인 경우 필수
	긴급 조치	• **피해자·피신고인 긴급 분리(보호) 조치** - 피해자·피신고인 분리 조치(학교 내) 및 피해자 심리상담 연계 • **비밀유지, 접촉금지 등 2차 피해 예방 준수 고지** - 사안 처리 업무담당자 및 관련자 비밀유지 서약서 작성	
	발생 보고	• **성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서 작성 및 제출** - 교육지원청(업무담당부서), 교육청(생활교육과) 보고 - 성평등가족부(성폭력방지과)는 피해자의 명시적 반대가 없는 경우 제출	
	사안 조사 및 심의 의뢰	• **성희롱·성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의 의뢰 공문 발송** - 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 등 첨부(→교육지원청)	
교육지원청	사실확인 (조사)	• **성희롱·성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의 의뢰 공문 접수** • **사실확인(조사) 계획 수립** • **성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원)을 통한 사실확인(조사)** - 관련자(피해자/참고인/피신고인) 대상 사실확인(조사) - 사실확인(조사) 결과보고서 작성 - 관련자가 학생인 경우 관련 부서 협조를 통해 사실확인(조사) • **사실확인(조사) 결과 보고** - 공문 접수일부터 **20일 이내** 조사 완료(필요시 **10일 범위 내 연장** 가능)	• **피해학생 조사** - 학교폭력 전담기구 (학교폭력 전담조사관) • **피신고인·참고인(교직원) 조사** - 성희롱·성폭력 사안처리지원단 (조사위원) 실시 ※ 조사 전 신고 내용 사전 검토 ※ 사실확인(조사) 결과보고서 작성
학교	조사 협조	• **사실확인(조사) 협조** • **필요 시 성희롱·성폭력 예방교육 및 전수조사 실시**	

주관	단계	공통	학생(피해)-교직원(가해)
교육지원청	심의 및 결과 통보	• **고충심의위원회 개최 계획 수립** • **고충심의위원회 개최** 위원회 개최 → 비밀유지 서약서 작성 → 제척·회피·기피 여부 확인 → 사실확인 결과 보고 및 쟁점 파악 → 피해 관련 학생 및 가해 관련 교직원 의견진술, 질의응답 → 고충심의위원회 심의·의결 • **고충심의위원회 심의** - ① 성희롱·성폭력 여부에 대한 판단(2차 피해 포함) - ② 피해자 보호 조치 권고, 2차 피해 방지를 위한 조치 권고 - ③ 그 밖에 성희롱·성폭력 재발 방지에 관한 사항 권고 • **고충심의위원회 심의결과 서면 통보(→당사자, 소속학교)** • **심의결과 성희롱·성폭력 해당 시 감사 요청(→교육지원청 감사부서)**	• **학교폭력대책심의위원회 개최** - 피해학생 보호조치만 가능
학교	재발방지대책 수립 및 보고서 제출	• **재발방지대책 수립·이행** - 고충심의위원회 심의결과 후속 조치 이행 - 조정·중재 시 합의사항 이행 여부 모니터링 - 피해자 보호 조치 및 2차 피해 여부 모니터링은 모든 단계에서 필요하며 종결 이후에도 지속 시행 • **재발방지대책 보고서 제출** - 발생 사실을 안 날(신고일)로부터 3개월 이내, 교육지원청(업무담당부서), 교육청(생활교육과), 성평등가족부(성폭력방지과)로 제출 **※ 사건 발생사실 미통보한 경우도 재발방지대책은 성평등가족부 보고 필수**	

2 교직원[피해] - 교직원[가해] 사안 처리 절차

주관	단계	공통	교직원(피해)-교직원(가해)
학교	상담·신고	• **성희롱·성폭력 고충상담 및 인지** - 관리자에 사안 내용 보고 • **피해자 의사에 따른 사안 접수** - (신고 접수 미희망 시)상담 후 종결 - (신고 접수 희망 시)초기 사실확인 및 사안 접수 ※ 중대·긴급 사안인 경우 교육지원청에 우선 유선 보고 • **수사기관 신고: 피해자가 학생인 경우 필수**	• **성희롱·성폭력 고충상담 및 인지** - 사안 접수 미희망 시 상담 후 종결 • **초기 사실확인 및 사안 접수** - 신고 접수 희망 시 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 • **조정 및 중재** - 사안 접수 후 피해자가 명시적으로 조정·중재 요청 시 피해자 요구사항 확인하여 관리자 보고 후 진행 - 고충심의위원회 개최 전까지 가능
	긴급 조치	• **피해자·피신고인 긴급 분리(보호) 조치** - 피해자·피신고인 분리 조치(학교 내) 및 피해자 심리상담 연계 • **비밀유지, 접촉금지 등 2차 피해 예방 준수 고지** - 사안 처리 업무담당자 및 관련자 비밀유지 서약서 작성	
	발생 보고	• **성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서 작성 및 제출** - 교육지원청(업무담당부서), 교육청(생활교육과) 보고 - 성평등가족부(성폭력방지과)는 피해자의 명시적 반대가 없는 경우 제출	
	사안 조사 및 심의 의뢰	• **성희롱·성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의 의뢰 공문 발송** - 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 등 첨부(→교육지원청)	
교육지원청	사실확인(조사)	• **성희롱·성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의 의뢰 공문 접수** • **사실확인(조사) 계획 수립** • **성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원)을 통한 사실확인(조사)** - 관련자(피해자/참고인/피신고인) 대상 사실확인(조사) - 사실확인(조사) 결과보고서 작성 - 관련자가 학생인 경우 관련 부서 협조를 통해 사실확인(조사) • **사실확인(조사) 결과 보고** - 공문 접수일부터 **20일 이내** 조사 완료(필요시 **10일 범위 내 연장** 가능)	
학교	조사 협조	• **사실확인(조사) 협조** • **필요 시 성희롱·성폭력 예방교육 및 전수조사 실시**	

주관	단계	공통	교직원(피해)-교직원(가해)
교육지원청	심의 및 결과 통보	• **고충심의위원회 개최 계획 수립** • **고충심의위원회 개최** 위원회 개최 → 비밀유지 서약서 작성 → 제척·회피·기피 여부 확인 → 사실확인 결과 보고 및 쟁점 파악 → 피해 관련 학생 및 가해 관련 교직원 의견진술, 질의응답 → 고충심의위원회 심의·의결 • **고충심의위원회 심의** - ① 성희롱·성폭력 여부에 대한 판단(2차 피해 포함) - ② 피해자 보호 조치 권고, 2차 피해 방지를 위한 조치 권고 - ③ 그 밖에 성희롱·성폭력 재발 방지에 관한 사항 권고 • **고충심의위원회 심의결과 서면 통보(→당사자, 소속학교)** • **심의결과 성희롱·성폭력 해당 시 감사 요청(→교육지원청 감사부서)**	
학교	재발방지대책 수립 및 보고서 제출	• **재발방지대책 수립·이행** - 고충심의위원회 심의결과 후속 조치 이행 - 조정·중재 시 합의사항 이행 여부 모니터링 - 피해자 보호 조치 및 2차 피해 여부 모니터링은 모든 단계에서 필요하며 종결 이후에도 지속 시행 • **재발방지대책 보고서 제출** - 발생 사실을 안 날(신고일)로부터 3개월 이내, 교육지원청(업무담당부서), 교육청(생활교육과), 성평등가족부(성폭력방지과)로 제출 **※ 사건 발생사실 미통보한 경우도 재발방지대책은 성평등가족부 보고 필수**	

3 교원[피해] - 학생[가해] 사안 처리 절차

주관	단계	공통	교원(피해)-학생(가해)
학교	상담·신고	• **성희롱·성폭력 고충상담 및 인지** - 관리자에 사안 내용 보고 • **피해자 의사에 따른 사안 접수** - (신고 접수 미희망 시)상담 후 종결 - (신고 접수 희망 시)초기 사실확인 및 사안 접수 ※ 중대·긴급 사안인 경우 교육지원청에 우선 유선 보고 • **수사기관 신고: 피해자가 학생인 경우 필수**	• **성희롱·성폭력 고충상담 및 인지** - 사안 접수 미희망 시 상담 후 종결 - **(안내1)** 교육활동 침해 신고 시 교권보호위원회 요청(교권업무담당자)요청(교권업무담당자) - **(안내2)** 교육활동 침해 미신고 시 고충심의위원회(교육지원청), 학생생활교육위원회(학교) 개최 • **(교육활동 침해 미신고 시) 초기 사실확인 및 사안 접수** - 사안 접수 희망 시: 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 • **(교육활동 침해 미신고 시) 사실확인(조사) 주체** - 사안처리지원단(교원) - 학생생활교육담당자(학생)
	긴급 조치	• **피해자·피신고인 긴급 분리(보호) 조치** - 피해자·피신고인 분리 조치(학교 내) 및 피해자 심리상담 연계 • **비밀유지, 접촉금지 등 2차 피해 예방 준수 고지** - 사안 처리 업무담당자 및 관련자 비밀유지 서약서 작성	
	발생 보고	• **성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서 작성 및 제출** - 교육지원청(업무담당부서), 교육청(생활교육과) 보고 - 성평등가족부(성폭력방지과)는 피해자의 명시적 반대가 없는 경우 제출	• **성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서 작성 및 제출** - 교육활동침해 신고 시에도 성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서 작성 및 제출
	사안 조사 및 심의 의뢰	• **성희롱·성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의 의뢰 공문 발송** - 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 등 첨부(→교육지원청)	
교육지원청	사실확인(조사)	• **성희롱·성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의 의뢰 공문 접수** • **사실확인(조사) 계획 수립** • **성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원)을 통한 사실확인(조사)** - 관련자(피해자/참고인/피신고인) 대상 사실확인(조사) - 사실확인(조사) 결과보고서 작성 - 관련자가 학생인 경우 관련 부서 협조를 통해 사실확인(조사) • **사실확인(조사) 결과 보고** - 공문 접수일부터 **20일 이내** 조사 완료(필요시 **10일 범위 내 연장** 가능)	
학교	조사 협조	• **사실확인(조사) 협조** • **필요 시 성희롱·성폭력 예방교육 및 전수조사 실시**	• **(교육활동 침해 미신고 시) 가해학생·참고인(학생인 경우) 사실확인(조사)** - 학생생활교육담당자 • **가해학생 사실확인 결과 공유**

주관	단계	공통	교원(피해)-학생(가해)
교육지원청	심의 및 결과 통보	• **고충심의위원회 개최 계획 수립** • **고충심의위원회 개최** 위원회 개최 → 비밀유지 서약서 작성 → 제척·회피·기피 여부 확인 → 사실확인 결과 보고 및 쟁점 파악 → 피해 관련 학생 및 가해 관련 교직원 의견진술, 질의응답 → 고충심의위원회 심의·의결 • **고충심의위원회 심의** - ① 성희롱·성폭력 여부에 대한 판단(2차 피해 포함) - ② 피해자 보호 조치 권고, 2차 피해 방지를 위한 조치 권고 - ③ 그 밖에 성희롱·성폭력 재발 방지에 관한 사항 권고 • **고충심의위원회 심의결과 서면 통보(→당사자, 소속학교)** • **심의결과 성희롱·성폭력 해당 시 감사 요청(→교육지원청 감사부서)**	• **(교육활동 침해 미신고 시) 학생생활교육위원회 개최** - 학생생활규정에 따라 행위학생 조치 ※ 교육활동 침해 신고 시 지역교권보호위원회 결과에 따라 조치
학교	재발방지대책 수립 및 보고서 제출	• **재발방지대책 수립·이행** - 고충심의위원회 심의결과 후속 조치 이행 - 조정·중재 시 합의사항 이행 여부 모니터링 - 피해자 보호 조치 및 2차 피해 여부 모니터링은 모든 단계에서 필요하며 종결 이후에도 지속 시행 • **재발방지대책 보고서 제출** - 발생 사실을 안 날(신고일)로부터 3개월 이내, 교육지원청(업무담당부서), 교육청(생활교육과), 성평등가족부(성폭력방지과)로 제출 **※ 사건 발생사실 미통보한 경우도 재발방지대책은 성평등가족부 보고 필수**	

4 교직원[피해] - 학생[가해] 사안 처리 절차

주관	단계	공통	교직원(피해)-학생(가해)
학교	상담·신고	• **성희롱·성폭력 고충상담 및 인지** - 관리자에 사안 내용 보고 • **피해자 의사에 따른 사안 접수** - (신고 접수 미희망 시)상담 후 종결 - (신고 접수 희망 시)초기 사실확인 및 사안 접수 ※ 중대·긴급 사안인 경우 교육지원청에 우선 유선 보고 • **수사기관 신고: 피해자가 학생인 경우 필수**	• **성희롱·성폭력 고충상담 및 인지** - 사안 접수 미희망 시 상담 후 종결 • **초기 사실확인 및 사안 접수** - 사안 접수 희망 시: 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 • **사실확인(조사) 주체** - 사안처리지원단(교직원) - 학생생활교육담당자(학생)
	긴급 조치	• **피해자·피신고인 긴급 분리(보호) 조치** - 피해자·피신고인 분리 조치(학교 내) 및 피해자 심리상담 연계 • **비밀유지, 접촉금지 등 2차 피해 예방 준수 고지** - 사안 처리 업무담당자 및 관련자 비밀유지 서약서 작성	
	발생 보고	• **성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서 작성 및 제출** - 교육지원청(업무담당부서), 교육청(생활교육과) 보고 - 성평등가족부(성폭력방지과)는 피해자의 명시적 반대가 없는 경우 제출	• **피해자·피신고인 긴급 분리(보호) 조치, 보호자 연락**
	사안 조사 및 심의 의뢰	• **성희롱·성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의 의뢰 공문 발송** - 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 등 첨부(→교육지원청)	
교육 지원청	사실확인 (조사)	• **성희롱·성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의 의뢰 공문 접수** • **사실확인(조사) 계획 수립** • **성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원)을 통한 사실확인(조사)** - 관련자(피해자/참고인/피신고인) 대상 사실확인(조사) - 사실확인(조사) 결과보고서 작성 - 관련자가 학생인 경우 관련 부서 협조를 통해 사실확인(조사) • **사실확인(조사) 결과 보고** - 공문 접수일부터 **20일 이내** 조사 완료(필요시 **10일 범위 내 연장** 가능)	
학교	조사 협조	• **사실확인(조사) 협조** • **필요 시 성희롱·성폭력 예방교육 및 전수조사 실시**	• **가해 학생 사실확인(조사) 결과 공유** - 가해학생·참고인(학생인 경우) 사실확인(조사)은 학생생활교육담당자

주관	단계	공통	교원원(피해)-학생(가해)
교육지원청	심의 및 결과 통보	• **고충심의위원회 개최 계획 수립** • **고충심의위원회 개최** 위원회 개최 → 비밀유지 서약서 작성 → 제척·회피·기피 여부 확인 → 사실확인 결과 보고 및 쟁점 파악 → 피해 관련 학생 및 가해 관련 교직원 의견진술, 질의응답 → 고충심의위원회 심의·의결 • **고충심의위원회 심의** - ① 성희롱·성폭력 여부에 대한 판단(2차 피해 포함) - ② 피해자 보호 조치 권고, 2차 피해 방지를 위한 조치 권고 - ③ 그 밖에 성희롱·성폭력 재발 방지에 관한 사항 권고 • **고충심의위원회 심의결과 서면 통보(→당사자, 소속학교)** • **심의결과 성희롱·성폭력 해당 시 감사 요청(→교육지원청 감사부서)**	• **학생생활교육위원회 개최** - 학생생활규정에 따라 행위학생 조치
학교	재발방지대책 수립 및 보고서 제출	• **재발방지대책 수립·이행** - 고충심의위원회 심의결과 후속 조치 이행 - 조정·중재 시 합의사항 이행 여부 모니터링 - 피해자 보호 조치 및 2차 피해 여부 모니터링은 모든 단계에서 필요하며 종결 이후에도 지속 시행 • **재발방지대책 보고서 제출** - 발생 사실을 안 날(신고일)로부터 3개월 이내, 교육지원청(업무담당부서), 교육청(생활교육과), 성평등가족부(성폭력방지과)로 제출 **※ 사건 발생사실 미통보한 경우도 재발방지대책은 성평등가족부 보고 필수**	

5 유형별 사안처리 절차 종합

학생 간 성희롱·성폭력 사안은 학교폭력에 해당하므로 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 및 같은 법 시행령, 『학교폭력 사안처리 가이드북』 (교육부)의 기본절차 및 구체적 안내를 따라야 하며 '학교폭력 전담기구' 또는 '학교폭력 전담조사관'이 관련 학생에 대한 사안 조사를 하고 학교폭력대책심의위원회에서 심의·의결

주관	단계	공통	학생(피해)-교직원(가해)	교직원(피해)-교직원(가해)	교원(피해)-학생(가해)	교직원(피해)-학생(가해)
학교	상담·신고	• **성희롱·성폭력 고충상담 및 인지** - 관리자에 사안 내용 보고 • **피해자 의사에 따른 사안 접수** - (신고 접수 미희망 시)상담 후 종결 - (신고 접수 희망 시)초기 사실확인 및 사안 접수 ※ 중대·긴급 사안인 경우 교육지원청에 우선 유선 보고 • **수사기관 신고: 피해자가 학생인 경우 필수**	• **사안 접수** - 학교폭력 신고 접수 대장 작성(학교폭력 전담기구 접수) - 성희롱·성폭력 사안 접수 (고충상담원) - 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 작성(업무담당자) ※ 조정·중재 불가 • **사실확인(조사) 주체** - 사안처리지원단 (가해교직원) - 학교폭력 전담기구 또는 학교폭력 전담조사관(피해학생) • **수사기관 신고** - 피해자가 학생인 경우 필수	• **성희롱·성폭력 고충상담 및 인지** - 사안 접수 미희망 시 상담 후 종결 • **초기 사실확인 및 사안 접수** - 신고 접수 희망 시 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 • **조정 및 중재** - 사안 접수 후 피해자가 명시적으로 조정·중재 요청 시 피해자 요구사항 확인하여 관리자 보고 후 진행 - 고충심의위원회 개최 전까지 가능	• **성희롱·성폭력 고충상담 및 인지** - 사안 접수 미희망 시 상담 후 종결 - **(안내1)** 교육활동 침해 신고 시 교권보호위원회 요청(교권업무 담당자) - **(안내2)** 교육활동 침해 미신고 시 고충심의위원회(교육지원청), 학생생활교육위원회(학교) 개최 • **(교육활동 침해 미신고 시) 초기 사실확인 및 사안 접수** - 사안 접수 희망 시: 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 • **(교육활동 침해 미신고 시) 사실확인(조사) 주체** - 사안처리지원단(교원) - 학생생활교육담당자(학생)	• **성희롱·성폭력 고충상담 및 인지** - 사안 접수 미희망 시 상담 후 종결 • **초기 사실확인 및 사안 접수** - 사안 접수 희망 시: 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 • **사실확인(조사) 주체** - 사안처리지원단(교직원) - 학생생활교육담당자(학생)
	긴급 조치	• **피해자·피신고인 긴급 분리(보호) 조치** - 피해자·피신고인 분리 조치(학교 내) 및 피해자 심리상담 연계 • **비밀유지, 접촉금지 등 2차 피해 예방 준수 고지** - 사안 처리 업무담당자 및 관련자 비밀유지 서약서 작성				• **피해자·피신고인 긴급 분리(보호) 조치, 보호자 연락**
	발생 보고	• **성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서 작성 및 제출** - 교육지원청(업무담당부서), 교육청(생활교육과) 보고 - 성평등가족부(성폭력방지과)는 피해자의 명시적 반대가 없는 경우 제출			• **성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서 작성 및 제출** - 교육활동침해 신고 시에도 성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서 작성 및 제출	
	사안 조사 및 심의 의뢰	• **성희롱·성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의 의뢰 공문 발송** - 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 등 첨부(→교육지원청)				

주관	단계	공통	학생(피해)- 교직원(가해)	교직원(피해)- 교직원(가해)	교원(피해)- 학생(가해)	교직원(피해)- 학생(가해)
교육 지원청	사실 확인 (조사)	• **성희롱·성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의 의뢰 공문 접수** • **사실확인(조사) 계획 수립** • **성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원)을 통한 사실확인(조사)** - 관련자(피해자/참고인/피신고인) 대상 사실확인(조사) - 사실확인(조사) 결과보고서 작성 - 관련자가 학생인 경우 관련 부서 협조를 통해 사실확인(조사) • **사실확인(조사) 결과 보고** - 공문 접수일부터 20일 이내 조사 완료 (필요시 10일 범위 내 연장 가능)	• **피해학생 조사** - 학교폭력 전담기구 (학교폭력 전담조사관) • **피신고인·참고인(교직원) 조사** - 성희롱·성폭력 사안처리지원단 (조사위원) 실시 ※ 조사 전 신고 내용 사전 검토 ※ 사실확인(조사) 결과보고서 작성			
학교	조사 협조	• **사실확인(조사) 협조** • **필요 시 성희롱·성폭력 예방교육 및 전수조사 실시**			• **(교육활동 침해 미신고 시)** **가해학생·참고인(학생인 경우)** **사실확인(조사)** - 학생생활교육담당자 • **가해학생 사실확인 결과 공유**	• **가해 학생 사실확인(조사) 결과 공유** - 가해학생·참고인(학생인 경우) 사실확인(조사)은 학생생활교육담당자
교육 지원청	심의 및 결과 통보	• **고충심의위원회 개최 계획 수립** • **고충심의위원회 개최** 위원회 개최 → 비밀유지 서약서 작성 → 제척·회피·기피 여부 확인 → 사실확인 결과 보고 및 쟁점 파악 → 피해 관련 학생 및 가해 관련 교직원 의견진술, 질의응답 → 고충심의위원회 심의·의결 • **고충심의위원회 심의** - ① 성희롱·성폭력 여부에 대한 판단(2차 피해 포함) - ② 피해자 보호 조치 권고, 2차 피해 방지를 위한 조치 권고 - ③ 그 밖에 성희롱·성폭력 재발 방지에 관한 사항 권고 • **고충심의위원회 심의결과 서면 통보(→당사자, 소속학교)** • **심의결과 성희롱·성폭력 해당 시 감사 요청** **(→교육지원청 감사부서)**	• **학교폭력대책심의위원회 개최** - 피해학생 보호조치만 가능		• **(교육활동 침해 미신고 시)** **학생생활교육위원회 개최** - 학생생활규정에 따라 행위학생 조치	• **[학교] 학생생활교육위원회 개최** - 학생생활규정에 따라 행위학생 조치
학교	재발방지 대책수립 및 보고서 제출	• **재발방지대책 수립·이행** - 고충심의위원회 심의결과 후속 조치 이행 - 조정·중재 시 합의사항 이행 여부 모니터링 - 피해자 보호 조치 및 2차 피해 여부 모니터링은 모든 단계에서 필요하며 종결 이후에도 지속 시행 • **재발방지대책 보고서 제출** - 발생 사실을 안 날(신고일)로부터 3개월 이내, 교육지원청(업무담당부서), 교육청(생활교육과), 성평등가족부(성폭력방지과)로 제출 ※ 사건 발생사실 미통보한 경우도 재발방지대책은 성평등가족부 보고 필수				

경기도교육청

학교 내 성희롱·성폭력 사안 처리 업무 안내서



Ⅳ

사안 처리 단계별 세부 절차

교직원[피해]-교직원[가해]

01. 접수 및 상담 단계 [학교]

02. 조사 단계 [교육지원청]

03. 심의 단계 [교육지원청]

04. 종결 단계 [학교]

1 접수 및 상담 단계 [학교]

1 업무 흐름

상담·신고	• **성희롱·성폭력 고충상담 및 인지(학교 고충상담창구)** - 피해자, 피신고인, 관리자, 제3자(목격자) 모두 상담 신청 및 신고 가능 • **상담 및 성희롱·성폭력 고충상담일지 작성** - 사안 개요 및 증거 정황 정보 파악 - 사안으로 인한 고충 파악 - 피해자 대응 및 피신고인의 전후 행동 파악 • **신고 접수에 따른 사안 처리 안내** - 접수 이전의 사안 관련 상담기록은 신고 절차를 대체할 수 없음
	• **피해자 의사에 따른 사안 접수** - (신고 접수 미희망 시) 미접수, 상담 후 종결 가능 - (신고 접수 희망 시) 초기 사실확인, 사안 접수, 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 등 작성 - (조정·중재 요청 시) 조정·중재 완료 후 관리자 보고 • **피해자에게 수사기관 신고 안내** ※ 아동·청소년이 피해자인 경우 신고 의무 있음
긴급 조치	• **피해자·피신고인 긴급 분리(보호) 조치** - 분리 조치 및 전문기관 심리상담 연계 • **비밀유지, 접촉금지 등 2차 피해 예방 준수 고지**
발생 보고	• **성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서 작성 및 제출** - ①교육지원청(업무담당부서), ②교육청(생활교육과) 제출 - ③성평등가족부(성폭력방지과) ※ 피해자의 명시적 반대가 없는 경우 성평등가족부(성폭력방지과) 제출
사안 조사 및 심의 의뢰	• **성희롱·성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의 의뢰** - 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 등 첨부 - (제출처) 교육지원청 업무담당부서

[성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서]

- 성평등가족부 지정 엑셀서식에 작성하여 제출(시트 변형 금지)
  - 서식 탑재 위치: 경기도교육청 누리집 > 뉴스/소식 > 통합자료실 > 생활교육과 > 성희롱으로 검색

2 처리 절차

상담·신고 → 긴급조치 → 발생보고 → 사안조사 및 심의 의뢰

가 상담·신고

1) 성희롱·성폭력 고충상담 및 인지

- 서면, 전화, 통신 및 방문 등의 방법으로 상담을 신청한 경우
- 소문, 설문조사(실태조사)나 성희롱 · 성폭력 목격자, 교육청 성폭력 전담신고센터, 타 기관(수사기관이나 외부 상담 등)의 통보 등을 통해 인지한 경우 사안 관련자와 연락하여 상황 파악 필요

※ 피해자에게 외부 절차(국가인권위원회 진정, 수사기관 신고, 민사상 손해배상 등 신청, 성폭력 상담 전문기관 이용 등) 활용 가능 안내

※ 사안 관련자가 관리자에게 신고하는 경우, 관리자는 피해자가 고충상담창구에서 상담받을 수 있도록 함

※ 신고인 또는 피신고인이 고충상담원인 경우, 관리자가 고충상담원 재지정

2) 상담 및 성희롱·성폭력 고충상담일지 작성

상담 시 유의사항

- 피해자가 희망하는 성(性)의 상담자가 비밀이 유지될 수 있는 독립된 공간에서 상담 진행
- 피해자가 익명 처리를 원할 경우 사안 기록 및 사안 처리 과정 전반에 익명 처리 진행
- 경청·심리적 공감 및 지지를 통한 라포 형성
- 사안에 대해 구체적으로 설명할 수 있도록 열린 질문과 경청
- 사안에 대한 호기심 질문이나 성적 굴욕감, 불쾌감 줄 수 있는 질문은 하지 않음
- 향후 결과에 대해 자의적·단정적 판단으로 피해자가 왜곡된 기대를 하지 않도록 함
- 피해자에게 개인적으로 궁금한 사항을 캐묻거나 자세하게 말하라고 채근하지 않음
- 피해자의 당시 대처와 행동에 관한 판단과 충고는 하지 않음
- 피해자 스스로 이야기의 수준과 내용을 결정하도록 배려

- 피해자의 고충 파악을 위한 상담 진행
  - 안내 사항
    - ▸ 정확한 고충처리제도(관련 법령, 지침, 고충처리 절차, 피해자 보호 등) 안내
    - ▸ 비밀유지의 원칙 및 준수 협조 안내
  - 사안 확인 사항

순번	항목	예시
1	• 고충파악의 정확성 확보를 위해 상담 녹음 동의 여부 의사 확인	
2	• 사안 당사자 관계 및 관련자 정보 확인	당사자 관계, 당사자·관련자 정보(이름, 소속, 지위, 연락처 등)
3	• 사안 개요 파악	발생장소, 시간, 당시 상황, 행위유형, 반복성, 지속기간 등
4	• 사안이 야기한 고충(피해, 어려움) 파악	생각·심경, 일상·직장생활의 어려움 (정신적 고통, 신체손상, 직무상 불이익 등)

순번	항목	예시
5	• 증거정황 정보 확인	목격자, 증거자료, 일지, 주고받은 메시지, 통화녹음, CCTV, 진료기록 등
6	• 피해대응과 피신고인의 전후 행동 파악	피해 당시·이후 대응(주변인 상의), 피신고인이 피해자에게 취한 행동, 피신고인의 이전 유사 언동 여부
7	• 피해자가 원하는 사안 해결방향 탐색	상담을 통해 얻고자 하는 것, 가장 원하는 것, 가장 두려운 것, 예상되는 최상·최악의 상황
8	• 피신고인·고충상담원·관리자·학교에 바라는 사항 파악	피해자 보호, 2차 피해 방지, 당사자 분리, 피신고인 조치·징계, 재발방지 등
9	• 다양한 해결방식의 장·단점 검토 및 피해자가 원하는 해결 방안 선택	우선 상담 지속, 조정 및 중재, 조사·심의처리, 외부해결(국가기관·사법기관) 등

사안 개요 파악을 위한 개방형 질문

- 무엇에 대해 이야기하고 싶으세요?
- 그날 어떤 일이 있었는지에 대해 이야기해 주세요.
- 언제 그런 일이 일어났나요?
- 어디서 일어난 일인가요?
- 그 사람이 무엇을 어떻게 했는지 구체적으로 말씀해 보시겠어요?
- 그 사람이 사용한 표현을 그대로 말씀해 주세요.

상담 신청 계기 및 원하는 것을 파악하는 개방형 질문

- 사안 관련하여 상담받아야겠다고 마음먹은 계기가 있으세요?
- 피신고인에게 바라는 것이 있다면 이야기해 주세요.
- 상담을 통해 얻고 싶은 것을 말씀해 주세요.
- 고충상담창구에 원하는 바를 말씀해 주세요.
- 주변인이나 학교 관계자에게 바라는 것이 무엇인가요?
- 학교에 요청하고 싶은 것을 말씀해 주세요.
- 지금 마음이 어떠세요?

- 상담 결과
  - 성희롱·성폭력 고충상담일지 작성 및 보관, 관리자에게 보고
    ※ 성희롱·성폭력 고충상담일지는 고충상담원만 열람할 수 있도록 잠금장치가 있는 곳에 별도 관리
  - 피해자가 선택한 해결 방안으로 사안 처리 절차 진행
  - 미신고 결정으로 인한 상담종결 시 종결 사유 기록

3) 피해자 의사에 따른 사안 접수

신고 접수 미희망 시	• 피해자가 명시적으로 조사 요청 없이 상담으로 종결을 원할 경우 - 유사 사안 재발 시 대처 요령과 추후 즉각 재상담이 가능함을 안내 - 지속적인 모니터링 실시
신고 접수 희망 시	• 신고 결정 시 사안 접수 안내 - 피해자에게 사안 처리 절차, 비밀유지 준수, 성희롱·성폭력 사안의 상급기관 보고, 교육지원청 사안 담당부서 등을 사전 안내
조정·중재 요청 시	• 조정·중재 완료 후 관리자 보고

4-1) 사안 신고 접수

성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청	• 피해자가 사안 조사를 원하는 경우 사안 신고 접수 • 피해자가 문서를 작성하기 어려울 때는 구술로 신고 접수 가능하며, 녹음 시 동의 필수 • 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서가 접수되면 관리자에 보고 • 피해자가 여러 명으로 확인되어 전수조사가 필요한 경우, 소문 유포 및 2차 피해 발생이 우려될 경우 사안 발생 초기부터 교육지원청과 협력
성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 작성	• (신고 내용) 문제가 되는 행위, 지속성의 여부, 목격자 유무 등을 육하원칙에 따라 기록 • (필요 보호 조치) 피신고인 분리 조치, 재발방지를 위한 요구사항 등 • (피해 사실) 구체적 피해 사실을 육하원칙에 따라 신청 취지 등을 기재 • (요구사항) 피해 관련 요구사항을 기재 • (조사희망 일시 및 장소) 피해자의 1, 2희망 일시와 장소를 기재 • 수사기관 신고 여부 파악, 외부기관(국가인권위원회 등) 신고 여부 파악, 성평등가족부 사건 발생사실 통보서 제출 의사 확인 • 신청일 기재 및 신청인 서명 필수
민감정보처리 동의서 및 비밀유지 서약서 작성	• (민감정보처리 동의서) 신고인, 피해자/참고인/피신고인, 업무관리자 • (비밀유지 서약서) 신고인, 피해자/참고인/피신고인, 업무 관련자 **※ 학교는 사안 신고 접수 시 작성 가능한 범위까지 제출**

4-2) 성희롱 사안의 조정 및 중재

조정·중재가 가능한 경우 (피해자의 의사를 존중하여 진행)
• 피해자가 조정을 요청하고 피신고인이 조정에 동의하여 양측이 합의하고자 하는 경우 • 사안이 경미한 경우, 사안의 사실관계가 명확한 경우, 내부적 해결을 원하는 경우, 공식적 신고를 원하지 않는 경우, 관계의 회복이 목표인 경우 **※ 피해자가 명시적으로 요청한 경우 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의 전까지 가능**

- 성희롱 사안 조정·중재 시 유의사항
  - **(시작)** 피해자가 사안 접수를 하고 명시적으로 조정·중재를 요청하면, 고충상담원은 요청사항을 확인하여 관리자에게 보고하고 조정·중재 시작
  - **(장소)** 사안 조사를 교육지원청에 의뢰한 이후 조정·중재 요청 시, 조정·중재는 피해자 소속학교에서 진행
  - **(조정인)** 중립성과 공정한 태도 유지, 비밀유지 준수와 개인정보 보호 및 2차 피해 방지
  - **(고충상담원)** 비밀유지 하에 피신고인과 면담하여 조정·중재 진행
    ※ 조정·중재 시 **교육지원청 사안처리지원단 지원 요청 가능**
  - **(합의 도출)** 조정·중재 시 피해 정도와 피해자의 요구사항을 참고하여 피해자와 피신고인이 합의할 수 있는 조건들을 도출하도록 함
  - **(합의서 작성)** 조정·중재 시 당사자 간 대면하지 않고 조정·중재 합의서를 작성(3부)하여 관리자 보고 후 당사자 배부 및 고충상담창구에 보관
    ※ 피해자가 원하면 대면 조정·중재 가능
    ※ 조정·중재 합의서는 비밀유지 준수 및 개인적 연락/접근/접촉금지 및 피해자의 요청사항 등 포함 작성
  - **(종결 이후 조사, 상담 가능 안내)** 조정·중재로 사안이 종결되었더라도, 이후 합의 불이행, 성희롱 재발, 2차 피해 발생 시 언제든지 조사 신청 및 상담 가능함을 당사자에 안내

나 긴급 조치

1) 피해자·피신고인 분리 조치 (중요)

- **(분리조치 검토)** 상담 및 신고 접수 단계에서부터 2차 피해 방지를 위해 피해자·피신고인의 분리 조치 필요성 반드시 검토
  - 성희롱·성폭력 사안 관련 내용이나 피해자의 인적사항 등의 비밀이 누설되지 않도록 유의
  - 피신고인을 포함한 관련자 비밀유지 준수 의무 고지
- **(분리조치 결정 시 참고사항)** 분리조치 시 사실관계 확인이 중요하며 피해자 진술의 구체성 및 목격자 등의 참고인 진술, CCTV 등 증거자료의 확보 여부, 피신고인이 혐의를 인정할 경우 등을 종합적으로 판단하여 실시
- **(분리조치 실시)** 피해자의 명시적인 분리 의사를 확인하고 관리자에게 보고 후, 관리자의 판단으로 분리 조치 범위(동선 분리, 업무·공간 분리, 업무 배제, 병가, 연가 승인 등) 및 기간을 결정하고 적극 분리(권고)
  ※ 교직원의 경우 복무규정 범위 내에서 가능
- **(분리조치 안내)** 피해자·피신고인이 같은 기관에 근무하지 않을 경우, 별도로 분리 조치를 시행할 필요는 없지만 2차 피해 방지를 위해 개별 접촉금지를 반드시 알려야 함
- **(직위해제 가능)** 피신고인(교직원)에 대한 수사 개시가 통보된 경우, 교육지원청은 직위해제 처분을 할 수 있음

2) 전문기관 연계 상담 지원

- 피해자의 의사 및 상태 등을 파악하여 필요 시 외부 전문기관 연계 심리상담이나 치유 지원 안내
  ※ V.5. [참고] 성희롱·성폭력 피해 지원기관

상담·신고 → 긴급조치 → **발생보고** → 사안조사 및 심의 의뢰

다 사건 발생사실 보고

1) 성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서 제출

- **(제출처)** 교육지원청(업무담당부서), 교육청(생활교육과), 피해자의 명시적 반대가 없는 경우 성평등가족부(성폭력방지과) 제출
  ※ 학생이 피해자인 경우 사안 인지 후 48시간 이내 보고
- **(긴급사안)** 사안이 언론보도 되는 등 긴급하거나 중대한 경우 교육지원청 업무담당자에게 유선 보고 후 서면 보고
- **(작성 시 유의사항)**
  - 개인정보 보호를 위해 피해자·피신고인의 신상정보는 익명 처리 가능
  - 육하원칙에 따라 사안 개요를 구체적으로 작성
  - 피해자와 피신고인의 소속기관이 다른 경우, 피신고인 소속기관에서 사건 발생사실 통보서 제출
    ※ 피해자 소속기관은 피해자 보호 및 지원, 2차 피해 예방을 위해 필요한 조치에 집중

상담·신고 → 긴급조치 → 발생보고 → **사안조사 및 심의 의뢰**

라 사안 처리 의뢰

1) 성희롱·성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의 의뢰

- 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서, 민감정보처리 동의서, 비밀유지 서약서 등을 첨부하여 관할 교육지원청으로 공문 제출
- 피해자가 제출한 진술서 및 관련 증거자료 첨부 가능

2 조사 단계 [교육지원청]

1 업무 흐름

접수 및 계획 수립	• **학교의 사안 조사 및 고충심의위원회 심의 의뢰 공문 접수** • **사실확인(조사) 계획 수립** - 성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원) 배정(당사자 소속학교 고충상담원 지원) - 사안 발생 현황 등 확인 - 사실확인(조사) 문답서 사전 작성 및 준비 - 피해자 다수 시 개별 장소 분리조사 계획 반영 - 공문 접수 후 20일 이내 조사 완료(필요시 10일 연장)
사실확인 (조사)	• **사실확인(조사) 개시 통보** - 출석 통지서 전달을 통한 사실확인(조사) 개시 통보 - 성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원) 배정 • **사실확인(조사) 진행** ※ 조사순서: 피해자 → 참고인(필요시) → 피신고인 - 진술환경 및 자료 확보(당사자 소속학교 고충상담원 지원) - 질의응답 및 발언 기회 제공 - 사실확인(조사) 문답서 확인 서명 • **사실확인(조사) 결과보고서 작성(성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원))** • **사실확인(조사) 결과보고서 확인 및 보고(업무담당자)**

2 처리 절차

가 사실확인(조사) 계획 수립

1) 사실확인(조사) 계획 수립 및 성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원) 배정

- 사안 발생 현황 등 확인
- 피해자 다수 시 개별 장소에서 분리하여 조사할 수 있도록 계획 반영
- 교육지원청 성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원) 배정(당사자 소속학교 고충상담원 지원)
- 공문 접수 후 20일(근무일 기준) 이내 조사를 완료하되 사안이 복잡하거나 특별한 사정이 있는 경우 10일 연장

나 사실확인(조사)

사실확인(조사) 개시 통보 → 사실확인(조사) 진행 → 사실확인(조사) 결과보고서 작성 → 사실확인(조사) 결과 확인 및 보고

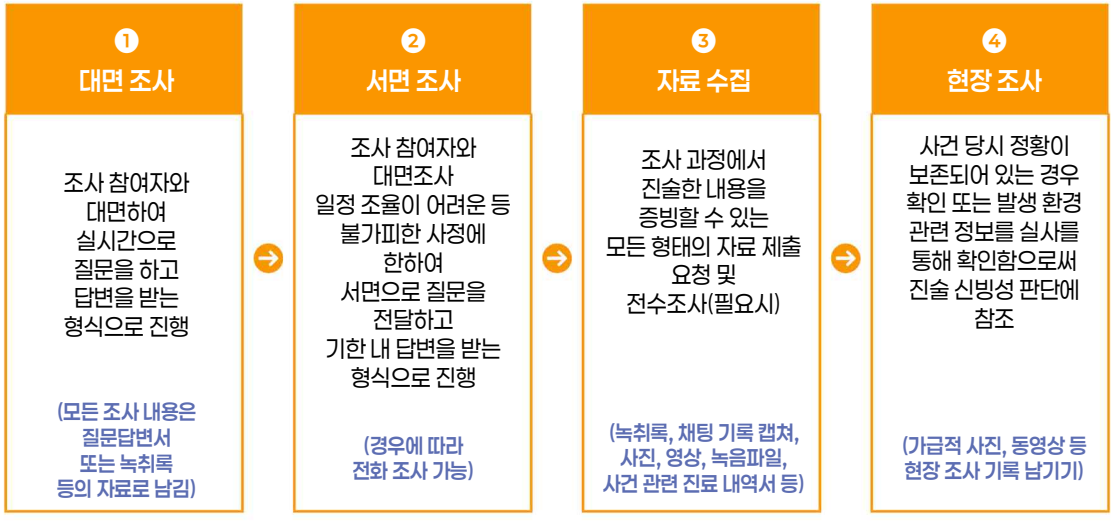
1) 사실확인(조사) 개시 통보

출석 통지서 전달을 통한 사실확인(조사) 개시 통보	• 피해자 및 신고인(피해자와 다를 경우)에게 신고접수 사실 및 조사 개시 안내 • 피해자, 참고인, 피신고인 출석 통보 및 비밀유지 준수와 2차 피해 금지 등 안내 ※ 성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원) 및 조사 내용을 보고 받은 사람에게 비밀유지 서약서 제출 받음 • 피해자, 피신고인 출석 통보 시 정당한 이유나 절차 없이 2회 이상 출석을 거부할 경우 당사자의 진술 및 자기 방어권을 포기하는 것으로 간주 • 대면 문답조사가 원칙이며 부득이한 경우 서면, 전화, 이메일로 문답 조사 가능 (자필 서명 필수)
성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원) 배정	• 공정하고 전문적인 조사를 위하여 성희롱·성폭력 사안처리지원단 중 조사위원(외부 전문가)이 실시 • 일반적으로 피해자, 참고인, 피신고인, 보완조사의 순서로 진행
사실확인(조사) 시 학교의 역할	• 대면조사 일정 및 장소 조율, 대면조사 진행 시 장소 제공 • 해당 학교 고충상담원은 조사 지원, 피해자에 진행 상황 안내, 2차 피해 예방, 당사자에 대한 안내 등 역할 수행
성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원) 역할	• 성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원)은 당사자 관련 개략적 정보(학교급, 당사자의 신분/성별/연령대), 사건유형 파악, 피해자의 상태 및 요구사항, 긴급조치 사항, 신고서 등 관련 서류 확인 • 성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원)은 사실확인(조사) 문답서를 사전 작성하여 당사자 사실확인(조사) 준비 • 참고인, 피신고인에 비밀유지 서약서를 제출받고, 동의를 받아 녹음 가능 • 고충심의위원회에서 성희롱·성폭력 여부를 판단할 수 있도록 당사자 적격성, 업무 관련성, 성적 언동 여부, 성희롱·성폭력 행위로 인한 피해 내용 등 조사 • 조사할 내용을 체계적으로 정리한 사실확인(조사) 문답서를 사용하여 사실관계를 정확하게 확인 • 객관적으로 입증 가능한 자료* 제출을 안내하고, 조사 내용은 서면 기록하고, 조사결과를 사실확인(조사) 문답서로 작성하여 당사자 확인(자필서명 필수) * 영상파일, 문자메시지, SNS 화면캡처 등 • 피해자와 피신고인 소속학교가 다른 경우, 피신고인 소속학교에서 사안 조사를 교육지원청에 의뢰. 피해자가 조정·중재 요청 시, 조정·중재는 피해자 소속기관에서 진행 • 피해자 조사 시 피해자가 조정·중재를 요청하면 피해자 소속학교 고충상담창구에 조정·중재 요청서 제출을 안내하고, 조정·중재 요청서가 접수된 것을 확인 후 해당 사실을 사실확인(조사) 결과보고서에 기재하여 교육지원청 업무담당자에게 제출 • 사안 조사 완료 즉시 그 결과 및 관련 서류 전체를 교육지원청 업무담당자에게 제출

성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원) 업무흐름도



조사의 유형



2) 사실확인(조사) 진행

피해자 조사	• **초기 진술이 충분한 경우 생략 가능** ▸ 조사 목적 및 진행 과정 설명하기 ▸ 사실확인을 위해 불편한 질문을 할 수밖에 없는 점을 사전에 공지 ▸ 피해자의 인적 사항 확인 및 피신고인과의 관계 파악하기 ▸ 성희롱·성폭력 피해 사실을 확인하고 피해자의 현재 상황 및 요구사항 확인하기 ▸ 목격자 및 증거 등을 확인하고 피해자가 제출한 입증자료 검토 ▸ 사실확인(조사) 문답서를 작성한 후 피해자가 확인 서명 ▸ 조사가 진행 중인 사안에 대해 피해자가 법령에 따라 다른 기관에서 조사 또는 처리를 원하거나, 명시적으로 사안 조사에 반대하는 경우, 조사를 중지하고 종결할 수 있음 ※ 피해자가 신뢰관계인과 동석을 요청할 경우 조사에 지장을 줄 우려가 있는 등 부득이한 경우를 제외하고 동석할 수 있음
참고인 조사	• **목격자가 있는 경우(참고인 조사 거부 시 강요할 수 없음)** ▸ 참고인 조사 시 확인 사항(참고인의 인적 사항, 피해자·피신고인과의 관계, 피해자·참고인과의 관계, 참고인·피신고인과의 관계, 업무 관련성 및 개인적 친분 여부 등) ▸ 발생 시각 및 장소, 행위 내용과 횟수, 목격자 등을 육하원칙에 의거 질문 ▸ 당사가 간 진술이 다르거나 다를 것으로 예상되는 부분 등에 대해 질문 ▸ 피해자와 피신고인에게 조사대상자를 공개하지 않는다는 사실을 알려 참고인의 신변이 보호된다는 것을 설명하고, 2차 피해 예방을 위한 유의 사항 안내 ▸ 조사할 내용이 간단한 경우 신속한 조사를 위해 전화나 서면 조사 가능 ▸ 참고인의 신분과 진술 내용에 대한 비밀유지 준수와 개인정보 보호에 유의 ※ 목격자가 없는 경우 상담일지와 피해자의 진술을 통해 피해 사실을 최초로 들은 사람을 참고인 범위에 포함 가능
피신고인 조사	• **발언 기회 제공, 자료 제출 가능** ▸ 사전 안내 사항(조사 목적 및 진행 과정 설명, 피신고인의 인적사항 확인, 피해자와의 관계 파악, 성희롱·성폭력 행위에 대해 사실확인, 조사 과정에서 느낄 수 있는 불편함에 대한 사전 양해, 진술거부권 고지 등) ▸ 사안 내용 및 피해자 신상정보에 관하여 비밀유지 준수를 안내 ▸ 조사 기간 중 피해자나 주변인에게 사적 접촉 및 보복 행위 금지 안내 ※ 피해자나 주변인에게 사적 접촉 및 보복 행위 시, 신고사실 유포 시 2차 피해로 간주하여 조사가 진행되며, 이는 추가 징계사유 및 명예훼손죄가 될 수 있음을 명확히 안내 ▸ 조사의 공정성과 진술의 정확성을 위해 피신고인의 동의가 있다면 조사 과정 녹취 가능 ▸ 구체적인 확인이 필요한 상황을 질문하고 피신고인의 현재 상황 확인 ※ 참고인 진술을 해줄 수 있는 대상자가 있는지 확인 ▸ 피해자의 진술과 다른 부분은 재차 질문하여 확인, 기존의 진술과 모순되는 부분은 재확인 ▸ 자신의 감정을 직면하고 이성적인 판단을 할 수 있도록 지원 ▸ 피신고인으로 지목된 만큼 조사 과정에서 방어적이거나 감정적으로 대응할 수 있으므로, 공정하고 신중한 조사 진행

사실확인(조사) 시 유의 사항

- 성희롱·성폭력 해당 여부에 대한 예단이나 사안 당사자에 대한 편견없이 공정하고 객관적으로 조사
- 개방형 질문으로 시작하여 점차 구체적으로 사실관계(쟁점)를 확인하는 방식으로 조사
- 피해자의 책임을 묻거나 성적 굴욕감을 느끼게 하는 질문으로 2차 피해가 발생하지 않도록 유의
- 사실확인(조사) 문답서 및 증빙자료를 당사자 상호 간에 열람하는 일이 없도록 유의
- 피신고인 조사 시 피신고인이 인정하지 않은 사실이나 사안 관련 불필요한 정보를 주지 않도록 유의

사실확인(조사) 개시 통보 → 사실확인(조사) 진행 → **사실확인(조사) 결과보고서 작성** → 사실확인(조사) 결과 확인 및 보고

3) 사실확인(조사)결과보고서 작성(성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원))

보호 조치 여부 및 내용 기재	• 피신고인에 대한 분리 조치, 피해자 보호 조치 등의 긴급 조치 실시 여부 기재
사안 내용	• 사안 내용에 대해 육하원칙에 의거 기재 • 피해자, 참고인, 피신고인 서로의 진술이 달라지는 부분은 비교하여 작성
현재 상황	• 피해자와 피신고인의 현재 상황, 특이사항과 피해자의 요구사항 등을 작성 • 당사자가 심리적 위기 상황에 있거나 학교가 적극적 개입이 필요한 사항이라면 관리자와 상의하여 대처
사안 진행 및 조치 사항	• 사안 발생일부터 신고서 접수, 사안 조사일까지 진행 경과 작성
조사자 의견	• 해당 사안의 쟁점 사항 중 고충심의위원회에서 논의가 필요한 사항에 대해 조사자 의견 작성

조사자 의견 예시(고충심의위원회 논의 필요)

- 피해자 진술만 존재하고 참고인은 목격한 바 없으며, 피신고인이 부인하는 상황에서 성희롱·성폭력이 성립할 수 있는지 검토 필요
- 피신고인은 행위 사실을 인정하나 구체적 행위 내용이 피해자 진술과 다른 경우 어떤 행위를 성희롱·성폭력으로 인정할 수 있는지 검토 필요

사실확인(조사) 개시 통보 → 사실확인(조사) 진행 → 사실확인(조사) 결과보고서 작성 → **사실확인(조사) 결과 확인 및 보고**

4) 사실확인(조사)결과 확인 및 보고

- 업무담당자는 성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원)으로부터 사실확인(조사) 결과보고서를 접수하고 관리자에게 보고, 피해조사 시 취득한 관련 자료 회수 및 파기

3 심의 단계 [교육지원청]

1 업무 흐름

심의 계획 수립 및 안내	• **고충심의위원회 개최 계획 수립** • **고충심의위원회 참석 안내: 심의위원 / 당사자(피해자·피신고인)** - 피해자, 피신고인이 출석을 원하는 경우 출석하여 진술 가능



심의	• **고충심의위원회 개최 및 안내** - 위원 제척, 회피, 기피 사유 점검 - 비밀유지 준수 의무 안내 ※ 당사자(피해자·피신고인)는 각각 별도 대기실 안내 • **조사결과 보고 및 의견 진술** - 간사가 사실 관계 설명(필요 시 성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원)) - 피해자, 피신고인 참석 시 질의응답(진술에 대한 간략한 질문 가능) - 회의 전·중·후 비밀유지 준수 철저 • **심의 내용** - 성희롱·성폭력 여부에 대한 판단(2차 피해 포함) - 피해자 보호 조치, 2차 피해 방지를 위한 조치 권고 - 재발방지대책 권고 • **비밀유지 서약서 등 회의 관련 모든 자료 회수하여 보관 및 폐기** • **성희롱·성폭력 고충심의위원회 회의록 작성**



심의 결과 통보	• **심의 결과 보고** • **심의 결과 서면 통보(→당사자, 소속학교)** - 당사자: 등기우편 발송, 당사자 소속학교: 공문 발송 - 불복 절차 없음 안내 • **성희롱·성폭력 해당 시 감사 요청 공문 발송(→교육지원청 감사부서)**

2 처리 절차

가 심의 계획 수립 및 안내

1) 고충심의위원회 개최 계획 수립

- 조사 종료 후 신속히 고충심의위원회 개최
- 신속한 사안 처리를 위해 조사 개시와 동시에 고충심의위원회 개최 준비

고충심의위원회 구성·운영

구분	내용
구성	• 고충심의위원회는 위원장 1인을 포함하여 7명 이상의 위원으로 구성하되, 2명 이상의 외부 전문가(성희롱·성폭력 방지 관련)를 포함하여야 함 • 이때 특정 성별이 위원 수의 10분의 6을 초과하지 않도록 위촉하여야 함
운영	• 고충심의위원회는 성평등가족부 성희롱·성폭력 예방지침에 의해 설치한 비법정 기구임 • ① 성희롱·성폭력 해당 여부에 관한 사항 ② 피해자의 보호에 관한 사항 ③ 성희롱·성폭력의 재발 방지에 관한 사항 ④ 2차 피해 방지에 관한 사항 등을 심의·의결함 • 고충심의위원회 위원에 대해 제척·기피·회피가 가능함 • 비공개, 대면 심의를 원칙으로 하며, 재적위원의 과반수 출석으로 성원되고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함 • 피해자·피신고인이 참석하여 의견 진술 가능함(서면으로 대체 가능) • 피해자의 회복을 위해 필요한 보호 및 지원의 범위와 정도를 파악 • 수사 진행 중인 사안의 경우라도 고충심의위원회를 개최하는 것이 적절하며, 원칙적으로 고충심의위원회를 경유하도록 함 ※ 교육활동 침해 사안은 지역교권보호위원회에서 처리 • 조치사항(예시)
유의사항	• 위원장은 위원 중에서 교육장이 지명하되 교육장은 고충심의위원회의 위원이 될 수 없음 • 고충심의위원회는 피해자가 피신고인의 징계 정도를 입증하는 것이 목적이 아니라 피해자의 피해 회복을 위한 보호 및 지원이 가장 중요함을 인지 • 성희롱·성폭력 여부의 판단은 사실확인을 위한 조사를 기반으로 위원 상호 간의 신중·적법하게 검토 • 심의 결과는 피신고인에 대한 감사 및 징계 신청 근거로 참고할 수 있음 • 고충심의위원회 회의록 등 관련 자료는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 5호, 6호 비공개 대상 정보에 해당하는지를 검토하여 공개 여부를 결정하고, 수사기관이나 재판 중 법원의 사실조회 요청 등이 있을 경우 내부적인 검토를 거쳐서 공개여부를 결정 • 고충심의위원회 심의 결과는 행정청의 처분이 아니므로 결정의 취소를 구하는 행정심판, 행정소송은 불가함(별도 불복 절차 없음)

신고인(피해교직원)	피신고인(가해교직원)
- 심리상담 및 조언 - 치료 및 치료를 위한 요양 - 부서 전환 - 그 밖의 피해자 보호를 위해 필요한 조치	- 재발방지교육 이수 - 기타 조치 권고사항은 시도교육청 지침에 적용

2) 참석 안내

- 심의위원 및 당사자에게 서면으로 출석 안내 통보(등기우편, 전자우편 가능)
- 서면 통보 시 심의위원 및 당사자에게 제척, 회피, 기피 신청을 할 수 있도록 안내
- 사안 당사자가 출석을 원할 경우 출석하여 진술 가능
  (참석하지 않을 경우 서면 진술로 대체, 피해자의 신뢰관계인, 법률대리인 동석 가능)
  ※ 피해자, 피신고인이 서로 만나지 않도록 출석 시간 분리, 이동 동선 겹치지 않도록 유의
- 서류는 익명(A, B 등) 처리, 심의 결과 통보를 위한 주소 등 확인

나 심의

1) 심의 절차

단계	내용
회의 개회	• 진행 절차와 주의사항 전달 • 위원회 개최 목적을 알리고 발언 시 먼저 동의를 구해야 함을 알림 • 욕설, 폭언, 폭행 등을 할 경우에는 퇴실 조치됨을 알림 위원들의 제척사유 및 회피·기피 여부를 확인 • 회의는 비공개가 원칙이며, 비밀유지 준수 의무 안내 후 비밀유지 서약서 작성
사안 보고	• 사안 경과, 신고 내용 및 조사 결과를 육하원칙에 따라 보고
피해자 진술	• 입장·요구사항 청취, 질의응답
피신고인 진술	• 입장·소명, 질의응답
(필요시) 참고인 진술	• 사안 관련 의견 청취, 질의응답
심의	• 행위별 성희롱·성폭력의 판단(2차 피해 포함) • 피해자 보호 및 2차 피해 방지를 위한 조치 권고 • 피신고인에 대한 필요한 조치 권고 • 그 밖의 성희롱·성폭력의 재발방지에 관한 사항 권고 **※ 피신고인의 기본권을 침해하는 조치 부여 불가능** **※ 재적위원 과반수 출석, 출석위원 과반수 찬성으로 의결하되 제척·회피·기피 위원은 의결 정족수에서 제외**
자료 회수	• 모든 회의자료, 서약서 즉시 회수 및 보관, 사본 파기(비밀유지 준수 철저)

② 위원 제척·기피·회피 확인

구분	설명	주체
제척	• 그 직무의 집행에서 배제하는 것 ① 위원이 해당 사건의 피해자 또는 가해자와 친족이거나 친족이었던 경우 ② 그 밖에 위원이 해당 사건의 피해자 또는 가해자와 친분이 있거나 관련이 있다고 인정하는 경우	위원회 판단
기피	• 위원에게 공정함을 기대하기 어려운 사정이 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있는 경우	당사자
회피	• 제척 또는 기피 사유에 해당하는 경우 스스로 회피 사유 밝히고 불참할 수 있음	위원 본인

고충심의위원회 진행 시 업무담당자 유의 사항

- 회의는 비공개, 대면 원칙, 출석자 대기 공간·출석 시간·이동 동선 분리 (피해자, 피신고인, 참고인)
- 회의 진행 시 자료 및 기록 관리 철저, 개인정보 보호 및 비밀유지 준수 철저
- 자료가 유출되지 않도록 외부 공유 금지
- 인쇄된 자료가 배부된 경우에는 심의 종료 후 수거·폐기

다 심의 결과 보고 및 통보

1) 심의 결과 보고

- 등록부, 비밀유지 서약서, 심의의결서, 회의록, 심의결과 통보서 등을 첨부하여 기관의 장에게 보고

2) 심의 결과 통보

- 고충심의위원회 심의 결과를 서면으로 당사자 및 소속학교에 통보
- 통보 방법: (당사자) 등기우편 발송, (학교) 공문 시행
- 통보 내용: 신고 내용, 심의 결과 결정사항 명확히 기재

※ (피해자) 피해자 보호 조치 내용, 향후 2차 피해 발생 시 고충상담원에게 해당 사실을 알리고 조력 받을 수 있음을 안내

※ (피신고인) 비밀유지 준수, 피해자 및 참고인 등에 불이익 조치 등 2차 피해 금지에 관한 사항 안내

성희롱 불인정 시

- 심의 결과를 서면으로 당사자 및 소속학교에 통보 (비밀유지 준수, 피해자에 대한 불이익 조치 등 2차 피해 금지 사항 안내)
- 성희롱 불인정 시 피해자 후속 상담, 국가인권위원회, 노동위원회 및 고용노동관서, 민사소송, 고소·고발 가능 안내
- 성희롱이 아니라 하더라도 피신고인의 행위에 문제가 있는 경우 (괴롭힘, 성차별, 인권침해 등) 이에 대한 적절한 피해자 보호 조치와 재발방지대책을 수립·이행 안내

4 종결 단계 [학교]

1 업무 흐름

재발방지대책 수립·이행	• **심의결과를 포함한 재발방지대책 수립·이행** - 피해자 보호 조치, 2차 피해 방지를 위한 조치, 그 밖에 성희롱·성폭력의 재발 방지에 관한 사항 등 포함 • **사안 종결 후 모니터링**
재발방지대책 보고서 제출	• **재발방지대책 보고서 제출** - 발생 사실을 안 날(신고일)로부터 3개월 이내 제출 - 제출처: 교육지원청(업무담당부서), 교육청(생활교육과), 성평등가족부(성폭력방지과)
관련 문서 관리	• **문서 관리** - 보존기간: 10년 - 성희롱·성폭력 고충상담일지, 진술서 등 관련 서류는 잠금장치 있는 곳에 별도 관리(보안 철저) ※ 참고) 공공기록물 관리에 관한 법률 시행령 제26조, 학교 기록물 관리 매뉴얼

[성희롱·성폭력 사건 재발방지대책 보고서 제출]

• 성평등가족부 지정 엑셀서식에 작성하여 제출(시트 변형 금지)

- 서식 탑재 위치: 경기도교육청 누리집 > 뉴스/소식 > 통합자료실 > 생활교육과 > 성희롱으로 검색

2 처리 절차

가 재발방지대책 수립·이행

1) 고충심의위원회 심의결과를 포함한 재발방지대책 수립·이행

① 사안처리 경과 및 조치에 관한 사항
② 성희롱·성폭력 예방조치 및 예방교육의 개선 등에 관한 사항
③ 2차 피해 방지에 관한 사항
④ 그 밖에 기관 내 성희롱·성폭력 사건 재발방지를 위해 필요한 사항을 포함

- **피해자 보호**
  - 피해자·행위자 공간 분리, 부서 전환 등 적절한 조치 시행, 심리상담·의료지원 등 내·외부기관 연계
    ※ 피해자 보호 조치는 피해자 의사에 반하여 시행 불가
  - 2차 피해 예방을 위한 모니터링: 피해자에게 모니터링 목적과 방법 등 사전 안내, 일정 기간 후 피해자의 의사를 반영하여 종결
  - 피해자 추가 발생 시 신속하고 적극적인 조치 시행 등
- **행위자 대상 재발방지를 위한 성희롱·성폭력 예방교육 등**
- **학생 및 교직원 교육**
  - 성인지 감수성 향상 교육, 공동체 회복을 위한 교육(2차 피해 예방 포함) 등

※ 재발방지대책의 핵심은 '조직문화 개선'에 있으며, 학교장의 성희롱·성폭력 예방 및 근절 의지 표명과 '조직문화 변화'를 위한 조직 구성원의 성인지 감수성 제고에 있음

나 재발방지대책 보고서 제출

1) 성희롱·성폭력 사건 재발방지대책 보고서 제출

- **(제출 내용)** 사안 개요, 사안 처리 경과 및 조치사항, 재발방지 강화 방안
- **(제출 기한)** 발생 사실을 안 날(신고일)로부터 3개월 이내
- **(필수 제출)** 피해자 의사, 고충심의위원회 개최 여부, 성희롱·성폭력 판단 여부와 관계없이 필수 제출
- **(제출처)** 교육지원청(업무부서), 교육청(생활교육과), 성평등가족부(성폭력방지과)

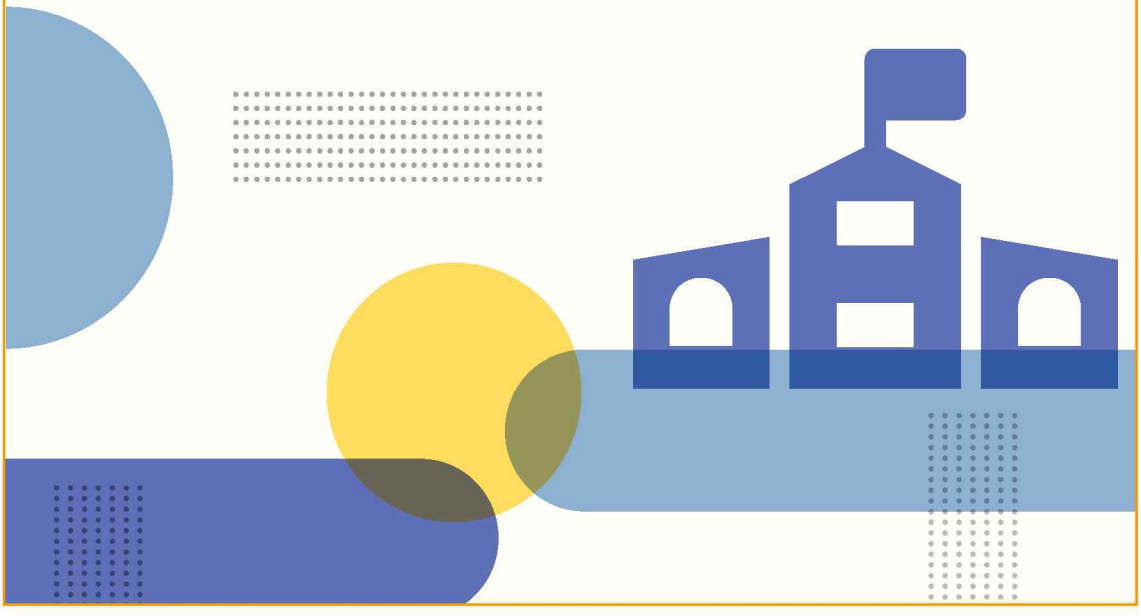
※ 피해자와 행위자의 소속기관이 다른 경우 행위자 소속기관에 재발방지대책 보고서 제출 의무가 있으며, 의무 위반 시 시정명령 및 과태료 부과 대상은 행위자가 속한 기관이 됨

3 관련 문서 관리

- 성희롱·성폭력 관련 모든 문서는 법적 증빙자료로 활용될 수 있으므로 임의 폐기 금지(보존기간 10년)
- 증거자료(USB 등)는 피해자에게 반환

경기도교육청

학교 내 성희롱·성폭력
사안 처리 업무 안내서



경기도교육청

학교 내 성희롱·성폭력 사안 처리 업무 안내서



V

기타

01. 학교 내 성희롱·성폭력 사안 관련 Q&A

02. 학교 성희롱·성폭력 예방지침(안)

03. 교육지원청 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침(안)

04. 성희롱·성폭력 예방지침 표준안 (성평등가족부)

05. [참고] 성희롱·성폭력 피해 지원기관

1 학교 내 성희롱·성폭력 사안 관련 Q&A

번호	질문 요지
1	아동·청소년 대상 성범죄를 발견한 즉시 신고하도록 규정하고 있는데 즉시의 의미
2	학생이 피해자로 학부모가 경찰 신고를 하지 말라고 하는 경우
3	상담신청인이 신고 접수는 거부한 채 공식적인 학교장의 피해 보호 조치를 원하는 경우
4	피해자가 성희롱·성폭력이 성립하는지를 알고 싶어 상담을 신청했다고 하는 경우
5	피해자가 조사를 원하지만 피해 사실을 입증할 증빙이 미약하여 신고를 고민하는 경우
6	피해자를 상담하거나 조사하는 과정에서 유의해야 하는 사항
7	피해자가 행위자와 조정·중재를 통한 합의를 원하는 경우 피해자에게 확인해야 하는 내용
8	피해자가 아닌 제3자가 상담을 신청한 경우 유의사항
9	제3자가 익명으로 신고한 경우 사건 처리 방법
10	익명의 제보로 성희롱 사안 인지한 경우, 피해자 진술 거부, 목격자도 나타나지 않는 상황에서 조사 방법
11	피해자가 성희롱 상담이나 조사 신청을 하지 않았지만 인지한 경우
12	협력업체 또는 하청업체 직원에 의해 발생한 성적 언동의 성희롱 성립 여부
13	수사기관의 수사 개시 통보 등으로 행위자가 소속 교직원일 경우 발생 보고 및 조치 사항
14	강제추행 등 형사처벌 대상 성폭력 범죄를 기관 내에서 처리해야 하는지 여부
15	성폭력 수사 결과를 받았는데, 성폭력 범죄가 인정되지 않은 경우 기관 내 조치 사항
16	피신고인 사실확인(조사) 문답서를 작성할 때 피신고인에게 정보를 제공하는 것인지에 대한 우려
17	조사 중에 피해자가 신청을 취소하거나 조사 중지 요청 시 조치 사항
18	성희롱 불인정 된 피신고인이 신고인을 무고로 고소하고, 징계를 요구하는 경우
19	조사 시 피해자와 피신고인이 변호사 등 신뢰 관계에 있는 사람과 동석할 수 있는지 여부
20	조사 기간 중 분리 조치를 위해 피신고인의 의사에 반한 피신고인 분리 조치 가능 여부
21	피해자와 피신고인의 소속학교 관할 교육지원청이 다른 경우
22	피신고인이 고충심의위원회 회의록 열람을 요구할 경우 열람 등 정보공개 여부
23	성희롱 사안 처리 이후 2차 피해 모니터링
24	사안 종결 후 행위자가 피해자에 대한 악의적인 소문을 유포하는 경우
25	아동·청소년대상 성추행사건 등을 시설장에게 보고했는데 내부적으로 해결하라고 하는 경우

Q1 아동·청소년대상 성범죄를 발견한 즉시 신고하도록 규정하고 있는데 즉시의 의미는 무엇인가요?

A1

아동·청소년대상 성범죄를 쉽게 발견할 수 있는 직무에 종사하는 자는 아동·청소년대상 성범죄를 알게 되었을 때 즉시 수사기관에 신고하도록 규정하고 있습니다. 다만 청소년성보호법에 즉시에 대하여 물리적인 시간개념을 규정하고 있지 않으며, 이는 신고의무기관에서 **'신고를 하기 위하여 수사의 단서가 되는 가해자와 피해자 등의 사실관계를 파악하는데 소요되는 최단시간'**을 의미합니다.

-2025년 성범죄자 취업제한제도 및 아동·청소년대상 성범죄 신고의무제도 안내서, 성평등가족부-

Q2 학생이 피해자인 경우 학부모가 경찰 신고를 하지 말라고 학교에 요청할 때에는 어떻게 해야 하나요?

A2

학부모가 경찰 신고를 하지 말라고 요청해도 아동·청소년 대상 성범죄(「청소년성보호법」 제2조제2호에 해당하는 죄를 말함)의 **발생 사실을 알게 된 교직원은 피해 사실의 진위를 떠나 반드시 수사기관에 신고해야 합니다.** 교육기관 종사자에게 신고의 의무가 있으며, 이를 지키지 않을 시 법적 책임이 따름을 학부모에게 알려야 합니다.

수사기관에 미신고 시 「청소년성보호법」 제67조 제4항에 따라 300만 원 이하, 「성폭력방지법」 제38조에 따라 300만 원 이하, 「아동학대처벌법」 제63조에 따라 1,000만 원 이하의 과태료가 학교장 및 업무담당자에게 각각 부과될 수 있습니다.

Q3 상담신청인이 신고 접수는 거부한 채 공식적인 학교장의 피해자 보호 조치를 원할 때는 어떻게 해야 하나요?

A3

원칙적으로는 상담을 시작하고 피해자의 의사를 확인한 후 사안 접수 및 조사 시 분리하는 것이 맞지만, **상담 단계에서 보호 필요성을 느낀다면 이때부터 분리해도 됩니다.** 그러나 상담 단계에서의 분리조치는 오히려 피해자가 상담하는 사실이 피신고인에게 알려질 가능성이 있기 때문에 상황에 맞는 판단이 필요합니다. 긴급한 피해자 보호조치가 필요하다고 판단되는 상황(가해가 반복될 수 있는 상황, 피해자의 상태가 극도로 불안정하여 노동을 지속하기 어려운 상황 등)을 고려하여 분리조치가 필요한 경우 상황에 대해 기관의 장에게 보고한 후 조치합니다. 또한 피해자에게 조사를 신청하지 않는 경우에는 분리 조치에 한계가 있을 수 있음을 안내합니다.

그럼에도 불구하고 상담신청인이 숙고 후에도 신고 접수를 거부하는 경우 외부기관을 통한 사안 처리를 안내하고 상담신청인의 의사를 존중하여 학교에서는 사안 종결 후 그 과정을 고충상담일지에 기재합니다.

-2025년 성희롱·성폭력 고충상담원 업무매뉴얼, 한국양성평등교육진흥원-

Q4 피해자가 성희롱·성폭력이 성립하는지 알고 싶어 상담을 신청했다고 하는데 어떻게 답변해야 할까요?

A4

일차적으로 피해자의 피해 사실을 객관적으로 정리하고 피해자가 성희롱·성폭력이라고 확신하지 못하는 이유를 문의합니다. 피해자가 설명한 경위로 성희롱·성폭력이 성립된다고 판단하더라도 **단정적으로 말하지 않도록 합니다. 조사과정에서 피해자의 상담내용과 다른 사실관계가 확인될 수 있으므로 피해자의 이야기만으로 성립에 대해 판단을 하지는 않습니다.** 피해자와 상담 과정에서 고충상담원이 답변하기 어려운 부분은 외부전문가에게 자문을 받아 보는 것이 좋겠다고 안내합니다.

-2023년 공공부문 성희롱·성폭력 사건 처리 매뉴얼, 여성가족부-

Q5 피해자가 조사를 원하지만 피해 사실을 입증할 증빙이 미약하여 신고를 고민하는데 어떻게 조언할까요?

A5

사실관계 입증자료에 대해 구체적으로 설명합니다. 국가인권위원회 결정례에서는 **일기장, 피해자의 메모, 행위자에게 보낸 이메일 등** 피해자가 일방적으로 기록한 것도 사실관계의 입증자료로 인정한 사례가 있습니다. 또한 기록이 없더라도 지인에게 피해 사실을 이야기하였다면 **피해자와 지인의 진술내용을 대조하여 사실관계를 인정**하기도 합니다. 일반적으로 확실한 물증이 있어야 피해 사실을 인정받을 수 있다고 생각하시는 경우가 많으나 **정황증거나 관련자들의 진술의 일관성과 구체성을 종합적으로 검토하여 사실관계를 인정**받을 수 있습니다. 이를 참조하여 피해자가 확보할 사실관계 입증자료에 대해 안내합니다.

-2023년 공공부문 성희롱·성폭력 사건 처리 매뉴얼, 여성가족부-

Q6 고충상담원으로 피해자를 상담하거나 조사하는 과정에서 제가 2차 피해를 가했다고 문제 제기를 당하지 않을까 하는 두려움이 생깁니다. 어떤 점을 유의해야 할까요?

A6

첫째, 피해자의 행동이나 생각을 판단하고 평가하거나 가르치려 하지 않아야 합니다. 피해자의 피해 사실을 들으면서 그가 느낀 느낌, 겪은 고통에 대해서 '그랬겠군요'하고 함께 느끼고 공감을 해야 하는 것이지, '그렇게 느낄 것은 아닌 것 같다'는 식의 판단이나 평가를 하는 표현, 여기서 더 나아가 '그때 이렇게 해야 했다'는 식으로 피해자가 무언가를 잘못했다고 느끼도록 하는 말은 절대 금물입니다. 그런 행동은 피해자의 인격을 또 한 번 무시하고 폄하하는 행동입니다.

둘째, 사안 자체에 대한 평가, 피신고인의 행동이 어떤 것이라는 평가도 하지 말아야 합니다. 사안이나 피신고인의 행동에 대한 평가는 조사가 다 끝난 후 확인된 사실을 바탕으로 법적, 규범적으로 하는 것입니다. 상담 또는 조사 단계에서 이런 평가를 하면 피해자가 조직의 조치에 대해 현실적으로 가능한 것보다 큰 기대를 갖게 하거나 아니면 조직을 불신하게 하는 결과를 초래할 수 있습니다.

셋째, 성희롱 사안과 직접적으로 관련되지 않은 피해자에 대한 평판이나 소문에 영향을 받아서는 안 됩니다. 많은 사안에서 고충상담원은 "피해자의 이성관계가 복잡하다", "승진이 안 되자 보복하려고 신고했다는 소문이 있다"는 이야기를 하며 피해자에 대한 선입견을 갖고 상담에 임하는 경우도 있습니다. 고충상담원이 피해자를 어떤 시선으로 바라보는지는 상담 및 조사과정에서 바로 전달되기 때문에 피해자로부터 신뢰를 잃기 쉽습니다.

넷째, 많은 경우 피해자는 자신이 처한 상황이나 조건에 대해 너무 두려워하고 모든 사람을 불신하며 취약해져 있거나, 아니면 반대로 너무 억울해하고 공격적으로 되는 경향이 있습니다. **피해자를 상담하는 고충상담원도 이러한 피해자의 성향에 따라 치우치거나 아니면 반대로 피해자의 반응이 부적절하다고 느껴 반감을 갖게 되기도 합니다. 이 두 개의 극단적인 감정으로부터 객관적인 마음 상태를 유지하는 것이 필요**합니다.

다섯째, 상담이나 조사 시 피해자에 대하여 전체 고충처리절차, 해당 절차의 목적과 내용, 향후 예상되는 일정 등 고충처리절차의 전반적인 내용과 진행 경과를 정확하고 상세하게 안내해야 합니다.

-2025년 성희롱·성폭력 고충상담원 업무매뉴얼, 한국양성평등교육진흥원-

Q7 피해자가 행위자와 조정·중재를 통한 합의를 원하는데, 합의와 관련하여 피해자에게 확인해야 할 내용이 있나요?

A7

조정·중재 시 피해자가 원하는 합의 조건을 정리하면서 이행방법에 관해 구체적으로 협의합니다. 예를 들어 피해자가 행위자의 '진심 어린 사과'를 원하는 경우 '진심 어린 사과'가 무엇인지에 관해서도 피해자와 확인하는 것이 필요합니다. '진심 어린 사과'와 관련하여 공개 사과를 원하는지, 비공개로 하되 서면 사과를 원하는지, 서면 사과문에는 어떠한 내용을 담아야 하는지를 확인하여 피해자가 추상적으로 원하는 '진심 어린 사과'를 **구체화하는 것이 중요**합니다.

다시 말해 **피해자가 원하는 합의 조건이 불분명하거나 그 합의 조건을 왜 생각했는지 피해자의 의도를 고려하여 합의 조건과 이행 방식을 구체화하는 것이 중요**합니다. 한편으로 합의가 되지 않을 때 피해자가 어떻게 성희롱·성폭력 사안을 해결하고자 하는지에 대해서도 논의하여 신속하게 사안이 처리되도록 합니다. 합의가 되지 않거나 합의가 되더라도 그 합의 내용에 따라 조사 진행 및 행위자 조치가 필요할 수 있으므로 합의를 원하는 피해자의 경우에도 성희롱·성폭력 사실관계는 정확하게 확인하고 기록하는 것이 필요합니다.

-2023년 공공부문 성희롱·성폭력 사건 처리 매뉴얼, 여성가족부-

Q8 피해자가 아닌 제3자가 상담을 신청한 경우 유의사항이 있나요?

A8

내담자가 목격자인 경우 목격만으로도 성희롱 피해를 입는 경우가 있으므로 **내담자도 피해자로 볼 수 있는지 검토할 필요**가 있습니다. 상담 과정에서 내담자가 상담을 신청한 것을 피해자도 알고 있는지를 확인합니다. 내담자가 피해자와 협의하지 않은 경우 내담자의 고충이 무엇인지를 파악하고 상담만으로 내담자의 고충을 해결할 수 있는지, 사안 처리가 필요한지를 고려해야 합니다.

한편, **피해자를 대리하여 상담하는 경우 제3자가 상담을 신청한 이유를 파악하여 내담자와 피해자에게 필요한 정보를 안내**하도록 합니다.

-2023년 공공부문 성희롱·성폭력 사건 처리 매뉴얼, 여성가족부-

Q9 제3자가 익명으로 신고한 경우 사건 처리를 어떻게 해야 하나요?

A9

익명 신고라 하더라도 신고 내용 중 피·가해자 특정이 가능하고 조사에 필요한 정보(소속기관, 가해자 정보, 피해 내용 등)가 충분히 확인되는 경우에는, **실명신고와 동일한 절차에 따라 조치**할 수 있습니다.

다만, **신고 내용이 구체적이지 않거나 피신고인 또는 피해자를 특정할 수 없는 경우, 또는 피해자가 조사를 원하지 않는 경우, 그 밖에 신고 유형 및 처리 절차에 부합하지 않아 조사가 곤란한 경우**에는 **조사 없이 사건을 종결하고 재발방지를 위한 예방 조치(예: 재발방지교육, 실태조사 등)를 실시**할 수 있습니다.

Q10 익명의 제보로 성희롱 사안을 인지하게 되었는데, 피해자가 진술을 거부하고 목격자도 나타나지 않는 상황입니다. 이런 경우에는 조사를 포기해야 할까요?

A10

관련된 진술 자체를 확보하기 어려운 경우에는 조사가 사실상 어렵습니다. 그러나 조직의 성희롱 예방 및 적극적인 대응 방침을 천명하기 위한 **후속 조치를 취할 필요**가 있습니다. 조직 내 전직원에 대해 익명으로 성희롱 실태조사를 하여 피해/가해 경험을 물어보는 것이 대표적인 후속 조치입니다. 익명성을 철저히 보장하는 방식으로 실태조사를 하고, '우리 조직의 성희롱 피해 경험이 몇 퍼센트에 달할 정도로 심각함을 확인했고, 조직에서는 더욱 적극적으로 성희롱 피해 사례를 수집하여 엄격히 대응하겠다'는 입장을 발표하는 것입니다.

이러한 조사결과 발표와 입장 표명만으로도 자신의 행위가 성희롱이고 조직이 심각한 문제로 인식하고 있다는 경각심, 조직의 고충 처리 절차에 대한 신뢰를 줄 수 있습니다. 또한 제보된 사안이 발생한 것으로 보이는 부서에 대해 성희롱 예방교육을 하는 것도 방법입니다. 조직에서 성희롱 문제에 대해 주시하고 있다고 경고하는 효과가 있습니다.

-2025년 성희롱·성폭력 고충상담원 업무매뉴얼, 한국양성평등교육진흥원-

Q11 피해자가 성희롱 상담이나 조사 신청을 하지 않았는데도 조직이 성희롱 사안 처리를 진행해야 할까요?

A11

성희롱은 피해자 개인의 고용환경을 악화시킬 뿐 아니라 조직문화를 저해합니다. **기관에서는 피해자가 문제를 제기하지 않아도 제3자의 신고 또는 외부경로 등을 통하여 조직이 사안을 인지하게 되면 다른 비위 행위 혹은 불법 행위를 인지했을 때와 마찬가지로 조사를 실시할 필요**가 있습니다.

그러나 다른 비위 행위와 달리 성희롱은 기관이 아닌 개인이 피해자라는 것입니다. 따라서 **피해자가 사안 조사 등 처리를 원하지 않은 경우에는 피해자의 의사를 존중할 필요**가 있습니다. 다만, 성희롱은 피해자가 존재하기 때문에 피해자 상담을 먼저 진행하여 피해자가 원하는 해결 방안을 함께 모색할 필요가 있습니다.

-2023년 공공부문 성희롱·성폭력 사건 처리 매뉴얼, 여성가족부-

Q12 협력업체 또는 하청업체 직원에 의해 발생한(우리 기관 직원들 상대로) 성적 언동도 성희롱이 성립될 수 있나요?

A12

「양성평등기본법」 및 「국가인권위원회법」 상 '성희롱'의 행위자는 '공공기관 종사자, 사용자 또는 근로자'입니다. **협력업체 또는 하청업체 소속 직원은 그 회사의 근로자이고, 우리 기관의 업무를 수행하는 종사자이므로 성희롱이 성립**합니다.

따라서 피해자인 우리 기관 직원은 앞에서 설명한 바와 같이 우리 기관에 이 문제의 해결을 위한 고충을 신고할 수 있고 기관에서는 피해자 등에 대한 불리한 처우가 금지되며 2차 피해 예방 및 피해 회복을 위해 유급휴가 명령 등 보호조치를 취할 의무가 있습니다. 기관은 행위자에 대하여 직접 제재할 권한은 없으나 업체에 대한 사실상 영향력을 발휘하여 적극적으로 행위자 제재 및 예방조치를 요구해야 합니다. 또한 피해자는 해당 협력업체 또는 하청업체와 그 소속 행위자를 상대로 국가인권위원회에 진정을 제기할 수 있습니다.

-2025년 성희롱·성폭력 고충상담원 업무매뉴얼, 한국양성평등교육진흥원-

Q13 수사기관의 수사 개시 통보 등으로 행위자가 소속 교직원임을 알게 되었을 때 기관은 성평등가족부에 성폭력 사건을 통보해야 하는지요? 통보 내용으로는 피해자를 특정할 수 없는 경우 기관은 어떤 조치를 취해야 하나요?

A13

수사기관의 수사개시 통보는 행위자에 대해서 통보하기 때문에 기관 내 피해자가 있는지 알지 못합니다. 이 경우 성평등가족부에 성폭력 사건을 통보할 의무가 있다고 보기는 어렵습니다. 성평등가족부에 대한 사건 통보는 피해자의 동의를 요하기 때문입니다.

다만, 수사개시 통보를 받은 경우 **행위자 상담을 진행하여 기관 내 구성원 간 발생한 사안인지를 확인**하고, **기관 내 사안이면 피해자 상담을 진행하여 기관 내 사안 처리도 병행하고 성평등가족부에 대한 사건 통보 의사도 확인**해야 할 것입니다. 행위자가 피해자를 밝히지 않는 경우 기관 내에서 사안을 처리하기는 어렵다고 판단됩니다.

-2023년 공공부문 성희롱·성폭력 사건 처리 매뉴얼, 여성가족부-

Q14 강제추행 등 형사 처벌 대상 성폭력 범죄는 기관 내에서 처리할 수 있는 사안이 아니라 사법적 절차를 통해 처리되어야 할 문제가 아닌가요?

A14

성폭력 사안이 조직 내에서 발생한 것이 아닌 경우 성폭력 범죄 행위에 대한 규율은 국가가 「형법」에 따라 처리하게 됩니다. 다만 **기관은 조직 내 성폭력 피해자가 있는 경우 피해자에 대한 보호조치를 해야 합니다.** 한편 성폭력 범죄 행위가 업무 관련성이 있는 조직 구성원 사이에서 발생한 경우, 이는 동시에 성희롱에도 해당하므로, 기관은 이 사안의 형사절차 진행 여부와 관계없이 「남녀고용평등법」에 따라 성희롱 발생 사실을 인지한 경우 즉시 조사를 의뢰할 의무를 부담합니다.

따라서 **동일 사안이 범죄 수사 및 재판 과정에 있다고 하더라도 기관에서는 '성희롱' 고충처리 절차에 따라 지체 없이 고충처리 절차를 진행**해야 합니다. 또한 이 경우 형법의 규율을 받는 범죄 행위와 성희롱이라는 징계 대상 행위는 ① 그 고의성(의도)을 요건으로 하는지 여부, ② 사실관계 인정을 위한 입증 정도에 차이가 있습니다. 하나의 실체적 사실이 고소 사건에 대한 불기소처분 및 무죄 판결이 곧바로 "성희롱"의 불성립을 의미하는 것이 아니므로 이 점에 유의해야 합니다.

-2025년 성희롱·성폭력 고충상담원 업무매뉴얼, 한국양성평등교육진흥원-

Q15 성폭력 수사 결과를 받았는데 성폭력 범죄가 인정되지 않은 경우, 기관은 어떤 조치를 취해야 하나요?

A15

성폭력 범죄가 인정되지 않았다고 해서 성희롱까지 인정되지 않는 것은 아닙니다. 형법의 규율을 받는 범죄 행위와 성희롱이라는 징계 대상 행위는 ① 그 고의성(의도)을 요건으로 하는지 여부, ② 사실관계 인정을 위한 입증 정도에 차이가 있습니다. 하나의 실체적 사실의 고소 사건에 대한 불기소처분 및 무죄 판결이 곧바로 '성희롱'의 불성립을 의미하는 것이 아니므로, **기관은 피해자의 의사를 물어 성희롱 사안으로 조사 및 조치할 수 있습니다.** 피해자에 대한 충분한 상담을 통해 성희롱 사안으로 접수하여 조직에서 사안 조사, 처리하는 것이 바람직합니다.

-2025년 성희롱·성폭력 고충상담원 업무매뉴얼, 한국양성평등교육진흥원-

Q16 피신고인 조사를 위해 사실확인(조사) 문답서를 작성할 때 조사위원이 묻는 질문 자체가 피신고인에게 오히려 사전 정보를 제공하여 방어권을 주는 것은 아닌지요?

A16

문답조서 작성 시 질문자는 질문 자체에 정보가 들어있는지 철저히 주의하여야 하며, 사안의 실체를 파악하기 위해서는 **폐쇄형 질문보다는 개방형으로 질문**해야 합니다.

※ 개방형 질문 예시(권장)

- 2000년 0월 0일 노래방에 함께 있었던 사람을 모두 작성해 주시기 바랍니다.
- 노래방에서 피해자와 나는 대화와 신체적 접촉이 있었다면 어떤 상황이었는지 자세히 작성해 주시기 바랍니다.

※ 폐쇄형 질문 예시(지양)

- 김XX, 이XX 외에 누가 노래방에 함께 있었습니까?
- 피해자에게 OO라고 말한 사실이 있습니까? 피해자의 허벅지를 만진 기억이 있습니까?

- 2025년 성희롱·성폭력 고충상담원 업무매뉴얼, 한국양성평등교육진흥원-

Q17 조사 중에 피해자가 신청을 취소하거나 더 이상 조사 절차의 진행을 원하지 않는다고 의사 표현을 했다면 조사를 중지해야 하나요?

A17

성희롱은 당사자의 피해이기도 하지만 동시에 조직 내 다른 피해를 유발할 수도 있는 조직 질서와 피해 예방의 문제입니다. 다만 **가장 중요한 것은 역시 피해 당사자의 피해 회복이므로 피해자의 의사를 존중**해야 합니다.

따라서 피해자가 조사의 중단을 요청하는 경우 그 이유가 무엇인지, 혹시 피신고인 등의 협박이나 동료 등에 의한 2차 피해가 발생한 것은 아닌지 등을 충분히 상담하여 그러한 피해로부터 즉시 보호 조치를 취하고 피해자가 사안 조사에 협조하도록 하는 것이 필요합니다. 또한, 피해자의 의사에 따라 조사가 중지되었더라도 피해자 상담 또는 모니터링 통해 필요시 피해자에 대한 보호 조치를 실시하는 것이 필요합니다.

-2025년 성희롱·성폭력 고충상담원 업무매뉴얼, 한국양성평등교육진흥원-

Q18 성희롱으로 불인정된 피신고인이 신고인을 무고로 고소하고, 징계를 요구하고 있습니다. 어떻게 처리해야 하나요?

A18

무고죄의 경우 '고의성'을 주요 판단 기준으로 삼고 있습니다. 신고인의 신고행위가 피신고인의 징계 처분을 목적으로 거짓으로 신고하는 경우에나 무고죄가 성립될 수 있습니다. 그러므로 신고인이 진실로 그 행위가 성희롱이라 믿었다면, 이는 무고죄에 해당하지 않습니다. 따라서 기관의 징계 처분도 같은 맥락에서 **신고인의 신고행위가 진실로 성희롱이라 믿고 신고했다면, 이는 징계대상에 해당되지 않는다는 점을 안내**해야 합니다.

-2023년 공공부문 성희롱·성폭력 사건 처리 매뉴얼, 여성가족부-

Q19 조사 시 피해자와 피신고인은 변호사 등 신뢰 관계에 있는 사람과 동석할 수 있나요?

A19

동석 가능합니다. 연령, 심신의 상태, 그 밖의 사정을 고려하여 피해자가 현저하게 불안 또는 긴장을 느낄 우려가 있다고 인정되는 때에는 당사자의 신청에 따라 조사에 지장을 줄 우려가 있는 경우를 제외하고「행정절차법」제12조에 근거하여 신뢰 관계에 있는 사람과 동석하여 조사에 임할 수 있습니다. 모든 조사 과정에서 피해자와 피신고인이 동석자에게 도움을 받아 답변하는 것은 가능하나 피해자와 피신고인 외에 동석한 사람이 대신 답변할 수는 없습니다. 단, 조사관이 동석한 자에게 발언권을 주거나 질문을 할 경우에는 답변이 가능합니다.

Q20 조사 기간 중 분리 조치를 위해 피신고인의 의사에 반한 피신고인 분리 조치를 할 수 있나요?

A20

교직원이 피해자인 사안의 경우,「성폭력방지법」제5조의4제2항 및「양성평등기본법」제31조의2제3항에 따르면 "성희롱·성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 사건 처리기간 동안 피해자를 보호하기 위하여 필요하면 해당 피해자나 성희롱·성폭력 행위자에 대하여 근무장소의 변경, 전보 등 적절한 조치를 하여야 한다." 「남녀고용평등법」제14조제3항 "조사기간 동안 피해근로자등을 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해근로자등에 대하여 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 피해자의 명시적 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니된다"라고 규정하고 있습니다. 반면,「남녀고용평등법」제14조제5항에 따르면 "조사 결과 직장 내 성희롱 행위를 한 사람에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다"라고 규정하고 있습니다.

따라서 **피해자의 의사를 고려하여 분리조치를 하되 피신고인이 행위자로 확정된 상황이 아니기 때문에 강제로 피신고인에 대한 근무장소의 변경, 징계 등 인사조치는 어렵습니다.** 단,「성폭력처벌법」제2조에 따른 성폭력범죄의 경우 감사원 및 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무 수행을 기대하기 어려운 경우 직위해제를 할 수 있습니다.

고충심의위원회 개최 전(성희롱·성폭력 여부 결정 전)까지는 피신고인이 동의할 경우 피신고인에 대한 분리 조치 등(업무·공간 분리, 휴가 등)이 가능합니다. 그러나, **학생이 피해인 사안의 경우는 다릅니다. 신고가 접수됨과 동시에「학교폭력예방법」에 의거하여 가해 교직원 또는 가해 학생을 즉시 분리 조치**해야 합니다.

Q21 피해자와 피신고인의 소속학교 관할 교육지원청이 다른 경우, 사안 처리를 어디에서 어떻게 진행하나요?

A21

피신고인 소속 관할 교육지원청이 피해자와 피신고인에 대해 사실확인(조사)을 실시하고 고충심의위원회 심의를 진행합니다. 또한 고충심의위원회 심의결과에 따라 **피신고인 소속 학교**에서는 재발방지대책을 수립하여 이행하고 결과를 보고해야 합니다. 사건 발생사실 통보 및 재발방지대책 제출의무 위반 시 시정명령 및 과태료 부과대상이 되는 기관은 행위자가 속한 학교입니다.

또한 피해자 소속학교의 협조를 통해 사건 발생사실 통보 시 피해자의 통보 동의 의사를 확인할 필요가 있습니다. 피해자 소속학교에서는 피해자 보호 및 지원, 2차 피해 예방을 위해 필요한 조치를 합니다. 피해자 소속 관할 교육지원청은 해당학교와 소통하며 성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원)이 피해자에 대한 사실확인(조사)를 할 수 있도록 지원합니다.

Q22 피신고인이 고충심의위원회 회의록 열람을 요구합니다. 보여줘도 되나요?

A22

고충심의위원회 회의자료는 기밀성이 유지되어야 합니다. **고충심의위원회 회의록은 피신고인을 포함한 당사자에게 열람을 제한하는 것이 원칙이며, 피신고인의 심의위원회 회의록 열람 요구에 응할 의무는 없습니다.** 피신고인은 서면으로 통지된 <심의결과 통보서>를 통해 심의결과를 알 수 있습니다.

더불어 당사자나 심의위원이 정보공개청구로 고충심의위원회의 회의록을 요구하는 경우 회의록의 내용은 사안 당사자들에게 매우 민감한 개인정보이므로 비공개정보로서 공개하지 않을 수 있습니다. 또한 회의록이 공개된다면 심의에 참여하는 심의위원들이 자유롭게 의결을 개진하는 것이 어려울 수 있습니다. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항제5호, 제6호 비공개 대상 정보에 해당하는 경우로서 해당 절차에 의해 매우 신중히 정보공개 여부를 결정해야 하며 수사기관의 압수 수색이나 재판 중 법원의 사실조회 요청 등에 한해 공개하는 것이 적절합니다.

※ 「남녀고용평등법」 제14조(직장 내 성희롱 발생 시 조치)제7항 "직장 내 성희롱 발생 사실을 조사한 사람, 조사 내용을 보고 받은 사람 또는 그 밖에 조사 과정에 참여한 사람은 해당 조사 과정에서 알게 된 비밀을 피해 근로자 등의 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다."

※ 성희롱·성폭력 예방지침 표준안 제13조(피해자 보호 및 비밀유지) : "기관장, 고충상담원 등 성희롱·성폭력 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 동 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 이를 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

Q23 성희롱 사안 처리 이후에 반드시 2차 피해 모니터링을 해야 하는 기간이 있나요?

A23

2차 피해 모니터링 기간은 피해의 정도와 내용, 조직의 분위기 등 사안에 따라 다르므로 일률적으로 정하기는 어렵습니다. 피해자가 피해 사실이 없었던 상태로 원상회복하여 다시 건강한 직장생활을 할 수 있을 때까지 지속적인 모니터링이 필요하며, 피해자의 조직 적응 여부 등 근로조건 회복 상황을 고려하여 기간을 설정하고 연장 여부를 결정합니다.

-2025년 성희롱·성폭력 고충상담원 업무매뉴얼, 한국양성평등교육진흥원-

Q24 사안 종결 후 행위자가 피해자에 대한 악의적인 소문을 유포하고 있습니다. 고충심의위원회를 다시 열어 가중 처벌을 해야 할까요?

A24

행위자가 피해자에 대한 악의적인 소문을 유포하는 것은 전형적인 2차 피해 유발 행위입니다.

「남녀고용평등법」 제14조제6항 및 제37조제2항은 사업주가 구성원들의 이와 같은 행위를 방치하는 것을 금지하고 있으며 위반 시 형사 처벌 대상입니다. 따라서 소문 유포 등 사실을 인지한 경우 즉시 그 중단을 위한 조치를 해야 하며 성희롱 행위와 별개의 행위로서 조사·징계해야 합니다. 이러한 일을 예방하기 위해 1차 성희롱 사안 처리 시 행위자, 참고인 및 조사 참여자들에게 2차 피해 예방 및 2차 피해 유발 시 별도로 조사 징계된다는 점을 알려야 하며 이러한 내용이 포함된 비밀유지 서약서를 작성하도록 해야 합니다.

-2025년 성희롱·성폭력 고충상담원 업무매뉴얼, 한국양성평등교육진흥원-

Q25 아동·청소년대상 성추행사건 등이 일어나서 시설장에게 보고했는데 내부적으로 해결하라고 합니다. 이럴 때는 어떻게 처리해야 하나요?

A25

시설의 장뿐만 아니라 종사자도 신고의무자이기 때문에 수사기관에 신고하셔서 해당 아동·청소년을 보호해야 합니다. 신고를 하지 않을 경우 최초 발견자가 종사자라 하더라도 과태료는 종사자와 보고를 받은 시설장에게 부과됩니다.

- 2025년 성범죄자 취업제한제도 및 아동·청소년대상 성범죄 신고의무제도 안내서, 성평등가족부-

2 학교 성희롱·성폭력 예방지침(안)

※ 본 지침은 학교 내 성희롱·성폭력 고충심의위원회를 교육지원청으로 이관함에 따른 「학교 성희롱·성폭력 예방지침」 예시로, 각 학교는 본 내용을 참고하여 학교 실정에 맞는 자체 지침을 개정하여야 함.

○○학교 성희롱·성폭력 예방지침 표준안

제1조(목적) 이 지침은 「양성평등기본법」 제31조 및 같은 법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조에 따라 ○○학교의 장이 성희롱·성폭력 예방을 위하여 필요한 사항에 대해 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 지침은 ○○학교의 장과 소속 구성원(○○학교의 장과 고용관계에 있는 자, 소속 학생을 포함)에게 적용되며, ○○학교의 통제범위 내에 있는 것으로 인정되거나 업무 관련성이 있는 제3자가 피해자인 성희롱·성폭력을 포함한다.

② 이 지침의 피해자 보호는 피해자, 신고자, 조력자, 대리인에게도 적용된다.

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. '성희롱'이란 「양성평등기본법」 제3조제2호의 규정에 따라 업무, 고용, 그 밖의 관계에서 교직원 또는 근로자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우를 말한다.
   가. 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위
   나. 상대방이 성적 언동 또는 요구에 대한 불응을 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위
2. '성폭력'이란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.
3. '2차 피해'란 「여성폭력방지법」 제3조제3호에 따라 성희롱·성폭력 피해자가 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다.
   가. 수사·재판·보호·진료·언론보도 등 성희롱·성폭력 사안 처리 및 회복의 전 과정에서 입는 정신적·신체적·경제적 피해
   나. 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위로 인한 피해(정보통신망을 이용한 행위로 인한 피해를 포함한다.)
   다. 사용자(기관장 또는 교직원에 관한 사항에 대한 업무를 수행하는자를 말한다)로부터 폭력 피해 신고 등을 이유로 입은 다음 어느 하나에 해당하는 불이익 조치

1) 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분 상실에 해당하는 신분상의 불이익 조치
2) 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한, 그 밖에 부당한 인사 조치
3) 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사 조치
4) 성과평가 또는 동료평가 등에서의 차별과 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급
5) 교육 또는 훈련 등 자기계발 기회의 취소, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급 자격의 취소, 그 밖에 근무 조건 등에 부정적 영향을 미치는 차별 또는 조치
6) 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위
7) 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개
8) 인허가 등의 취소, 그 밖에 행정적 불이익을 주는 행위
9) 물품계약 또는 용역계약의 해지, 그 밖에 경제적 불이익을 주는 조치
10) 그 밖에 피해자의 의사에 반하는 불이익 조치

제4조(학교장의 책무)

① 학교장은 성희롱·성폭력 방지를 위한 다음 각호의 제반 조치를 강구하고 시행할 책무가 있으며, 성희롱·성폭력 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행하여야 한다.
1. 성희롱·성폭력 예방교육의 실시(2차 피해 포함)
2. 성희롱·성폭력 고충상담창구의 설치·운영(2차 피해 포함)
3. 성희롱·성폭력 고충처리절차 및 매뉴얼 마련(2차 피해 포함)
4. 성희롱·성폭력 피해자의 보호 및 2차 피해 예방
5. 성희롱·성폭력 근절의지 및 행위자 무관용의 원칙 천명
6. 소속 구성원에 대한 성희롱·성폭력 예방 홍보
7. 성희롱·성폭력 예방교육 참석 및 관련 예산 확보
8. 양성평등한 조직문화의 정착을 위한 노력 등
9. 성희롱·성폭력 및 2차 피해 재발방지 대책 수립

② 학교장은 제1항에 따른 조치를 이행하기 위하여 매년 성희롱·성폭력 방지조치 연간 추진계획을 수립하여야 한다.

제5조(상급기관의 관리·감독)

① 학교장은 성희롱·성폭력 고충심의위원회 개최를 위한 조사를 교육지원청으로 이관하고, 이후의 조치에 대해 교육지원청의 지휘·감독을 받도록 한다.

② 제1항에 따라 조사를 이관하는 경우에는 당사자에게 그 사실을 알려주어야 하며, 해당 학교에서는 피해자 보호조치를 취해야 한다.

제6조(고충상담창구)

① 성희롱·성폭력 예방업무의 처리와 소속 구성원의 성희롱·성폭력 피해 상담, 성희롱·성폭력 사건의 조사 및 처리를 위하여 성희롱·성폭력 고충상담창구(이하 "고충상담창구"라 한다) 및 고충상담원을 두고 학교 구성원에게 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다.

② 고충상담창구의 업무를 처리하기 위하여 성희롱·성폭력 고충상담원(이하 "고충상담원"이라 한다)을 2인 이상 지정하여야 하며, 남성 및 여성이 반드시 각 1인 이상 포함되도록 구성한다. 다만 상시근로자 중 어느 한 성(性)이

5인 미만일 경우 남·여 구분없이 동일 성으로 2인 이상 지정 가능하며, 상시근로자 30인 미만 기관은 1인 이상 지정 가능하다.

③ 고충상담창구의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 성희롱·성폭력 피해(2차 피해 포함)에 대한 상담
2. 성희롱·성폭력 사건에 대한 고충의 접수 및 조사 요청에 관한 사항
3. 성희롱·성폭력 사건에 대한 고충의 조사·처리 협조에 관한 사항
4. 성희롱·성폭력 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정에 관한 사항
5. 피·가해자가 교직원이고 피해자의 요청이 있는 경우 조정 및 중재에 관한 사항
6. 성희롱·성폭력 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사항
7. 성희롱·성폭력 고충처리 절차 및 매뉴얼 마련에 관한 사항
8. 성희롱·성폭력 예방을 위한 교육·홍보 등 기타 성희롱·성폭력 예방 업무

④ 고충상담창구 내에 성희롱·성폭력 고충상담일지, 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서, 고충처리 절차 및 매뉴얼을 작성·비치하여야 한다.

제7조(사이버신고센터)

① 학교장은 성희롱·성폭력 피해 신고의 편의성을 위하여 사이버신고센터를 설치·운영하여야 한다.

② 사이버신고센터 운영을 학교 구성원에게 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다.

제8조(고충처리 업무의 지원)

① 학교장은 고충상담원의 성희롱·성폭력 관련 상담 및 고충처리 업무 역량강화를 위해 외부 전문기관 교육수강을 적극 지원하여야 한다.

② 신규로 지정된 고충상담원은 성희롱·성폭력 상담 및 고충처리 관련 전문교육을 3개월 이내에 이수하여야 한다. 다만, 불가피한 상황이 발생한 경우 6개월 이내에 이수할 수 있다.

③ 학교장은 고충상담원이 고충처리 업무를 행할 때 공정하고 독립적으로 임할 수 있도록 보호하고 지원하여야 한다.

④ 학교장은 제6조 제3항의 고충상담창구의 업무를 지원하기 위해 외부 전문가를 선임할 수 있다.

제9조(예방교육)

① 학교장은 매년 연초 성희롱·성폭력 예방교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립하여야 한다.

② 성희롱·성폭력(스토킹 포함) 예방교육은 양성평등 관점에서 통합하여 실시할 수 있으며, 전문가 강의, 사이버교육 등의 방법으로 매년 각 1시간 이상, 각 1회는 대면교육으로 실시하여야 하며, 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 성희롱·성폭력 관련 법령 및 지침
2. 성희롱·성폭력 발생 시의 처리절차 및 조치기준
3. 성희롱·성폭력 피해자에 대한 고충상담, 구제절차 및 보호조치
4. 성희롱·성폭력을 한 자에 대한 징계 등 제재조치
5. 민원인, 고객 등에 의한 성희롱·성폭력 및 2차 피해 예방과 발생 시 대처 방안
6. 기타 성희롱·성폭력 예방에 관한 사항 등

③ 신규 임용된 사람에 대해서는 임용된 날부터 2개월 이내에 교육을 실시하여야 한다.

④ 학교장은 성희롱·성폭력 예방교육 효과 제고를 위하여 1년에 1회 고위직 대상 별도 교육에 참여하여야 하며, 학생에게는 폭력 예방교육을 실시하여야 한다.

⑤ 성희롱·성폭력 예방교육을 실시한 경우에 업무담당자는 교육일시 및 방법, 교육참석자 명단, 교육내용, 교육사진, 강사이력 등에 관한 사항을 포함하여 실시 결과를 학교장에게 보고하여야 한다.

⑥ 학교장은 성희롱·성폭력 예방교육의 내용을 구성원이 자유롭게 열람할 수 있는 장소나 학교 누리집에 게시하여 구성원에게 널리 알려야 한다.

제10조(고충상담)

① 성희롱·성폭력과 관련하여 상담을 원하는 소속 구성원은 서면, 전화, 온라인 및 방문 등의 방법으로 고충상담창구에 상담을 신청할 수 있다.

② 고충상담원은 상담의 신청을 받은 경우에 지체없이 상담에 응하여야 하며, 신고인에게 조사신청 등 처리절차를 안내하고 외부기관 신고 여부를 확인하여야 한다.

③ 고충상담원은 조사신청 등 처리절차를 안내하였으나 상담 신청인이 조사 신청을 거부하는 경우에는 조사 신청을 거부하는 이유를 확인하고 신고할 수 있도록 설득하여야 한다. 그럼에도 거부하는 경우에는 외부기관을 통한 처리절차를 안내하고 중도·종결 처리 동의서를 제출 받아 학교장에 보고하고 사안을 종결할 수 있다.

④ 고충상담원은 피해자가 사안 접수 이후 명시적으로 조정·중재를 요청하면 피해자의 요청사항을 확인하여 학교장에 보고하고 조정·중재를 실시할 수 있다. 단, 조정·중재 요청은 교육지원청의 고충심의위원회 심의 전까지 하여야 한다.

제11조(통보의무)

① 학교장은 성희롱·성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 또는 사건접수가 된 경우 지체없이 성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서를 작성하여 교육지원청, 교육청에 보고하고, 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 성평등가족부에 제출한다.

제12조(조사 등 결과 통지)

① 성희롱·성폭력 고충에 대한 조사를 원하는 피해자(피해자의 대리인을 포함한다)는 서면 또는 온라인 등의 방법으로 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서를 제출하여야 하며, 고충상담원은 지체없이 사실확인(조사) 신청을 접수하여야 한다.

② 고충상담원은 제1항에 따른 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청을 접수한 때에는 지체없이 교육지원청에 성희롱·성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의를 의뢰하여야 한다. 단, 학교장은 피해자가 불특정 다수인 경우 전수조사를 실시할 수 있다.

③ 학교장과 고충상담원은 성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원)이 사건 조사를 할 수 있도록 교육지원청의 조사 과정에 협조하고 조사 진행 상황을 피해자에게 서면, 온라인, 전화 등의 방법을 통해 알려주어야 한다.

④ 학교장은 교육지원청의 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의 결과 통보서를 접수하면 심의 결과를 포함하여 재발방지대책을 수립하여야 한다.

제13조(피해자 보호 및 비밀유지)

① 학교장(인사·복무 등에 관한 권한을 학교장으로부터 위임받은 자를 포함)은 조사 기간 동안 피해자를 보호하기 위하여 필요한 경우 피해자의 의사를 고려하여 행위자와의 업무·공간 분리, 휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다.

② 학교장은 조사 결과 직장 내 성희롱·성폭력 발생 사실이 확인된 때에는 필요한 경우 피해자의 의사를 고려하여 근무장소의 변경, 배치전환, 휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다.

③ 학교장, 고충상담원 등 성희롱·성폭력 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 처리를 위해

필요한 경우를 제외하고는 동 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니된다.

제14조(징계)

① 학교장은 학교장에게 임용권이 있는 자가 행위자로서, 조사 중인 성희롱·성폭력 행위가 중징계에 해당되는 사항이라고 판단되는 경우 의원면직을 허용하여서는 아니된다.

제15조(재발방지조치 등)

① 학교장은 성희롱·성폭력의 재발 방지를 위하여 사건 발생 시 재발방지대책(2차 피해 방지 포함)을 수립·시행한다.

② 재발방지대책에는 사건처리 경과 및 조치결과에 관한 사항, 성희롱·성폭력 방지조치 및 예방교육의 개선 등에 관한 사항, 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호 조치 등 2차 피해 방지에 관한 사항, 그 밖에 기관 내 성희롱·성폭력 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항을 포함한다.

③ 학교장은 성희롱·성폭력 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 특별 성희롱·성폭력 예방교육, 성희롱·성폭력의 실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다.

④ 학교장은 성희롱·성폭력 사건 행위자 재발방지를 위해 인식개선 교육을 실시할 수 있다.

⑤ 학교장은 제1항에 따른 재발방지대책을 성희롱·성폭력 사실을 안 날(신고일)부터 3개월 이내에 성희롱·성폭력 사건 재발방지대책 보고서를 작성하여 교육지원청, 교육청, 성평등가족부에 제출하여야 한다.

부칙

① 이 지침은 2025년 9월 1일부터 시행한다.

② 이 지침은 2026년 3월 1일부터 시행한다.

3 교육지원청 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침(안)

※ 본 지침은 학교 내 성희롱·성폭력 고충심의위원회의 교육지원청 이관에 따른 「교육지원청 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침」 예시로,교육지원청은 본 내용을 참고하여 기관 실정에 맞는 자체 지침을 개정하여야 함. 단, 스토킹 예방지침 및 ·2차 피해 방지지침은 관련 법에 의거 교육지원청만 해당하며, 스토킹 예방지침은 별도 수립 가능함

경기도○○교육지원청 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지 지침 표준안

제1조(목적) 이 지침은 「양성평등기본법」 제31조 및 같은 법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조, 「스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은법 시행령 제3조, 「여성폭력방지기본법」 제18조에 따라 경기도○○교육지원청교육장이 성희롱·성폭력·스토킹 예방 및 2차 피해 방지를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

① 이 지침은 경기도○○지원청교육장과 소속 구성원(경기도○○지원청교육장과 고용관계에 있는 자 포함)에게 적용되며, 경기도○○지원청의 통제범위 내에 있는 것으로 인정되거나 업무관련성이 있는 제3자가 피해자인 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해를 포함한다.

② 이 지침의 피해자 보호는 피해자, 신고자, 조력자, 대리인에게도 적용된다.

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. '성희롱'이란 「양성평등기본법」 제3조제2호의 규정에 따라 업무, 고용, 그 밖의 관계에서 교직원 또는 근로자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우를 말한다.
   가. 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위
   나. 상대방이 성적 언동 또는 요구에 대한 불응을 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위
2. '성폭력'이란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.
3. '스토킹'이란 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 스토킹행위 및 같은 조 제2호에 따른 스토킹범죄를 말한다.
4. '2차 피해'란 「여성폭력방지기본법」 제3조제3호에 따라 성희롱·성폭력·스토킹 피해자가 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다.
   가. 수사·재판·보호·진료·언론보도 등 성희롱·성폭력 사안 처리 및 회복의 전 과정에서 입는 정신적·신체적·경제적 피해

나. 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위로 인한 피해(정보통신망을 이용한 행위로 인한 피해를 포함한다.)

다. 사용자(기관장 또는 교직원에 관한 사항에 대한 업무를 수행하는자를 말한다)로부터 폭력 피해 신고 등을 이유로 입은 다음 어느 하나에 해당하는 불이익 조치

1) 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분 상실에 해당하는 신분상의 불이익 조치
2) 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한, 그 밖에 부당한 인사 조치
3) 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사 조치
4) 성과평가 또는 동료평가 등에서의 차별과 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급
5) 교육 또는 훈련 등 자기계발 기회의 취소, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급 자격의 취소, 그 밖에 근무 조건 등에 부정적 영향을 미치는 차별 또는 조치
6) 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언, 그 밖에 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위
7) 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개
8) 인허가 등의 취소, 그 밖에 행정적 불이익을 주는 행위
9) 물품계약 또는 용역계약의 해지, 그 밖에 경제적 불이익을 주는 조치
10) 그 밖에 피해자의 의사에 반하는 불이익 조치

제4조(교육장의 책무)

① 교육장은 성희롱·성폭력·스토킹 방지를 위한 다음 각호의 제반 조치를 강구하고 시행할 책무가 있으며, 성희롱·성폭력·스토킹 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행하여야 한다.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 및 예방교육의 실시(2차 피해 포함)
2. 성희롱·성폭력·스토킹 및 고충상담창구의 설치·운영(2차 피해 포함)
3. 성희롱·성폭력·스토킹 및 고충처리절차 및 매뉴얼 마련(2차 피해 포함)
4. 성희롱·성폭력·스토킹 피해자의 보호 및 2차 피해 예방
5. 성희롱·성폭력·스토킹 근절의지 및 행위자 무관용의 원칙 천명
6. 소속 구성원에 대한 성희롱·성폭력·스토킹 예방 홍보
7. 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육 참석 및 관련 예산 확보
8. 양성평등한 조직문화의 정착을 위한 노력 등
9. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 재발방지 대책 수립

② 교육장은 제1항에 따른 조치를 이행하기 위하여 매년 성희롱·성폭력·스토킹·2차 피해 방지조치 연간 추진계획을 수립하여야 한다.

③ 교육장은 구성원이 아닌 외부전문가 등이 사건 조사 및 심의 과정에서 피해자에게 2차 피해를 주는 행위를 하였다고 판단되면 지체없이 조사 또는 고충심의 관련 위원회에서 해촉하여야 한다.

제5조(상급자의 책무)

① 피해자의 업무 및 근로조건에 영향을 줄 수 있는 자(이하 "상급자"라 한다)는 성희롱·성폭력 피해 발생을 인지하였을 때에는 피해자에게 성희롱·성폭력 및 2차 피해 고충처리절차를 충실하게 안내하여야 한다.

② 상급자는 피해자에게 2차 피해가 발생하지 않도록 고충처리가 종료될 때까지 피해자 보호를 위하여 노력하여야 한다.

③ 상급자는 기관의 2차 피해 고충처리절차 및 피해자 보호를 위한 예방교육 등 다음 각 호의 조치에 적극 협조한다.

1. 고충처리과정에서의 피해자 보호 조치
2. 구성원들의 피해자에게 2차 피해를 주는 행위 예방을 위한 조치
3. 피해자의 고충 경청 및 해소 조치

③ 상급자는 고충처리 종료 후 피해자에게 2차 피해가 없는지 관찰하고 구성원들에 의한 피해자에게 2차 피해를 주는 행위가 발생하지 않도록 2차 피해 예방을 위한 노력을 하여야 한다.

제6조(구성원의 책무)

① 경기도○○지원청 소속 구성원(행위자 포함)은 직장 내 성희롱·성폭력 사건과 관련하여 다음 각 호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니된다.

1. 사건을 은폐하거나 축소하려는 행위
2. 피해자의 의사에 반하여 고충처리 신청을 철회하거나 성희롱·성폭력 행위자와의 합의를 종용 또는 강요하는 행위
3. 피해자의 고충과 관련하여 그 고충의 내용이나 피해자의 인적 정보 및 평판에 관한 내용을 타인에게 전달하는 행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)
4. 피해자를 비난하거나 피해자에게 책임을 전가하려는 행위
5. 정당한 이유없이 성희롱·성폭력 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위
6. 정당한 이유없이 피해자에게 피해 사실 언급 및 피해 사실을 확인하려는 행위
7. 피해자 및 조력자에 대한 악소문을 유포하는 행위
8. 그 밖에 이에 준하는 행위

제7조(고충상담창구)

① 성희롱·성폭력·스토킹 예방 업무의 처리와 소속 구성원의 성희롱·성폭력·스토킹 관련 고충에 대한 상담, 성희롱·성폭력 사건의 조사 및 처리를 위하여 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담창구(이하 "고충상담창구"라 한다) 및 고충상담원을 두고 기관 내 모든 구성원에게 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다.

② 고충상담창구의 업무를 처리하기 위하여 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담원(이하 "고충상담원"이라 한다)을 2인 이상 지정하여야 하며, 남성 및 여성이 반드시 각 1인 이상 포함되도록 구성한다. 다만 상시근로자 중 어느 한 성(性)이 5인 미만일 경우 남·여 구분없이 동일 성으로 2인 이상 지정 가능하며, 상시근로자 30인 미만 기관은 1인 이상 지정 가능하다.

③ 고충상담창구의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 피해(2차 피해 포함)에 대한 상담
2. 성희롱·성폭력·스토킹 사건에 대한 고충의 접수·조사 및 처리
3. 성희롱·성폭력·스토킹 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정에 관한 사항
4. 성희롱·성폭력·스토킹· 2차 피해 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사항
5. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 고충처리 절차 및 매뉴얼 마련에 관한 사항
6. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방을 위한 교육·홍보 등 기타 성희롱·성폭력 예방 업무

④ 고충상담창구 내에 성희롱·성폭력 고충상담일지, 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서, 성희롱·성폭력·스토킹 고충 처리 절차 및 매뉴얼을 작성·비치하여야 한다.

제8조(사이버신고센터)

① 교육장은 성희롱·성폭력·스토킹 피해 신고의 편의성을 위하여 사이버신고센터를 설치·운영하여야 한다.

② 사이버신고센터 운영을 조직 구성원에게 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다.

제9조(고충처리 업무의 지원)

① 교육장은 고충상담원의 성희롱·성폭력·스토킹 관련 상담 및 고충처리 업무 역량강화를 위해 외부 전문기관 교육수강을 적극 지원하여야 한다.

② 신규로 지정된 고충상담원은 성희롱·성폭력·스토킹 관련 전문교육을 3개월 이내에 이수하여야 한다. 다만, 불가피한 상황이 발생한 경우 6개월 이내에 이수할 수 있다.

③ 교육장은 고충상담원이 고충처리 업무를 행할 때 공정하고 독립적으로 임할 수 있도록 보호하고 지원하여야 한다.

④ 교육장은 제7조 제3항의 고충상담창구의 업무를 지원하기 위해 외부 전문가를 선임할 수 있다.

제10조(예방교육)

① 교육장은 매년 연초 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립하여야 한다.

② 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방교육은 양성평등 관점에서 통합하여 전문가 강의, 시청각 교육, 사이버교육 등의 방법으로 매년 각 1시간 이상, 각 1회는 대면교육으로 실시하여야 하며, 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 관련 법령 및 지침
2. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 발생 시의 처리절차 및 조치기준
3. 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 피해자에 대한 고충상담, 구제절차 및 보호조치
4. 성희롱·성폭력·스토킹을 한 자 및 2차 피해 행위자에 대한 징계 등 제재조치
5. 민원인, 고객 등에 의한 성희롱·성폭력·스토킹 예방과 발생 시 대처 방안
6. 기타 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방에 관한 사항 등

③ 신규 임용된 사람에 대해서는 임용된 날부터 2개월 이내에 교육을 실시하여야 한다.

④ 교육장은 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육 효과 제고를 위하여 1년에 1회 고위직 대상 별도 교육을 실시하여야 한다.

⑤ 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육을 실시한 경우에 업무담당자는 교육일시 및 방법, 교육참석자 명단, 교육내용, 교육사진, 강사이력 등에 관한 사항을 포함하여 실시 결과를 교육장에게 보고하여야 한다.

⑥ 교육장은 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육의 내용을 구성원이 자유롭게 열람할 수 있는 장소나 교육지원청 누리집에 항상 게시하거나 갖추어 두어 구성원에게 널리 알려야 한다.

제11조(고충상담)

① 성희롱·성폭력·스토킹과 관련하여 상담을 원하는 소속 구성원은 서면, 전화, 온라인 및 방문 등의 방법으로 고충상담창구에 상담을 신청할 수 있다.

② 고충상담원은 상담의 신청을 받은 경우에 지체없이 상담에 응하여야 하며, 신고인에게 조사신청 등 처리절차를 안내하고 외부기관 신고 여부를 확인하여야 한다.

③ 고충상담원은 조사신청 등 처리절차를 안내하였으나 상담 신청인이 조사 신청을 거부하는 경우에는 조사 신청을 거부하는 이유를 확인하고 신고할 수 있도록 설득하여야 한다. 그럼에도 거부하는 경우에는 외부기관을 통한 처리절차를 안내하고 중도·종결 처리 동의서를 제출 받아 교육장에 보고하고 사안을 종결할 수 있다.

④ 고충상담원은 피해자가 사안 접수 이후 명시적으로 조정·중재를 요청하면 피해자의 요청사항을 확인하여 교육장에 보고하고 조정·중재를 실시할 수 있다. 단, 조정·중재 요청은 성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원)이 사실확인(조사) 결과서를 제출하기 전까지 하여야 한다.

⑤ 고충상담원은 피해자가 요청한 보호조치 및 2차 피해방지조치의 이행을 점검하고 피해자 상담 후 결과를 교육장에게 보고하는 등 피해를 최소화하기 위한 조치를 지원하여야 한다.

제12조(통보 및 신고의무)

① 교육장은 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 또는 사건 접수가 된 경우 지체 없이 성희롱·성폭력·스토킹·2차 피해 사건 발생사실 통보서를 작성하여 교육청과 성평등가족부에 보고한다. 단, 피해자의 명시적 반대가 있는 경우 성평등가족부 통보는 제외한다.

② 교육장과 업무담당자는 기관 내에서 위계 또는 위력 등에 의한 성희롱·성폭력·스토킹 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 즉시 수사기관에 신고해야 한다.

제13조(조사)

① 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 고충에 대한 조사를 원하는 피해자(피해자 대리인을 포함한다)는 서면으로 성희롱·성폭력·스토킹 신고 및 사실확인(조사) 신청서를 제출하여야 하며, 고충상담원은 지체없이 조사 신청을 접수하여야 한다.

② 교육장은 성희롱·성폭력·스토킹 사건이 중대하거나 비위 정도가 심하여 공식적인 사건 조사가 필요하다고 판단되는 경우 피해자 등의 신고 없이도 직권으로 내부 조사를 실시할 수 있다.

③ 고충상담원은 신고 및 사실확인(조사) 신청서를 접수하면 교육장에 보고하고 사실확인(조사) 신청서를 접수한 날부터 신속하게 조사를 진행하여야 하며, 20일 이내에 완료하여야 한다. 다만 특별한 사정이 있는 경우 10일의 범위 안에서 조사기간을 연장할 수 있다.

④ 사실확인(조사)을 진행하기 위해 피해자, 피신고인 출석 통보 시 정당한 이유나 절차 없이 2회 이상 출석을 거부할 경우 당사자의 진술 및 자기 방어권을 포기하는 것으로 간주한다.

⑤ 교육장은 조사과정 중에 2차 피해를 접수한 경우 성희롱·성폭력과 2차 피해 조사를 병합하여 실시할 수 있다.

⑥ 교육장은 피해자가 접수한 2차 피해가 성희롱·성폭력의 당사자가 아닌 제3자에 의하여 발생한 경우 2차 피해 조사를 별도로 실시할 수 있다.

⑦ 교육장은 제2항 및 제3항에 따른 조사 과정에서 피해자의 인격이나 명예가 손상되거나 사적인 비밀이 침해되지 아니하도록 하여야 하며, 다음 각 호의 2차 피해를 주는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 피해자를 비난하거나 위축시키는 등의 행위
2. 정당한 이유없이 피해자의 책임을 언급하는 등의 행위
3. 정당한 이유없이 피해자의 고충 접수의 의도를 의심하는 행위
4. 정당한 이유없이 피해자의 피해 사실을 인정하지 않으려는 예단을 가지거나 사소한 것으로 취급하는 행위
5. 정당한 이유없이 피해자의 과거 언행을 부적절하게 질문하는 행위
6. 정당한 이유없이 성희롱·성폭력 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위
7. 피해자의 의사에 반하여 성희롱·성폭력 행위자를 동석시키는 행위
8. 목격자 회유 및 피해자 입장에서 진술을 방해하는 행위
9. 정당한 이유없이 비공식적으로 사건에 대해 언급하는 행위
10. 그 밖에 이에 준하는 행위

⑧ 피해자가 조사받을 경우 피해자가 신청하면 조사에 지장을 줄 우려가 있는 등 부득이한 경우를 제외하고 신뢰관계인이 동석할 수 있도록 한다.

⑨ 제1항의 규정에 따라 조사가 진행 중인 사안에 대해 피해자가 법령에 따라 다른 기관에서 조사 또는 처리를 원하거나, 명시적으로 사건 조사를 반대하는 경우 조사를 중지할 수 있다.

⑩ 조사 과정에서 사안과 관계된 부서에 협조를 요청할 수 있으며 해당 부서는 이에 적극 응하여야 한다. 또한 공정하고 전문적인 조사를 위하여 외부 전문가를 참여시키거나 외부 전문가의 자문을 얻을 수 있다.

⑪ 고충상담원은 성희롱·성폭력·스토킹·2차 피해 사건 조사 진행상황을 피해자에게 서면, 온라인, 전화 등의 방법으로 알려주어야 한다.

제14조(조사결과의 보고)

① 고충상담원은 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 사건에 대한 사실확인(조사)을 완료한 즉시 그 결과를 교육장에게 보고하여야 한다.

② 외부 기관 및 외부전문가가 조사를 실시한 경우에는 사실확인(조사)을 완료한 즉시 그 결과를 교육장에게 보고하여야 한다.

제15조(피해자 등 보호 및 비밀유지)

① 교육장(인사·복무 등에 관한 권한을 교육장으로부터 위임받은 자를 포함)은 조사 기간 동안 피해자를 보호하기 위하여 필요한 경우 피해자의 의사를 고려하여 피신고인과의 업무·공간 분리, 휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다.

② 교육장은 조사 결과 직장 내 성희롱·성폭력·스토킹 사실이 확인된 때에는 필요한 경우 피해자의 의사를 고려하여 근무장소의 변경, 배치전환, 휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다.

③ 교육장, 고충상담원 등 성희롱·성폭력·스토킹 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 동 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 다른 사람에게 누설하여서는 안된다.

제16조(고충심의위원회의 설치 및 구성)

① 교육장은 성희롱·성폭력·스토킹 사건을 심의하기 위하여 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 구성한다.

② 위원회는 위원장을 포함하여 최소 7인의 위원으로 구성한다.

③ 위원장은 교육장이 지명하는 자로 한다.

④ 위원은 남성 또는 여성의 비율이 전체 위원의 10분의 6을 초과하여서는 아니된다.

⑤ 위원 중 2명 이상을 외부 성희롱·성폭력 방지 관련 전문가들(이하 "외부위원"이라 한다)로 위촉한다.

⑥ 위원의 임기는 교육지원청 직원의 경우 그 직에 재임하는 기간으로 하고, 기타 위원은 1년으로 하되 연임할 수 있다.

⑦ 위원회의 개최 등 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 둔다.

⑧ 성희롱·성폭력·스토킹 사건은 위원회를 반드시 경유하도록 한다. 단, 조사 중지 사유가 있는 경우는 제외한다.

⑨ 제3조 제4호 다목의 1)부터 3)까지에 해당하는 내용을 심의하는 경우 공정한 판단을 위하여 고충심의위원회 구성 시 외부위원이 과반수 이상이 되도록 한다.

제17조(고충심의위원회 운영)

① 위원회의 회의는 위원장이 소집한다.

② 사건의 당사자 또는 사건과 특수한 관계를 가진 자는 해당 심의·의결에서 제척된다. 사건 당사자는 특정 위원이 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 위원회에 위원의 기피를 신청할 수 있고, 위원 본인도 직·간접적으로 이해관계가 있는 안건의 심의에 대해 회피할 수 있다.

③ 위원장은 기피 신청을 받으면 기피 여부에 대한 결정을 한다. 이 경우 기피 신청의 대상이 된 위원에게서 그에 대한 의견을 받을 수 있다.

④ 위원회는 다음 각 호에 관하여 심의한다.

1. 성희롱·성폭력·스토킹의 판단(2차 피해 판단)
2. 피해자에 대한 보호 조치
3. 그 밖에 성희롱·성폭력·스토킹 재발 방지에 관한 사항

⑤ 위원회의 심의는 재적위원 과반수 출석, 출석위원 과반수 찬성으로 의결한다.

⑥ 위원회는 심의결과를 교육장에게 보고하여야 한다.

⑦ 위원은 회의 과정에서 알게 된 내용을 외부에 공개하거나 누설하여서는 안 된다.

⑧ 위원회에 출석한 외부 성희롱·성폭력·스토킹 방지 관련 전문가 위원 대상 예산의 범위 내에서 수당 등을 지급할 수 있다.

제18조(조사 등 결과 통지)

① 교육장은 당사자에게 성희롱·성폭력 심의결과 통보서에 따라 서면으로 고충심의위원회의 심의결과 등을 지체없이 통지하여야 한다.

② 교육장은 이관받은 학교 내 사안에 대하여 해당 학교장과 당사자에게 성희롱·성폭력 심의결과 통보서에 따라 서면으로 고충심의위원회 심의결과 등을 지체없이 통지하여야 한다.

제19조(징계)

① 교육장은 성희롱·성폭력·스토킹에 해당할 경우 행위자에 대한 무관용의 원칙에 따라 징계 등 제재 절차가 이루어지도록 하여야 한다.

② 교육장은 제1항에 따른 징계 등 제재 절차에서 피해자에게 의견 진술 기회를 부여해야 한다.

③ 교육장은 성희롱·성폭력·스토킹 사건을 은폐하거나 피해자에게 2차 피해를 준 경우 관련자를 엄중 징계한다.

④ 교육장은 조사 중인 성희롱·성폭력·스토킹 행위가 중징계에 해당되는 사항이라고 판단되는 경우 의원면직을 허용하여서는 안된다.

제20조(재발방지조치 등)

① 교육장은 성희롱·성폭력·스토킹 재발 방지를 위하여 사건 발생 시 재발방지대책(2차 피해 방지 포함)을 수립·시행한다.

② 재발방지대책에는 사건처리 경과 및 조치결과에 관한 사항, 성희롱·성폭력·스토킹 방지조치 및 예방교육의 개선 등에 관한 사항, 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호 조치 등 2차 피해 방지에 관한 사항, 그 밖에 기관 내 성희롱·성폭력·스토킹 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항을 포함한다.

③ 교육장은 성희롱·성폭력·스토킹 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 특별 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육, 행위자 및 2차 피해 행위자에 대한 재발방지 교육, 성희롱·성폭력·스토킹 피해의 실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다.

④ 교육장은 피해자에게 치료 및 상담 등 피해복구를 지원한다.

⑤ 교육장은 성희롱·성폭력 사건 행위자 재발방지를 위한 인식개선 교육을 실시할 수 있다.

⑥ 교육장은 다음 각 호와 같이 사건이 심각하다고 판단되는 경우 인식조사 또는 성평등가족부 조직문화컨설팅 신청 등 조직문화 개선 대책을 수립·시행한다.

1. 2차 피해의 정도가 심한 경우
2. 2차 행위자가 여러 명인 경우
3. 1년에 여러 건의 사건이 발생한 경우

⑦ 교육장은 제1항에 따른 재발방지대책을 성희롱·성폭력·스토킹 사실을 안 날(신고일)부터 3개월 이내에 성희롱·성폭력 사건 재발방지대책 보고서를 교육청, 성평등가족부에 제출하여야 한다.

부칙

① 이 지침은 2025년 9월 1일부터 시행한다.

② 이 지침 중 제13조, 제14조, 제16조, 제17조, 제18조, 제19조는 학교 내 고충심의위원회를 교육지원청으로 이관함에 따라 이관받은 학교의 사안 처리 시 준용하되 '고충상담원'은 '업무담당자'로 한다. 단, 스토킹 예방지침은 관련 법에 의거 각급 학교는 제외한다.

4 성희롱·성폭력 예방지침 표준안(성평등가족부)

성희롱·성폭력 예방지침 표준안 및 해설

(일반 문의 : 성폭력방지과 02-2100-6429, 6392)
(사건대응 문의 : 성폭력방지과 02-2100-6164, 6166, 6168, 6169)
(교육 관련 문의 : 폭력예방교육과 02-2100-6445)

※ 본 지침은 기관 내 성희롱·성폭력 예방지침의 마련을 위한 안내이고, 각 기관은 본 내용을 참조해 기관 실정에 맞는 자체 지침을 제정하여야 함

- 필요시 국가기관, 지방자치단체 등은 「스토킹 예방지침」 및 「여성폭력 2차 피해 방지지침」과 통합제정 가능

제1조(목적)

제1조(목적) 이 지침은 「양성평등기본법」 제31조 및 같은 법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조에 따라 ○○○ 기관의 장이 성희롱·성폭력 예방을 위하여 필요한 사항에 대해 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

제2조(적용범위)
① 이 지침은 ○○○기관의 장과 소속 구성원(○○○기관의 장과 고용관계에 있는 자, 소속 학생을 포함)에게 적용되며, ○○○기관의 통제범위 내에 있는 것으로 인정되거나 업무관련성이 있는 제3자가 피해자인 성희롱·성폭력을 포함한다.
② 이 지침의 피해자 보호는 피해자, 신고자, 조력자, 대리인에게도 적용된다.

- 지침의 적용대상에는 기관장을 포함한 재직 중 전 구성원(비정규직, 인턴, 사회복무요원, 무기계약(공무직)·기간제·시간제 근로자 등 포함)과 소속 학생이 포함되어야 함
- 기관과 업무관련성이 있는 제3자까지 적용범위에 넣음으로써 기관이 해결하여야 할 성희롱·성폭력의 범위를 확장해서 명시

제3조(성희롱·성폭력의 정의)

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. '성희롱'이란 「양성평등기본법」 제3조제2호의 규정에 따라 업무, 고용, 그 밖의 관계에서 국가기관·지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 공공단체(이하 "국가기관등"이라 한다)의 종사자, 사용자 또는 근로자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우를 말한다.
   가. 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위
   나. 상대방이 성적 언동 또는 요구에 대한 불응을 이유로 불이익을 주거나 그에 따르는 것을 조건으로 이익 공여의 의사표시를 하는 행위
2. '성폭력'이란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.
3. '2차 피해'란 「여성폭력방지법」 제3조제3호에 규정된 2차 피해에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다.

- 「양성평등기본법」 등에 근거한 성희롱 개념을 지침에서 명시

  '성적 언동'이란 남녀 간의 육체적 관계나 남성 또는 여성의 신체적 특징과 관련된 육체적, 언어적, 시각적 행위로써 사회공동체의 건전한 상식과 관행에 비추어 볼 때, 객관적으로 상대방과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 할 수 있는 행위를 의미함
  [대법원 2018.4.12., 선고, 2017두74702, 판결]
- 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 근거한 성폭력 개념 명시
- 「여성폭력방지법」에 근거한 2차 피해 개념 명시

제4조(기관장의 책무)

제4조(○○○장의 책무)
① ○○○기관의 장은 성희롱·성폭력 방지를 위한 다음 각 호의 제반 조치를 강구하고 시행할 책무가 있으며, 성희롱·성폭력 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행하여야 한다.
   1. 성희롱·성폭력 예방교육의 실시
   2. 성희롱·성폭력 고충상담창구의 설치·운영
   3. 성희롱·성폭력 고충처리절차 및 매뉴얼 마련
   4. 성희롱·성폭력 피해자의 보호 및 2차 피해 예방
   5. 성희롱·성폭력 근절의지 및 행위자 무관용의 원칙 천명
   6. 소속구성원에 대한 성희롱·성폭력 예방 홍보
   7. 성희롱·성폭력 예방교육 참석 및 관련 예산 확보
   8. 성평등한 조직문화의 정착을 위한 노력 등
② ○○○기관의 장은 제1항에 따른 조치를 이행하기 위하여 매년 성희롱·성폭력 방지조치 연간 추진계획을 수립하여야 한다.

- 기관장에게 성희롱·성폭력 방지조치 및 사건 발생 시 적절한 구제절차를 이행할 의무가 있음을 명시
- 기관장에게 피해자 보호의 의무가 있음을 명시
- 성희롱·성폭력 행위자에 대한 무관용 원칙을 조직 구성원에게 천명함으로써 성희롱·성폭력 예방 효과를 높임
- 성희롱·성폭력 예방지침을 구성원들에게 적극 알려 성희롱·성폭력에 대한 인식을 개선하고 사건 발생 시 피해자 보호와 구제절차를 안내
- 성희롱·성폭력 방지에 있어 기관장의 역할이 중요하므로 기관장이 예방교육에 반드시 참석할 필요가 있음
- 고충상담원 교육, 전문강사에 의한 교육 실시 등 성희롱·성폭력 방지를 위한 예산 확보 필요
- 성희롱·성폭력 방지조치 실효성 확보를 위하여 연간 추진계획의 수립 필요

제5조(상급기관의 관리·감독)

제5조(상급기관의 관리·감독)
① 성희롱·성폭력 행위자가 공직유관단체의 기관장이거나 임원급에 있는 자인 경우에는 이 지침에도 불구하고 지체없이 상급기관으로 성희롱·성폭력 고충에 대한 조사를 이관하고, 이후의 조치도 상급기관의 지휘·감독을 받도록 한다.
② 제1항에 따라 조사를 이관하는 경우에는 당사자에게 그 사실을 알려주어야 하고 사건발생기관에서는 피해자 보호조치를 취해야 한다.

- 상급기관은 산하 공공기관(「양성평등기본법 시행령」 제2조의 공직유관단체)에 대한 관리·감독 강화를 위하여 해당 기관의 감사 시 성희롱·성폭력 관련 사항을 점검(상급기관 예방지침에 명시)
  - 예방교육 관련 계획수립 여부, 교육 내용 및 방법, 교육 참여율, 고충상담창구 설치 등 방지조치, 사건조치결과 및 재발방지대책 수립 등을 점검
- 공공기관의 기관장 또는 고위직 임원이 행위자로 지목된 경우, 상급기관이 있는 경우에는 상급기관에서 조사 및 조치가 이루어질 수 있도록 하며 이와 관련, 상급기관은 세부절차를 마련하여야 함
  - 기관장 또는 고위직 임원이 행위자인 경우 기관에서 사건을 은폐 또는 축소할 우려가 있으므로 상급기관에서 조사를 이관 받아 진행하고 조사 이후 절차도 지휘·감독하도록 함
- 조사를 이관할 경우 피해자, 행위자에게 알려 사건처리 현황을 인지할 수 있도록 함
  - 상급기관은 사건발생기관과 사건 진행현황에 대해 공유하고 피해자 보호 등에 함께 노력하도록 함
- 상급기관은 조사를 이관 받을 담당 부서를 지침이나 연간운영계획 등에 명시
  (예 : '고충상담부서', '해당 기관의 관리·감독 부서' 등)

공직유관단체의 상급기관 예방지침 수정

제5조(상급기관의 관리·감독)
① ○○○기관의 장은 소속 공직유관단체의 성희롱·성폭력 예방을 위하여 감사 시 성희롱·성폭력 방지조치 등 관련 사항을 점검하여야 한다.
② 소속 공직유관단체에서 성희롱·성폭력 행위자가 해당 공직유관단체의 장이거나 임원급에 있는 자인 사건의 조사를 ○○○기관으로 이관한 경우, ○○부서는 해당 사건을 조사하고 사건발생기관에서 이행하는 이후의 조치도 지휘·감독한다.

제6조(고충상담창구)

제6조(고충상담창구) ① 성희롱·성폭력 예방을 위한 업무의 처리와 소속 구성원의 성희롱·성폭력 피해 상담, 성희롱·성폭력 사건의 조사 및 처리를 위하여 ○○부서 (○○노조, ○○성희롱·성폭력 전문기관)에 성희롱·성폭력 고충상담창구(이하 "고충상담창구"라 한다) 및 고충상담원을 두고 조직 내외에 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다.
② ○○○기관은 고충상담창구의 업무를 처리하기 위하여 성희롱·성폭력 고충상담원(이하 "고충상담원"이라 한다)을 2인 이상 지정하여야 하며, 남성 및 여성이 반드시 각 1인 이상 포함되도록 구성한다.
③ 고충상담창구의 업무는 다음 각 호와 같다.
1. 성희롱·성폭력 피해(2차 피해 포함)에 대한 상담
2. 성희롱·성폭력 사건에 대한 고충의 접수·조사 및 처리
3. 성희롱·성폭력 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정에 관한 사항
4. 성희롱·성폭력 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사항
5. 성희롱·성폭력 고충 처리 절차 및 매뉴얼 마련에 관한 사항
6. 성희롱·성폭력 예방을 위한 교육·홍보 등 기타 성희롱·성폭력 예방 업무

④ 고충상담창구 내에 별지 제○○호 서식의 고충접수 및 처리대장, 성희롱·성폭력 고충처리 절차 및 매뉴얼을 작성·비치하여야 한다.

제6조의2(사이버신고센터) ① ○○○기관의 장은 성희롱·성폭력 피해 신고의 편의성을 위하여 사이버신고센터를 설치·운영하여야 하고 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일에서 신고센터를 운영할 수 있다.

② 사이버신고센터 등 운영을 조직 구성원들에게 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다.

- 고충상담창구의 설치 명시
  - 소속기관이 있는 경우 부속기관 및 특별지방행정기관 등의 고충상담창구 설치 근거 명시
  - 고충상담창구 설치뿐만 아니라 조직 구성원 등이 이를 인지할 수 있도록 안내 필요
  - 성희롱·성폭력 사건은 소속 직원의 복무조건과 밀접히 연관된 사항이므로 복무담당부서의 소관으로 우선 고려할 수 있으나, 고충 처리 절차의 공정성과 전문성 제고를 위해 기관의 여건에 따라 복무담당 부서 외 노동조합, 직장협의회, 여성정책 관련 부서, 외부 전문기관(성희롱·성폭력, 양성평등) 등을 지정할 수 있음
  - 상담, 조사 등 사건처리 절차들을 여러 부서에서 나눠서 담당하는 경우, 총괄 부서를 지정하여 피해자 지원의 사각지대가 발생하지 않도록 노력 필요
- 고충담당자를 2인 이상 지정하되 남·녀 각 1인 이상으로 지정
  - 상시근로자 중 어느 한 성(性)이 5인 미만일 경우 남·녀 구분없이 동일 성으로 2인 이상 지정 가능
  - 상시근로자 30인 미만 기관은 1인 이상 지정 가능
  - 기관이 전국적으로 분포되어 있는 사업장에서는 지사 별로, 또는 사업본부 별로 고충상담원을 지정할 것
- 기관 규모와 상관없이 모든 기관은 고충상담창구를 설치·운영하여야 하고, 상담 내용의 비밀 보장과 피해자 보호 등을 위해 상시근로자 30인 이상 근무 기관은 원칙적으로 독립된 공간의 고충상담창구를 설치해야 함
  - 독립된 공간의 고충상담창구 설치에 대해 상시근로자 30인 미만 근무기관의 경우는 예외로 하되, 상담 시 비밀이 보장되는 환경이 되도록 할 것
- 고충상담창구의 업무 예시
  - 고충상담창구의 업무로 상담과 조사 기능을 수행하여야 하나 기관의 사정과 필요에 따라 분리 운영할 경우 각각의 역할분담과 역할수행에 대하여 명확하게 지침에 명시하도록 함
  - 성희롱·성폭력 관련 상담 및 고충처리를 위한 공식 창구로서 고충의 접수·처리·재발방지·교육 및 모니터링(사건처리에 따른 조치 이행사항) 등 성희롱·성폭력 방지조치의 이행과 관련된 업무를 지침에 명시하도록 함
- 직접적인 대면 또는 전화 상담이 어려운 피해자의 상담 및 신고를 위하여 사이버신고센터 설치
  - 사이버신고센터에 신고된 사실이나 내용은 고충상담원만 열람할 수 있는 형태로 운영하여 2차 피해를 방지
  - 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일신고가 가능하도록 모바일 신고센터까지 확대 운영 권고

제7조(고충처리 업무의 지원)

제7조(고충처리 업무의 지원)

① ○○○기관은 고충상담원의 성희롱·성폭력 관련 상담 및 고충처리 업무 역량강화를 위해 외부 전문기관 교육수강을 적극 지원하여야 한다.

② 신규로 임명된 고충상담원은 임명된 날부터 3개월 이내에 성희롱 상담 및 고충처리 관련 전문교육을 이수하여야 한다. 다만, 불가피한 상황이 발생한 경우 6개월 이내에 이수할 수 있다.

③ 기관의 장은 고충상담원이 고충처리 업무를 행할 때 공정하고 독립적으로 임할 수 있도록 보호하고 지원하여야 한다.

④ ○○○기관의 장은 제6조 제3항의 고충상담창구의 업무를 지원하기 위해 외부 전문가를 선임할 수 있다.
⑤ ○○○기관의 장은 성희롱·성폭력 상담의 공신력과 전문성을 제고하기 위하여 제6조에 따른 고충상담창구와 제6조의2에 따른 사이버신고센터의 업무를 외부전문기관에 위탁할 수 있다.

- 성희롱·성폭력 관련 상담 및 고충처리 업무 종사자에 대한 전문적인 교육훈련의 시기와 횟수를 명시
  - 신규로 임명된 고충상담원은 3개월 이내 전문교육을 이수하되, 교육기관에 의한 사정 등 불가피한 경우 6개월 이내 반드시 전문교육을 이수해야 함
- 기관의 장은 고충상담원이 고충처리 업무를 행할 때 공정하고 독립적으로 임할 수 있도록 보호하고 지원하여야 함
  - 행위자, 기타 조직구성원이 고충상담원, 성희롱·성폭력 고충심의위원회 위원 등 직장 내 성희롱 업무담당자에 대해 부당한 비난, 압박, 강요, 협박 등으로 공정한 사건처리를 방해하는 것 금지
- 피해자가 근무 조건 등 불이익을 우려하여 직장 동료와 상담하는 것을 거부하거나 두려워할 경우를 대비하여 외부전문가를 고충상담원으로 지정할 수 있음
- 성희롱·성폭력의 상담과 조사에 관한 업무의 전문성과 독립성을 위해 외부기관에 위탁할 수 있음
  - 피해자는 근무 조건 및 불이익을 우려하여 직장 내에서 상담하는 것에 대한 거부감과 두려움이 있을 수 있으므로 외부기관에 업무를 위탁할 수 있음

제8조(예방교육)

제8조(예방교육)
① ○○○기관의 장은 매년 연초 성희롱·성폭력 예방교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립하여야 한다.
② 성희롱·성폭력 예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육, 사이버교육 등의 방법으로 매년 각 1시간 이상 실시하되 최소 1회는 대면교육으로 실시하여야 하며, 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.
1. 성희롱·성폭력 관련 법령 및 지침
2. 성희롱·성폭력 발생 시의 처리절차 및 조치기준
3. 성희롱·성폭력 피해자에 대한 고충상담, 구제절차 및 보호조치
4. 성희롱·성폭력을 한 자에 대한 징계 등 제재조치
5. 민원인, 고객 등에 의한 성희롱·성폭력 예방과 발생 시 대처 방안
6. 기타 성희롱·성폭력 예방에 관한 사항 등
③ 신규임용된 사람에 대해서는 임용된 날부터 2개월 이내에 교육을 실시하여야 한다(양성평등기본법 시행령 제20조1항1호)
④ ○○○기관의 장은 성희롱·성폭력 예방교육 효과 제고를 위하여 1년에 1회 고위직 대상 별도 교육을 실시하여야 하며, 학생에게는 오리엔테이션 등을 통해 성희롱·성폭력 예방교육을 실시할 수 있다.
⑤ 성희롱·성폭력 예방교육을 실시한 경우에 ○○과장은 교육일시 및 방법, 교육참석자 명단, 교육내용, 교육사진, 강사프로필 등에 관한 실시결과를 ○○○기관의 장에게 보고하여야 한다.
⑥ ○○○기관의 장은 성희롱·성폭력 예방교육의 내용을 구성원이 자유롭게 열람할 수 있는 장소나 인터넷사이트에 항상 게시하거나 갖추어 두어 구성원에게 널리 알려야 한다.

- 소관 부서에서 성희롱·성폭력 예방교육의 세부실시계획을 수립하여 기관장에게 보고하도록 함
- 성희롱·성폭력 예방교육의 방법을 예시로 보여주고, 교육에 포함하여야 할 내용을 명시
  - 교육의 방법은 성평등가족부 산하 한국양성평등교육진흥원 「강사찾기」 등을 활용한 전문가 강의와 기관 내 담당자의 설명을 병행하는 것이 바람직

- 교육의 내실화를 위해서는 기관장 훈시 혹은 영상물 시청만으로는 미흡하며 별도의 충분한 시간을 확보하여 교육을 실시하도록 함
- 예방교육은 양성평등 감수성 제고를 위해 매년 최소 1회는 대면교육으로 실시해야 함
- 신규 임용된 사람에 대해서도 성희롱·성폭력 방지 및 권리구제 등에 관한 예방교육 필요

• 업무 및 조직의 특수성에 따라 고객 등에 의한, 고객에 대한 성희롱·성폭력 발생 방지 및 대처 교육 필요
• 성희롱·성폭력 방지 효과성 제고와 피해자에 대한 적절한 구제 및 보호를 위하여 고위직과 관리자 대상으로 별도 교육 의무 실시
• 성희롱 방지와 성희롱 사건 발생 시 적절한 대처를 위하여 학생 대상으로 성희롱 예방교육 실시 권장
• 교육실시결과를 기관장에게 보고하도록 함
- 예방교육 실시계획 및 결과는 기관장의 결재를 얻도록 하고 교육 참석자 명단은 서명(날인)을 받아 증빙자료로 보관
• 성희롱 예방교육의 내용은 구성원이 손쉽게 열람할 수 있도록 게시하여야 함

제9조(고충상담)

제9조(고충상담)
① 성희롱·성폭력과 관련하여 상담을 원하는 소속구성원은 서면, 전화, 온라인 및 방문 등의 방법으로 고충상담창구에 상담을 신청할 수 있다.
② 고충상담원은 상담의 신청을 받은 경우에 지체없이 상담에 응하여야 하며, 조사신청 등 처리절차를 안내하여야 한다.

• 성희롱·성폭력 고충상담 신청의 방법 안내
- 상담 시에는 관련 법령, 조사 및 처리절차 등 피해자에게 필요한 정보를 제공하여야 함을 명시하는 것이 바람직
- 피해자가 고충업무 담당부서가 아닌 자신의 상급자나 관리자에게 상담이나 고충처리를 요청하였을 때에는 고충상담창구 등 처리절차를 안내하고 이관하여 처리하는 것이 바람직
- 고충상담원은 지방자치단체의 장이나 교육감이 연루된 사건에 대해 상담 신청이나 신고를 받았을 때 신고인에게 성평등가족부가 운영하는 '직장 내 성희롱·성폭력 신고센터'에 신고할 수 있음을 안내

제10조(통보 및 신고의무)

제10조(통보 및 신고의무)
① 국가기관등의 장은 해당 기관에서 성희롱, 성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체 없이 그 사실을 성평등가족부장관에게 통보한다.
② 국가기관, 지방자치단체, 공직유관단체의 장과 해당 기관, 단체 내 피해자 보호 관련 업무 종사자는 기관 또는 단체 내에서 위계 또는 위력 등에 의한 성폭력 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 즉시 수사기관에 신고해야 한다.

• 기관에서 성희롱·성폭력 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 지체 없이 사건을 성평등가족부로 통보
※「양성평등기본법」 제31조의2,「성폭력방지법」 제5조의4
- 각급 학교(대학교 제외), 유치원, 어린이집은 p140 첨부 서식으로 작성하여 공문으로 제출(성평등가족부 성폭력방지과 수신)

- 고충상담이나 피해 신고를 받은 고충상담원은 피해자(또는 대리인)에게 성평등가족부에 사건을 통보하고 수사기관에도 신고할 의무가 있음을 안내하여야 함
- 이 경우 통보 및 신고 의무는 피해자(또는 대리인)가 조사를 원할 경우, 사건(통보, 신고) 동의 의사를 확인하여 기관장에게 보고할 때 발생함
- 피해자와 행위자가 속한 기관이 다를 경우, 재발방지를 위해 행위자가 속한 기관에서 사건 통보와 재발방지대책을 수립·제출하고, 이 경우 피해자 기관은 피해자 보호 및 지원, 2차 피해 예방을 위한 필요한 조치를 함

※ 피해자 소속 기관의 협조 등을 통해 피해자 통보 동의 의사 확인 필요

※ 통보 및 제출 의무 위반시 시정명령 및 과태료 부과 대상은 행위자가 속한 기관이 됨

- 피해자가 명시적으로 반대하지 않았음에도 성평등가족부로 성폭력 사건 발생사실을 통보하지 아니한 경우 성평등가족부장관은 해당 기관에 시정을 명할 수 있고, 시정명령 미이행시 5백만원 이하의 과태료 부과

※「성폭력방지법」 제22조제1항 및 제38조제1항

(참고) 피해자(또는 대리인)가 조사를 원할 경우, 사건 통보 동의 의사를 확인하여 기관장에게 보고한 때 기준

- 통보받은 사건이 중대하다고 판단되는 경우, 성평등가족부가 해당 기관에 대한 현장점검을 실시하고, 점검 결과 해당 기관에 시정이나 보완을 요구

※ 국가기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장(자치구 구청장) 또는 교육감에 의한 성희롱·성폭력 사건, 피해자가 다수인 성폭력 사건, 성희롱 사건이 여러 차례 반복해서 일어난 기관에서 발생한 성희롱 사건, 그 밖에 피해의 내용과 규모 등을 고려하여 점검이 필요하다고 인정하는 성희롱·성폭력 사건

- 성평등가족부가 사건의 중대성 등을 판단하기 위해 통보된 사건통보서 등에 대한 보완을 요청하거나, 현장점검을 위한 자료요구를 받은 경우, 해당 기관은 적극적으로 협조
- 현장점검 결과 통보받은 시정·보완 요구사항에 대해서는 이행실적 및 계획을 작성하여 지정된 기간 내에 성평등가족부에 제출

- 기관 또는 단체 내에서 위계, 위력 등에 의한 성폭력 사건(「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조제1항 또는 「형법」 제303조제1항*)이 발생한 사실을 알게 된 때에는, 피해자의 반대의견이 없으면 수사기관에 신고

* 위계 또는 위력에 의한 추행 또는 간음

- 이를 위반하여 성폭력 사건을 신고하지 아니한 자에게는 300만원 이하의 과태료 부과

※「성폭력방지법」 제9조제2항, 제38조

제11조(조사)

제11조(조사)

① 성희롱·성폭력 고충에 대한 조사를 원하는 피해자(피해자의 대리인을 포함한다)는 서면 또는 정보통신 등의 방법으로 별지 제○○호 서식의 성희롱·성폭력 조사 신청서를 제출하여야 하며, 고충상담원은 지체 없이 조사 신청을 접수하여야 한다.

② 고충상담원은 제1항에 따른 신청서를 접수한 날로부터 신속하게 조사를 실시하여야 하며, 20일 이내에 조사를 완료하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우 10일의 범위 안에서 조사 기간을 연장할 수 있다.

③ ○○○기관의 장은 제2항에 따른 조사 과정에서 피해자의 인격이나 명예가 손상되거나 사적인 비밀이 침해되지 아니하도록 하여야 한다.

④ 공정하고 전문적인 조사를 위하여 조사과정에 외부 전문가 등을 참여시키거나 외부 전문가의 자문을 얻을 수 있다.

⑤ 피해자가 조사받을 경우 피해자가 신청하면 조사에 지장을 줄 우려가 있는 등 부득이한 경우를 제외하고 신뢰관계인이 동석할 수 있도록 한다.

⑥ 제1항의 규정에 따라 조사가 진행 중인 사건에 대해 피해자가 법령에 따라 다른 기관에서 조사 또는 처리를 원하거나, 명시적으로 사건조사에 반대하는 경우 조사를 중지할 수 있다.
⑦ 성희롱·성폭력 사건 조사 진행상황을 피해자에게 서면, 온라인, 전화 등 방법을 통해 알려주어야 한다.

- 피해자의 신청에 따라 조사를 진행하여야 함을 명시
  - 조사신청은 상담과 달리 서면 등 피해자의 의사를 확인할 수 있는 방법으로써 신청하도록 하여(대리인의 경우 위임장 등 첨부) 피해자의 의사에 반하여 처리되지 않도록 함
  - 상담 단계에서도 조사 신청절차를 적극적으로 안내하여 피해자가 처리절차를 인지하지 못하여 신청을 누락하지 않도록 함
  - 조사는 상담을 진행하지 않은 고충상담원이나 별도 조사자가 진행하는 것이 바람직하며, 기관의 사정에 따라 상담을 진행한 고충상담원이 조사를 할 수 있음
- 처리기한을 명시하되 기관 내부 절차에서는 사안 처리의 비밀유지와 신속성이 매우 중요하므로 최대한 단기간으로 설정
- 조사 과정에서 피해자의 인격이나 명예가 손상되거나 사적인 비밀이 침해되지 아니하도록 주의하여야 함을 명시
- 조사과정에서부터 외부 전문가 등이 조사하거나 자문을 얻을 수 있도록 명시
  - 기관 관리자는 피해자의 입장보다는 기관의 안정성과 명예를 위한다는 명분으로 소극적으로 대처하여 피해자 보호에 소홀할 수 있으므로 외부전문가 또는 노동조합 등이 조사에 참여하거나 자문을 구하는 것이 전문성과 공정성을 높일 수 있음
  - 외부 전문가 등이 참여, 위탁한 조사일 경우에도 고충상담원은 기관 내 조사 담당자로서 객관적 사건조사를 위한 지원, 진행사항에 대한 점검과 기관 내 2차 피해 방지를 위한 역할을 해야 함
- 성희롱·성폭력 피해자가 조사받을 경우 신뢰관계인이 동석할 수 있도록 하되 조사에 지장을 줄 우려가 있는 등 부득이한 경우에는 이를 제한할 수 있음
- 조사절차가 진행 중인 사건에 대해 피해자가 국가인권위원회 등 다른 기관에서 조사 또는 처리를 원하거나, 명시적으로 사건 조사를 반대하는 경우에 조사를 중지할 수 있음을 명시
  - 피해자의 의사에 따라 조사가 중지되었더라도 피해자 상담 또는 모니터링을 실시하여 필요시 피해자에 대한 보호 조치 실시
- 조사 진행상황에 대하여 피해자가 잘 알 수 있도록 서면 등으로 고지해야 함
- 성희롱 관련 각종 서식은「공공부문 성희롱·성폭력 사건 처리 매뉴얼」
  ※ 성평등가족부 홈페이지 - 정책정보 - 정책자료실 - 주제별 정책자료 - 인권보호

제12조(조사결과의 보고)

제12조(조사결과의 보고) 고충상담원은 성희롱·성폭력 사안에 대한 조사를 완료한 즉시 그 결과를 ○○○장에게 보고하여야 한다.

- 성희롱·성폭력 사안에 대한 조사 후 그 결과를 기관장에게 보고하여야 함을 명시

제13조(피해자 보호 및 비밀유지)

제13조(피해자 보호 및 비밀유지)
① ○○○기관의 장(인사·복무 등에 관한 권한을 ○○○기관의 장으로부터 위임받은 자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)은 조사 기간 동안 피해자를 보호하기 위하여 필요한 경우 피해자의 의사를 고려하여 행위자와의 업무·

공간 분리, 휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다.
② ○○○기관의 장은 피해자, 신고자, 조력자, 대리인에 대하여 고충의 상담, 조사신청, 협력 등을 이유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.
1. 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분상실에 해당하는 불이익 조치
2. 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한 등 부당한 인사조치
3. 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치
4. 성과평가 또는 동료평가 등에서 차별이나 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급
5. 직업능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급자격의 취소
6. 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위를 하거나 그 행위의 발생을 방치하는 행위
7. 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개
8. 그 밖에 피해자, 신고자, 조력자, 대리인의 의사에 반하는 불이익 조치
③ 기관의 장은 조사 결과 직장 내 성희롱·성폭력 발생 사실이 확인된 때에는 필요한 경우 피해자의 의사를 고려하여 근무장소의 변경, 배치전환, 휴가 등 적절한 조치를 하여야 한다.
④ 기관장, 고충상담원 등 성희롱·성폭력 고충과 관계된 사안을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 처리를 위해 필요한 경우를 제외하고는 동 사안 관계자의 신원은 물론 그 내용 등에 대하여 이를 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.

- 조사 과정에서의 피해자 보호도 중요
- 피해자에 대한 '관리자'의 불이익조치 금지 의무 외에 보호 의무도 명시함으로써 피해자에 대한 보호 조치 강화
- 피해자와 행위자의 업무 및 공간 분리 등 피해자의 신변을 보호하기 위한 규정 마련
- 성희롱·성폭력과 관련된 피해의 주장이 제기된 경우에 행위자 혹은 관리자가 피해자 및 조사협조자 등에 대하여 인사, 복무 등에 있어서 불리한 처우를 하지 못함을 명시하고 불리한 처우를 열거
- 조사 결과 성희롱·성폭력 발생 사실이 확인된 때에는 피해자의 의사를 고려하여 근무장소의 변경, 배치전환, 휴가 등 적절한 조치를 하여야 함을 명시
- 고충상담원, 고충심의위원회 위원 등 성희롱·성폭력 사안을 직무상 알게 된 자는 사안의 조사 및 행위자 징계 등의 처리를 위하여 필요한 경우를 제외하고는 피해자 및 행위자 등 관계자의 신원과 신청 내용 등에 관해 비밀을 유지할 의무가 있음을 명시
  - 비밀유지에 대한 서약서를 작성하고 피해자에 대한 정보가 노출되지 않도록 유의

제14조(고충심의위원회의 설치 및 구성)

제14조(고충심의위원회의 설치 및 구성)
① 성희롱·성폭력 사건을 심의하기 위하여 성희롱·성폭력 고충심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 구성한다.
② 위원회는 위원장을 포함하여 최소 6인의 위원으로 구성한다.
③ 위원장은 ○○○기관의 장이 지명하는 자로 한다.
④ 위원은 남성 또는 여성의 비율이 전체 위원의 10분의 6을 초과하여서는 아니되며, 위원 중 2명 이상을 외부 성희롱·성폭력 방지 관련 전문가들(이하 "외부위원"이라 한다)로 위촉한다.
⑤ 위원회의 개최 등 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두되, 간사는 고충상담원으로 한다.
⑥ 성희롱·성폭력 사건은 위원회를 반드시 경유하도록 한다. 다만 예외적인 사유가 있는 경우는 제외한다.

※ 중앙행정기관, 시·도, 시·군·구(자치구), 시·도 교육청의 경우 추가
⑦ 제4항 후단에도 불구하고 ○○○기관의 장(중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장), 교육감)이 성희롱·성폭력 행위자로 지목된 경우에는 내부위원과 외부위원을 각각 동수로 구성하여야 한다.

- 사안의 심의를 위하여 위원회의 설치와 구성에 관한 사항 명시
  - 기관 사정에 따라 상설 위원회로 두거나 성희롱·성폭력 사건 발생 시 구성하여 운영할 수 있음
  - 위원회의 구성 방식은 기관의 사정에 따라 다를 수 있으나, 전문성과 대표성을 고려하여 구성
  - 위원장은 기관장이 지명하는 자로 함
  - 심의의 객관성과 중립성을 위하여 고충상담원은 간사로만 참여하고, 위원회 위원으로서 심의에 참여하는 것은 지양. 또한 고충상담, 사건조사 등 사건처리 과정에 관여한 내부구성원, 외부전문가 역시 위원으로서 심의에 참여하는 것은 바람직하지 않음
  - 전체 위원 중 남성 또는 여성의 비율이 60%를 초과할 수 없게 하여 처리의 편향성에 대한 시비의 소지 제거
- 상시 종사자 30인 미만의 기관은 최소 3인(외부위원은 1인 이상)으로 위원회 구성 가능(단, 기관장 포함 5인 이하의 기관은 여건에 따라 자율적으로 구성) 이 경우 남성 또는 여성 위원의 비율이 전체 위원의 10분의 7을 초과하여서는 아니된다.
- 고충심의위원회의 객관성을 담보하고, 피해자에 대한 구제 절차와 행위자에 대한 조치가 적절하게 취해질 수 있도록 최소 2인 이상의 외부 전문가를 위원회에 참여시킬 필요가 있음
- 성희롱·성폭력 사건은 고충심의위원회를 반드시 경유하도록 하되 조사 중지 사유 발생, 학생 - 학생(학폭위 사건)간 사건 등 예외적인 경우는 제외
- 중앙행정기관, 시·도, 시·군·구 및 시·도 교육청은 아래와 같이 조항 추가
  - 기관장이 연루된 성희롱·성폭력 사건이 발생할 경우 피해자 보호조치, 재발방지대책을 심의·의결하기 위해 고충심의위원회를 소집·운영할 수 있으며, 내부위원과 외부 전문가를 동수로 구성

제15조(고충심의위원회의 운영)

제15조(고충심의위원회의 운영)

① 위원회의 회의는 위원장이 소집한다.

※ 중앙행정기관, 시·도, 시·군·구(자치구), 시·도 교육청의 경우 수정

① 위원회의 회의는 위원장이 소집한다. 다만, ○○○기관의 장(중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장), 교육감)이 성희롱·성폭력 행위자로 지목된 경우에는 사건 발생 사실을 안 날로부터 7일 이내에 회의를 개최하여야 한다.

② 사건의 당사자 또는 사건과 특수한 관계를 가진 자는 해당 심의·의결에서 제척된다. 사건 당사자는 특정 위원이 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 위원회에 위원의 기피를 신청할 수 있고, 위원 본인도 직·간접적으로 이해관계가 있는 안건의 심의에 대해 회피할 수 있다.

③ 위원장은 기피 신청을 받으면 기피 여부에 대한 결정을 한다. 이 경우 기피 신청의 대상이 된 위원에게서 그에 대한 의견을 받을 수 있다.

④ 위원회는 다음 각 호에 관하여 심의한다.

※ 중앙행정기관, 시·도, 시·군·구(자치구), 시·도 교육청의 경우 수정

④ 위원회는 다음 각 호에 관하여 심의한다. 다만, ○○○기관의 장(중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장), 교육감)이 성희롱·성폭력 행위자로 지목되었을 경우 제1호에 대해서는 심의하지 아니한다.

1. 성희롱·성폭력의 판단(2차 피해 포함)
2. 피해자에 대한 보호 조치
3. 2차 피해 방지를 위한 조치
4. 그 밖에 성희롱·성폭력의 재발 방지에 관한 사항

⑤ 위원회의 심의는 재적위원 과반수 찬성으로 의결한다.

⑥ 위원회는 심의결과를 ○○○기관의 장에게 보고하여야 한다.

- 회의 운영에 관한 사항 규정
  - 위원회 권한의 크고 작음에 따라 위원장의 직무 및 회의 소집방법, 의사·의결 정족수 등을 정할 수 있음
- 공정한 사건 심의를 위해 신고인 등 당사자와 위원 간 기피신청 및 회피 권리 포함
- 성희롱·성폭력 성립 여부뿐만 아니라 피해자의 보호 조치 등의 조치도 위원회에서 심도 깊게 논의할 수 있도록 심의사항을 명시
- 서면 통보 시 통보서에 신고된 내용, 인정된 내용, 심의결과 등을 명시
- 중앙행정기관, 시·도, 시·군·구 및 시·도 교육청은 아래와 같이 조항 수정 및 추가
  - 기관장이 연루된 성희롱·성폭력 사건이 발생할 경우, 신속한 피해자 보호 및 재발방지대책 논의를 위해 위원회 조기 소집

제16조(조사 등 결과 통지)

제16조(조사 등 결과 통지)
○○○기관의 장은 당사자에게 별지 제00호의 서식에 따라 서면으로 사건 조사결과 및 위원회의 심의결과 등을 지체 없이 통지하여야 한다.

- 고충상담원의 조사 및 고충심의위원회의 심의 결과를 당사자에게 통지해야 함을 규정
- 기관장이 행위자일 경우에는 당사자에 인사·복무에 관한 권한을 위임받은 자를 포함

제17조(징계)

제17조(징계)
① ○○○기관의 장은 성희롱·성폭력에 해당한다고 인정될 경우 행위자에 대하여 무관용의 원칙에 따라 징계 등 제재절차가 이루어지도록 하여야 한다.
② ○○○기관의 장은 제1항에 따른 징계 등 제재 절차에서 피해자에게 의견 진술 기회를 부여해야 한다.
③ ○○○기관의 장은 성희롱·성폭력 사건을 은폐하거나 피해자에게 2차 피해를 준 경우 관련자를 엄중 징계한다.
④ ○○○기관의 장은 조사 중인 성희롱·성폭력 행위가 중징계에 해당되는 사항이라고 판단되는 경우 의원면직을 허용하여서는 아니 된다.

- 성희롱·성폭력 방지를 위해서는 행위자에 대한 엄중 징계가 필요하므로 무관용의 원칙 적용 명시 필요
  - 성희롱·성폭력에 해당하는 경우에는 법령에 따른 징계사유에 해당하므로 임의로 징계절차를 생략할 수 없음
- 성희롱·성폭력 행위자에 대한 조치 전 피해자의 의견을 듣도록 명시하여 피해자의 의견을 존중하도록 함
- 성희롱·성폭력 사건을 은폐하거나 피해자에게 근로권, 학습권 등에 대한 추가 피해가 발생한 경우 관련자에 대한 엄중 징계를 통해 성희롱·성폭력 방지 효과 기대
  - 사건에 대한 소문을 확산시킴은 성희롱·성폭력 2차 가해임을 주지시키고, 발견 시 처벌받을 수 있음을 고지함으로써 2차 피해에 대하여 예방할 수 있음
- 행위자에 대한 징계조치 시 재발방지 교육(특별인권교육)을 병과하여 실시할 수 있음
- 성범죄 행위자가 의원면직 등을 통해 징계를 피하려는 것을 사전 차단하여 철저한 성범죄 예방과 엄정 대응 필요
- 성희롱·성폭력 피해자 등에게 2차 피해를 입힌 경우 해당 기관의 징계 기준에 해당할 경우 징계 가능

제18조(재발방지조치 등)

제18조(재발방지조치 등)

① ○○○기관의 장은 성희롱·성폭력의 재발 방지를 위하여 사건 발생 시 재발방지대책(2차 피해 방지 포함)을 수립·시행한다.

② 재발방지대책에는 사건처리 경과 및 조치결과에 관한 사항, 성희롱·성폭력 방지조치 및 예방교육의 개선 등에 관한 사항, 피해자에 대한 불이익 조치 금지 및 보호 조치 등 2차 피해 방지에 관한 사항, 그 밖에 기관 내 성희롱·성폭력 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항을 포함한다.

③ ○○○기관의 장은 성희롱·성폭력 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 특별 성희롱·성폭력 예방교육, 성희롱·성폭력의 실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다.

④ ○○○기관의 장은 성희롱·성폭력 사건 행위자 재발방지를 위한 인식개선 교육을 실시하여야 한다.

⑤ ○○○기관의 장은 제1항에 따른 재발방지대책을 사건이 발생한 사실을 안 날부터 3개월 이내에 성평등가족부와 주무부처에 제출하여야 한다. 다만, 공직유관단체의 경우에는 해당 공직유관단체의 업무를 관장하는 행정기관의 장에게도 제출하여야 한다.

※ 중앙행정기관, 시·도, 시·군·구(자치구), 시·도 교육청의 경우 추가

⑥ 제5항에도 불구하고, ○○○기관의 장(중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장), 교육감)에 의한 성폭력 사건인 경우 해당 사실을 안 날부터 1개월 이내에 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출하여야 한다.

- 성희롱·성폭력 사안의 처리방법을 규정
  - 성희롱·성폭력 재발방지대책은 1) 사건처리 경과 및 조치에 관한 사항, 2) 성희롱·성폭력 방지조치 및 예방교육의 개선 등에 관한 사항, 3) 2차 피해 방지에 관한 사항, 4) 그 밖에 기관 내 성희롱·성폭력 사건의 재발방지를 위하여 필요한 사항을 포함하여, 표준서식에 맞춰 수립
    ※「양성평등기본법 시행령」제20조의2,「성폭력방지법 시행령」제2조의3
  - 성희롱·성폭력 사건 행위자에 대해 자체 재발방지 프로그램을 마련하거나 민간단체 등에서 운영하는 행위자 재발방지 교육을 이수하도록 함
    다만, 동일 사건으로 법원 판결 등에 따른 성폭력 치료프로그램 등을 이수한 경우에는 제외함
  - 수립한 재발방지대책은 각급 학교(대학교 제외), 유치원, 어린이집은 작성하여 공문으로 제출(성평등가족부 성폭력방지과 수신)
- 성평등가족부장관은 재발방지대책의 점검 등을 위하여 제출된 재발방지대책에 대한 보완을 요청할 수 있으며, 필요한 경우 현장점검을 실시하고, 점검 결과 시정이나 보완을 요구할 수 있음
  - 성평등가족부가 현장점검 여부 등을 판단하기 위해 기관이 제출한 재발방지대책에 대한 보완 요청 시, 해당 기관은 이에 적극적으로 협조
  - 현장점검 결과 통보받은 시정·보완 요구사항에 대해서는 이행실적 및 계획을 작성하여 지정된 기간 내에 성평등가족부에 제출
- 기관에서 성폭력·성희롱 사건이 발생한 사실을 알게 된 경우, 해당 사실을 안 날부터 3개월 이내에 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출
  ※「양성평등기본법」제31조의2 및「성폭력방지법」제5조의4

- 다만 성폭력방지법 시행령으로 정하는 기관장*에 의한 성폭력 사건일 경우 해당 사실을 안 날부터 1개월 이내에 재발방지대책을 성평등가족부장관에게 제출

  * 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장) 또는 교육감

  ※「성폭력방지법」 제5조의4 제1항 단서, 동법 시행령 제2조의3 제2항

- 피해자와 행위자가 속한 기관이 다를 경우, 재발방지를 위해 행위자가 속한 기관에서 사건 통보와 재발방지대책 수립·제출하고, 이 경우 피해자 기관은 피해자 보호 및 지원, 2차 피해 예방을 위해 필요한 조치를 함

  ※ 피해자 소속 기관의 협조 등을 통해 피해자 통보 동의 의사 확인 필요

  ※ 통보 및 제출 의무 위반시 시정명령 및 과태료 부과 대상은 행위자가 속한 기관이 됨

• 성폭력 사건 재발방지대책을 법정기한 내 제출하지 아니한 경우 성평등가족부장관은 해당 기관에 시정을 명할 수 있고, 시정명령 미이행시 5백만원 이하의 과태료를 부과

  ※「성폭력방지법」 제22조제1항 및 제38조제1항

5 [참고] 성희롱·성폭력 피해 지원기관

전문기관	내 용	전화번호
학교폭력 신고센터	• 법률 정보 및 상담 안내	117
여성 긴급 전화	• 성희롱·성폭력·디지털 성폭력·교제폭력·가정폭력·성매매 피해자 등 긴급한 구조·보호 또는 상담 지원	1366
중앙 디지털 성범죄 피해자 지원센터	• 디지털 성폭력 관련 문의, 피해 영상물 삭제 지원 (365일 긴급상담 모니터링·삭제 지원)	1366 02-735-8994 온라인게시판 d4u.stop.or.kr
경기도젠더폭력 통합대응단	• 디지털 성범죄 피해자 원스톱지원센터 (피해상담 및 삭제지원, 모니터링, 법률지원, 의료·회복지원 등)	1544-9112 카카오톡 031cut
	• 스토킹·교제폭력 피해대응센터 (안전숙소 운영, 긴급대피, 안전계획, 상담지원, 의료지원, 법률지원 등)	1551-9050
	• 가까이애센터(아동·청소년성착취피해대응센터) (아웃리치, 기관연계 진행, 상담지원, 긴급지원, 심리지원, 의료지원, 법률지원, 학업 및 진로지원)	1551-9116
	• 경기도 젠더폭력 핫라인	010-2989-7722
	• 여성긴급전화 경기센터	031-1366
경기도 성폭력 상담소	• 피해자의 의료기관 이용 연계·의료비용 지원, 법률지원, 사법 처리 절차 관련 지원, 수사기관 조사·법원 증인 신문 등에 동행	다음 면 참조
경찰서 (피해자전담 경찰관, 피해자심리전문요원)	• 전국 각 경찰서 청문감사관실에 배치되어 주요 강력범죄 발생 초기 위기 개입으로 피해자의 신속한 회복과 지원활동을 전개하는 경찰관으로서 피해자의 조력자 역할	182 → 2번
한국성폭력위기센터	• 피해자의 심리상담, 치료를 위한 의료비 지원 • 무료법률지원(성폭력 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 제3조)	02-883-9284
성폭력 피해자 보호시설	• 피해자·피해자 가족 구성원의 시설 내 보호(숙식 제공), 자립 자활 교육, 취업 정보의 제공, 의료기관 이용 연계, 상담 지원(사례관리), 법률지원, 수사기관 조사·법원 증인 신문에 동행 등 피해자 보호를 위한 업무 지원, 피해자 등에 대한 취학 지원	1366 해바라기센터· 성폭력상담소 문의
범죄 피해자 지원센터 스마일센터	• 강력범죄(살인, 성폭력, 방화, 강도, 폭행), 디지털 성범죄, 과실치사상 수사상 또는 법적으로 입증된 피해자 지원 • 강력범죄 피해자 및 가족 (살인, 성폭력, 방화, 강도, 폭행 등)	1577-1295
인터넷 피해 구제신청 (방송통신심의위원회)	• 인터넷 등 정보통신망을 통한 명예훼손, 모욕, 초상권 침해 등 타인의 권리를 침해하는 악성 게시글, 댓글 등으로 인한 권리침해 피해자 지원	1377
국가인권위원회	• 인권 보호 및 구제	1331
대한법률구조공단	• 무료 법률 지원	132
Wee센터 가정형Wee센터 병원형Wee센터, Wee닥터	• 성희롱·성폭력 예방 및 사안처리 지원 및 관리, 성희롱·성폭력 피해학생 인권 보호 및 외부 전문기관 연계	교육지원청 단위 운영

Tip 성평등가족부 누리집 유형별서비스 〉시설찾기 〉에서 <여성·가족·청소년·권익 지원시설 정보>를 찾아 피해자 주변의 기관으로 연계할 수 있음

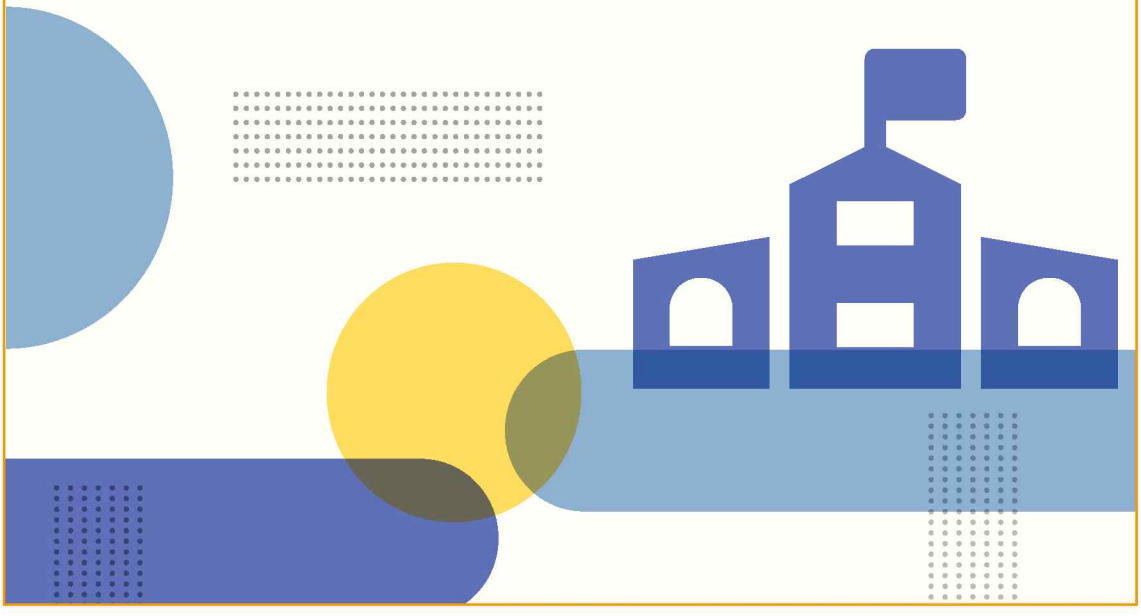
경기도 성폭력 상담소

- 성희롱·성폭력 피해자 무료 지원(지원영역: 상담, 법률, 의료 등)
- 성폭력 예방 및 재발 방지를 위한 상담, 교육 활동

순	지역	기관명	연락처
1	부천	(사)부천여성의전화 부설 성폭력상담소	032-328-9711
2	부천	부천청소년성폭력상담소	032-655-1366
3	용인	사람과평화부설 용인성폭력상담소	031-281-1366
4	광주	(사)씨알여성회부설 성폭력상담소	031-797-7031
5	김포	김포성폭력상담소	031-984-9367
6	고양	고양여성민우회부설고양성폭력상담소	031-907-1368
7	성남	경원사회복지회부설여성장애인상담소	031-755-2526
8	파주	파주여성민우회부설파주성폭력상담소 '함께'	031-946-2096
9	연천	연천행복뜰상담소	031-832-1315
10	군포	군포여성민우회 성폭력상담소	031-396-0236
11	성남	성남여성의전화부설 가정폭력·성폭력통합상담소	031-751-1120
12	수원	수원여성의전화 부설 성·가정폭력 통합상담소	031-224-6888
13	의정부	의정부 장애인 성폭력 피해상담소	031-840-9203
14	안산	안산 YWCA 여성과성상담소	031-413-9414
15	안양	안양여성의전화 부설 가정폭력 · 성폭력통합상담소	031-466-1366
16	평택	평택성폭력상담소	031-618-1366
17	하남	하남성폭력상담소	031-796-1213
18	의왕	행가래로의왕 가정·성상담소	031-452-1311
19	남양주	남양주가정과성상담소	031-558-1366
20	동두천	동두천성폭력상담소	031-861-5555
21	포천	포천가족성상담센터	031-542-3171
22	시흥	(사)시흥여성의전화 부설 가정폭력·성폭력통합상담소	031-496-9494

경기도교육청

학교 내 성희롱·성폭력
사안 처리 업무 안내서



경기도교육청

학교 내 성희롱·성폭력 사안 처리 업무 안내서



VI

단계별 서식

단계별 서식 목록

단계	내용	관련 서식	비고
접수 및 상담	상담·신고	01 성희롱 · 성폭력 고충상담일지	
		02 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서	
		03 민감정보처리 동의서	
		04 비밀유지 서약서	
		04-1 사안 접수 보고	
		05 아동·청소년 대상 성범죄 신고서	
		05-1 아동·청소년 대상 성범죄 신고	
	발생 보고	06 성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서	
		06-1 성희롱·성폭력 사건 발생사실 보고	
	사안 조사 및 심의 의뢰	07 성희롱·성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의 의뢰	
		08 성희롱·성폭력 고충심의위원회 미개최 동의서	
		08-1 성희롱·성폭력 고충심의위원회 미개최 동의서 보고	
조사	접수 및 조사계획 수립	09 성희롱·성폭력 사안 사실확인(조사) 계획	
		09-1 성희롱·성폭력 사안 사실확인(조사) 계획	
		10 출석 통지서	
		11 사실확인(조사) 서면 진술서(불출석)	
	사실확인 (조사)	12 사실확인(조사) 문답서(예시)	
		13 자료 제출 확인서	
		14 사실확인(조사) 결과보고서	
		14-1 성희롱·성폭력 사안 사실확인(조사) 결과 보고	
심의	심의 계획 수립 및 안내	15 성희롱·성폭력 고충심의위원회 개최 계획	
		15-1 성희롱·성폭력 고충심의위원회 개최 계획	
		16 성희롱·성폭력 고충심의위원회 참석 안내	위원
		16-1 성희롱·성폭력 고충심의위원회 위원 참석 안내	
		17 성희롱·성폭력 고충심의위원회 참석 안내	당사자
		17-1 성희롱·성폭력 고충심의위원회 서면 진술서(불출석)	
		17-2 성희롱·성폭력 고충심의위원회 관련인 참석 안내	
	심의	18 성희롱·성폭력 고충심의위원회 회피 신청서	
		19 성희롱·성폭력 고충심의위원회 기피 신청서	
		20 성희롱·성폭력 고충심의위원회 등록부	위원
		21 성희롱·성폭력 고충심의위원회 등록부	당사자
		22 성희롱·성폭력 고충심의위원회 회의록	
		23 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의의결서	

단계	내용	관련 서식	비고
심의	심의결과 보고·통보	24 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과 통보서	
		24-1 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과 보고	
		24-2 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과 알림(학교)	
		24-3 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과 알림(피해자·피신고인)	
		25 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과 감사 요청서	
		25-1 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과에 따른 감사 요청	
종결	재발방지대책 수립·제출	26 성희롱·성폭력 사건 재발방지대책	
		26-1 성희롱·성폭력 사건 재발방지대책 보고	
참고 서식 및 자료		27 조정·중재 요청서	
		27-1 조정·중재 요청서 접수 보고	
		28 조정·중재 합의서	
		28-1 조정·중재 합의서 접수 보고	
		29 중도 종결 처리 동의서	
		29-1 중도 종결 처리 동의서 접수 보고	
		30 성희롱·성폭력 고충심의위원회 정회 보고	
		31 성희롱·성폭력 고충심의위원회 시나리오(예시)	

※ 민감정보처리 동의서 및 비밀유지 서약서는 각 단계별 필요 시 공통사용

성희롱·성폭력 고충상담일지

❖ 상담 접수번호: OO학교 O호

상담일시		20 년 월 일 (요일) 00:00~00:00			상담장소	
신고인 (피해자)	성명		성별		생년월일/나이	년 월 일 (세)
	직위		연락처			
	신분	① 학생 ② 교원 ③ 직원 ④ 보호자 ⑤ 기타				
상담방법		① 대면 ② 전화 ③ 메일 ④ 기타				
상담회차		회	상담자 직위 / 성명		/	

상담 내용

1. 관련자 정보

- 피신고인: OOO(성별, 생년월일(나이), 직급, 신고인(피해자)와의 관계 등)
- 참고인: OOO(성별, 생년월일(나이), 직급, 신고인(피해자)와의 관계 등)

2. 피해자 주 호소 내용(육하원칙에 맞춰서)

3 피해자 요청 사항 등

4. 상담원이 어떻게 조치했는지 등

※ 상담 시작 전 상담내용 중 성희롱 • 성폭력 사안 관련 내용은 관리자에게 보고되며, 상담 중 피해 사실이 인지되면 관리자 보고, 교육지원청 및 교육청 보고가 이루어짐을 알려야 함

※ 객관적 사실, 신고인의 말을 위주로 기록하고, 고충상담원 개인의 의견, 판단을 기재하는 것은 지양

상담 결과		
상담신청인 의사에 따라 ✓ 표기, 관련 내용 추가 기재		
사안 미접수	다음 상담까지 신고 여부 숙고	사안 접수
( ) - 종결사유: - 후속조치:	( ) 차기 상담: 20○○. ○. ○. ○○시	- 신고·조사 ( ) - 조정·중재 ( )
상담신청인 성명: (서명)		

※ 조사 거부 시 피해자 설득을 위해 노력하고, 그럼에도 거부 시 중도 종결 처리 동의서 제출 후 사안 종결

[02] 성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서

접수번호	20○○-○호
담당자	

성희롱·성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서

<table>
<tr><td rowspan="10">당사자</td><td rowspan="2">신청인
(피해자)</td><td>성명</td><td></td><td>소속</td><td></td><td>직급</td><td></td></tr>
<tr><td>성별</td><td>남[ ],여[ ]</td><td>연락처</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>보호자
(피해자가 학생인 경우 작성)</td><td>성명</td><td></td><td>성별</td><td>남[ ],여[ ]</td><td>연락처</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">대리인
※대리인이 신청하는 경우</td><td>성명</td><td></td><td>소속</td><td></td><td>직급</td><td></td></tr>
<tr><td>성별</td><td>남[ ],여[ ]</td><td>연락처</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">피신고인
(행위자)</td><td>성명</td><td></td><td>소속</td><td></td><td>직급</td><td></td></tr>
<tr><td>성별</td><td>남[ ],여[ ]</td><td>연락처</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>신고내용/
피해사실</td><td colspan="7">* 육하원칙에 따라 고충상담 내용을 구체적으로 기록(일시, 장소, 문제가 되는 행위, 지속성의 여부,
목격자 혹은 증인의 유무, 증거자료 유무 등) 성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원)이 참고 가능하도록 자세하게 기술
* 작성 내용이 많은 경우 별지 작성</td></tr>
<tr><td>필요조치/
요구사항</td><td colspan="7">* 피신고인과의 분리 조치, 재발방지를 위한 요구사항 등</td></tr>
<tr><td>사건
통보 · 신고</td><td colspan="4">성평등가족부 사건 발생사실 통보</td><td colspan="3">동의함( ) 반대함( )</td></tr>
<tr><td>조사희망
일시/장소</td><td colspan="7">‣ 일시: (1희망) 20○○.○○.○○.(화) ○○:○○
(2희망) 20○○.○○.○○.(금) ○○:○○
‣ 장소: 교육지원청, 소속학교 ○○실 등</td></tr>
<tr><td colspan="8">위와 같이 사안 처리를 위한 개인 민감정보 수집·이용·제공 등에 동의하며
성희롱 · 성폭력 사안을 신고하고 사실확인(조사)을 신청합니다.

2000년 0월 0일
신청인(대리인) (서명 또는 인)

○○학교장 귀중</td></tr>
</table>

※ 피해자 또는 업무담당자 작성 후 피해자가 기재 내용의 이상 유무를 확인하고 서명함
※ 이하 관련 서류는 본 대장에 기록된 접수번호(20○○-○호)를 동일하게 작성

민감정보처리 동의서

(피해자/참고인/피신고인)

[성　　명]

[소　　속]

[생년월일]

[민감정보 처리목적] 신고 사안 처리

[민감정보 처리근거]

개인정보 보호법 제15조(개인정보 수집·이용)

개인정보 처리자는 (1) 정보주체의 동의를 받은 경우, (2) 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우 개인정보를 수집할 수 있으며, 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.

개인정보 보호법 제23조(민감정보의 처리제한)

고유식별정보 및 사상, 신념, 건강, 성생활 등 민감정보는 원칙적으로 처리가 금지되나,

(1) 정보주체의 별도 동의를 받는 경우 (2) 법령에서 구체적으로 처리를 요구하거나 허용하는 경우에는 예외적으로 처리한다.

[민감정보 내용] 신고 사안 내용 및 신상정보

[민감정보 처리의뢰부서] 성희롱·성폭력 고충심의위원회, 사안 처리 관련 부서(사안 조사 포함)

위 사항에 대해 고충상담원의 설명을 듣고 이해했으며,
개인정보보호법에 근거한 민감정보처리에 동의합니다.

년　　월　　일

성명　　(서명 또는 인)

비밀유지 서약서

[성 명]

[소 속]

[생년월일]

[연 락 처] 휴대전화: 이메일:

본인은 ( )으로서

20 년 월 일에 신고된 (성희롱), (성폭력) 피해 사안에 관하여

사안 당사자의 신상을 포함하여 관련된 일체의 정보에 대해

비밀을 유지할 것을 서약합니다.

년 월 일

성명 (서명 또는 인)

※ [학교] 피해자, 참고인, 피신고인, 업무관련자

※ [교육지원청] 고충심의위원회 위원, 성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원), 참고인(추가 시), 업무관련자

[04-1] 사안 접수 보고

○○ 학교

수신 내부결재

(경유)

제목 (20○○-○호) 사안 접수 보고

---

1. 관련: ○○학교 성희롱 · 성폭력 예방지침
2. (20○○-○호) 성희롱 · 성폭력 사안이 접수되어 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 1. (20○○-○호) 성희롱 · 성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 1부.
2. 민감정보처리 동의서(피해자) 1부.
3. 비밀유지 서약서(피해자) 1부. 끝.

[05] 아동·청소년 대상 성범죄 신고서(경찰청)

아동·청소년 대상 성범죄 신고서

인적사항 (필수)	피해자	성명	
		생년월일 / 성별	/
		연락처	
		학교·학년·반	
	피해자의 보호자	성명	
		연락처	
	가해자	성명	
		생년월일 / 성별	/
		연락처	
		학교·학년·반	*청소년인 경우 기재*
	가해자의 보호자	성명	*가해자가 청소년인 경우 기재*
		연락처	*가해자가 청소년인 경우 기재*
신고내용 (필수)	*육하원칙에 의거 상세히 기재*		
참고사항 (선택)	*수사에 참고할 만한 사항 기재*		

※ 「청소년성보호법」제67조 제4항, 「성폭력방지법」제38조, 「아동학대처벌법」제63조에 따라 학생이 피해자인 사안의 경우 발생 사실을 알게 된 교직원은 피해 사실의 진위를 떠나 반드시 수사기관에 신고해야 함.

[05-1] 아동·청소년 대상 성범죄 신고

○○ 학교

수신 ○○경찰서(○○과)

(경유)

제목 아동 · 청소년 대상 성범죄 신고

---

1. 관련
   가. ○○학교 성희롱 · 성폭력 예방지침
   나. ○○학교-○○(20○○.○○.○○) (20○○-○호) 사안 접수 보고

2. 아동 · 청소년 대상 성범죄 사안을 붙임과 같이 신고합니다.

붙임 아동·청소년 대상 성범죄 신고서 1부. 끝.

[06] 성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서

※ 엑셀 파일에 작성하여 제출(서식변경 금지)

※ 서식 탑재 위치: 경기도교육청 누리집 뉴스/소식 〉 통합자료실 〉 자료실:생활교육과 〉 성희롱으로 검색

성희롱·성폭력 사건 발생사실 통보서

제출기관명	(경기) ○○학교
담당자(직급)	○○○(부장교사)
연락처	000-000-0000

□ 사건 개요

구분	내 용	응답값
시점	• 사건 발생일(최초 발생)	특정일 □ (날짜 2025-00-00) 특정기간 □ (2025-00-00 ~ 2025-00-00) 특정불가 □
	• 사건 인지일 ※ 피해자로부터 사건신고를 접수하고 기관장에게 이를 보고한 날	날짜 기재(2025-00-00)
	• 사건 통보일	날짜 기재(2025-00-00)
사건 유형	• 사건발생기관명	
	• 사건발생기관 유형	국가기관 □ 지방자치단체 □ 공직유관단체 □ 대학교 □ 각급학교 □ 유치원, 어린이집 □
	• 기관의 장에 의한 사건 여부	해당 □ 미해당 □
	• 행위자와 피해자 다수 여부	행위자(1인□, 2인 이상□) 피해자(1인□, 2인 이상□)
	• 행위자와 피해자 관계	기관장-하급자 □ 상급자-하급자 □ 하급자-상급자 □ 동료□ 교사-학생 □ 학생-교사 □ 학생-학생 □ 기타□ ( )
사건 유형	• 행위자와 피해자 성별	남성-여성 □ 여성-남성 □ 남성-남성 □ 여성-여성 □
	• 위계·위력 등에 의한 성폭력 사건일 경우, 수사기관 신고 여부	신고□ (신고일 날짜 :) 신고 예정 □ 미신고 □ (미신고 사유 선택 : 피해자 의사 □, 기타 □) 해당없음 □
보호 조치 사항	• 피해자가 보호조치를 원하는지 여부	예□ 아니요□
	• 행위자와 분리 여부 (예시) 행위자 업무 공간 이동, 행위자 전보, 피해자 휴가 등	예□ 아니요□ 조치예정□ - 행위자 업무공간 이동□ 행위자 전보□ 피해자 휴가□ 기타□ ( )
	• 피해자 회복을 위한 지원 여부 (예시) 심리상담, 의료지원, 법률지원, 외부기관 연계	예□ 아니요□ 조치예정□ - 심리상담□ 의료지원□ 법률지원□ 외부기관 연계□ 기타□ ( )
주요내용 (사건 신고 · 접수 개요 등)	육하원칙(누가, 언제, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)에 따라 기재하되 개인정보 보호를 위해 행위자·피해자 신상정보(이름, 나이 등)는 익명으로 처리하여 300자 미만으로 기재	
기타	외부기관(수사기관, 국가인권위원회 등 외부기관) 사건 처리상황, 언론보도사항, 2차 피해 관련 사항 등 100자 미만으로 기재하여 작성(익명처리 동일)	

[06-1] 성희롱·성폭력 사건 발생사실 보고

○○학교

수신 ○○교육지원청(○○과), 경기도교육청(생활교육과), 성평등가족부(성폭력방지과)

(경유)

제목 ○○학교 성희롱 · 성폭력 사건 발생사실 보고

---

1. 관련:「양성평등기본법」제31조2의 제1항
2. ○○학교 성희롱 · 성폭력 사건 발생사실 통보서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 ○○학교 성희롱 · 성폭력 사건 발생사실 통보서(엑셀서식) 1부. 끝.

[07] 성희롱·성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의 의뢰

○○학교

수신 경기도○○교육지원청(○○과)

(경유)

제목 (20○○-○호) 성희롱 · 성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의 의뢰

1. 관련
   가. ○○학교 성희롱 · 성폭력 예방지침
   나. ○○학교-○○(20○○.○○.○○) (20○○-○호) 사안 접수 보고

2. (20○○-○호) 성희롱 · 성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의를 의뢰합니다.

붙임 1. (20○○-○호) 성희롱 · 성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 1부.
2. 민감정보처리 동의서(피해자) 1부.
3. 비밀유지 서약서(피해자) 1부. 끝.

성희롱·성폭력 고충심의위원회 미개최 동의서

(*피해자가 학생이고, 피해 학생과 보호자가 개최를 원하지 않는 경우)

<table>
<tr><td rowspan="2">신청인</td><td>소속학교</td><td>학년·반</td><td>성명</td><td>보호자 성명</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">신청
내용</td><td>신고 내용</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>미개최
신청 사유</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">해당 사안에 따른 성희롱·성폭력 고충심의위원회 미개최에 동의합니다.</td></tr>
<tr><td colspan="5">20○○년 ○○월 ○○일

피해학생 (서명 또는 인)
피해학생 보호자 (서명 또는 인)

○○○학교장 귀중</td></tr>
</table>

[08-1] 성희롱·성폭력 고충심의위원회 미개최 동의서 보고

○○학교

수신 경기도○○교육지원청(○○과)

(경유)

제목 (20○○-○호) 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 미개최 동의서 보고

1. 관련
   가. ○○학교 성희롱 · 성폭력 예방지침
   나. ○○학교-○○(20○○.○○.○○) (20○○-○호) 사안 접수 보고

2. (20○○-○호) 사안에 대한 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 미개최 동의서를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 미개최 동의서 1부. 끝.

(20○○-○호)
○○학교 성희롱·성폭력 사안 사실확인(조사) 계획

□ (20○○-○호) ○○학교 성희롱 · 성폭력 사안에 대하여 다음과 같이 사실확인(조사)을 하고자 합니다.

<table>
<tr><td>1. 사안명</td><td>(20○○-○호) ○○학교 성희롱 · 성폭력 사안</td></tr>
<tr><td>2. 일정</td><td>
<table>
<tr><th>구분</th><th>소속</th><th>일시</th><th>장소</th></tr>
<tr><td>피해자</td><td>○○학교</td><td>20 . . .( )
15:00~16:00</td><td>층 실
(대기:)</td></tr>
<tr><td>참고인</td><td>○○학교</td><td>20 . . .( )
10:00~11:00</td><td>층 실
(대기:)</td></tr>
<tr><td>피신고인</td><td>○○학교</td><td>20 . . .( )
09:00~09:30</td><td>층 실
(대기:)</td></tr>
</table>
※ 조사 시간 및 장소는 사전 협의하여 정함
</td></tr>
<tr><td>3. 조사자</td><td>성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원) ○○○</td></tr>
<tr><td>4. 유의사항</td><td>피해자, 참고인, 피신고인 안내
- 20○○.○.○. 조사 참석 및 사안 처리 절차, 유의사항(개인정보보호, 비밀유지, 2차 피해 예방 등)에 대해 유선으로 안내함</td></tr>
</table>

[09-1] 성희롱·성폭력 사안 사실확인(조사) 계획

경기도○○교육지원청

수신 내부결재

(경유)

제목 (20○○-○호) ○○학교 성희롱 · 성폭력 사안 사실확인(조사) 계획

1. 관련: ○○학교-○○(20○○.○○.○○) (20○○-○호) 성희롱 · 성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 개최 의뢰

2. (20○○-○호) 사안에 대한 사실확인(조사) 계획을 붙임과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

붙임 1. (20○○-○호) ○○학교 성희롱 · 성폭력 사안 사실확인(조사) 계획 1부.
2. 출석통지서(피해자/참고인/피신고인) 1부.
3. 사실확인(조사) 서면 진술서 1부. 끝.

[10] 출석통지서

출석 통지서

(피해자/참고인/피신고인)

1. 접수번호	(2000-0호)			
2. 대상자 **(피해자, 참고인, 피신고인)**	성명		소속	
	주소			
3. 신고사유	* 참고인에게는 생략			
4. 의견진술을 요하는 사항				
5. 근거				

1. 위 사안의 신고를 접수하여 사실확인(조사)를 하고자 합니다.
2. 사안의 공정한 사실확인(조사)을 위하여 귀하의 진술을 듣고자 하오니 출석하여 주시기 바랍니다.
   가. 일 시: 년 월 일 시
   나. 장 소:
3. 지정된 일시 및 장소에 출석할 수 없는 사유가 있을 시에는 **반드시 사전 고지**를 한 후, 가능한 일시 및 장소로 변경하여야 합니다.
4. 정당한 이유나 절차 없이 **2회 이상 출석을 거부**할 경우 **당사자의 진술 및 자기 방어권을 포기**하는 것으로 간주합니다.
5. 출석이 어려운 경우 담당자 이메일로 사실확인(서면)진술서를 **년 월 일**까지 제출해 주시기 바랍니다.
6. 피신고인의 연락, 유포 행위는 2차 피해에 해당합니다.

2000년 0월 0일

경기도○○교육지원청 교육장 (인)

업무담당자 연락처	전화 (사무실)		이메일	

[11] 사실확인(조사) 서면 진술서(불출석)

사실확인(조사) 서면 진술서(불출석)

(피해자/참고인/피신고인)

1. 접수 번호	(2000-0호)			
2. 인적 사항				
소속	직(책)	생년월일	성명	성별
		. . .		(남, 여)
연락가능 전화번호		전자우편(e-mail)		
3. 대상자	☐ 피해자 ☐ 참고인 ☐ 피신고인 ☐ 기타 ※ 해당란에(✓) 표기			
상기 본인은 부득이한 사정으로 사실확인(조사)에 출석할 수 없어 아래와 같이 서면으로 진술서를 제출합니다.				
4. 진술 내용 본인은 (2000-0호) 사안에 대해 다음과 같이 서면 진술합니다.				
※ (피해자) 성희롱·성폭력 고충 사안 및 요구내용 등을 기재 *(피신고인) 관련 사안에 대한 소명 등 사실관계 등을 기재* *(참고인) 사실관계 확인을 위한 목격 등을 기재* *서면 진술공간이 부족할 경우 별지 작성, 별지마다 서명 필수*				
2000년 0월 0일 진술인 성명: (서명 또는 인) **경기도○○교육지원청교육장 귀중**				
※ 서면 진술서는 인편 또는 이메일(pdf 파일)로 업무담당자에게 제출 **제출 기한 (2000. 0. 0. 00시)까지**				
전화번호 (사무실)		업무담당자 이메일		

사실확인(조사) 문답서(예시)

(피해자/참고인/피신고인)

일시 :
장소 :

1) 이름, 소속
〈답〉

2) (피해자/참고인/피신고인)은 20○○년 ○월 ○일 (장소) ○○에 참가한 사실이 있습니까?
〈답〉

3) (피해자/참고인/피신고인)은 이 ○○자리에서 피해자에게 ~한(자세한 사안 내용) 행위를 한 사실이 있습니까?
〈답〉

* 이때 사안 내용을 자세히 먼저 묻기보다는, 간략하게 말하게 하고 이후에 구체적인 내용을 말할 수 있도록 해야 합니다.

4) 그때 ○○의 분위기는 어떠했습니까?
〈답〉

5) 이 사안에 대하여 추가로 하고 싶은 말이 있습니까?
〈답〉

위와 같이 문답한 후 진술인에게(열람)하게 한 후, 진술내용과 상이 없으며 오기나 증감한 사항이 없음을 확인한 후, 서명(날인, 무인)을 받습니다.

사실확인 시간 :　　년　월　일　00:00
사실확인(조사)문답서 열람 시간:　　년　월　일　00:00

피해자/참고인/피신고인 :　　(서명 또는 인)
성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원) :　　(서명 또는 인)

※ 위 질문은 예시이며, 사안에 맞게 성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원)이 작성 (당사자 동의 하에 녹음 고지 후 녹음 가능)

[13] 자료 제출 확인서

자료 제출 확인서

(피해자/피신고인)

<table>
<tr><td>1. 접수 번호</td><td colspan="4">(2000-0호)</td></tr>
<tr><td colspan="5">2. 인적 사항</td></tr>
<tr><td rowspan="3">제출인</td><td colspan="2">성명</td><td>소속</td><td>연락처</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">☐ 피해자 ☐ 피신고인
※ 해당란에(✓) 표기</td></tr>
<tr><td rowspan="11">3. 제출자료</td><td>번호</td><td colspan="2">제출 자료명</td><td>자료 형태</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">위와 같이 자료를 제출합니다.
2000년 0월 0일

제출인 성명: (서명 또는 인)</td></tr>
</table>

※ 제출자료명은 제출하는 자료의 명칭과 부수를 기재
※ 자료형태: 전자문서, 서면, 실물, 사진 등

[14] 사실확인(조사) 결과보고서

사실확인(조사) 결과보고서

<table>
<tr><td>1</td><td>접수일자</td><td colspan="2">20 년 월 일</td><td>담당자</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">신고인
(피해자)</td><td>성명</td><td></td><td>성별</td><td></td></tr>
<tr><td>직급
(직위)</td><td></td><td>전화번호</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">피신고인
(행위자)</td><td>성명</td><td></td><td>성별</td><td></td></tr>
<tr><td>직급
(직위)</td><td></td><td>전화번호</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">보호조치 여부
및 내용</td><td>피해자</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>피신고인</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>5</td><td>사안 내용
(육하원칙에 따라
기술)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">확인 사실
(진술 요지)</td><td>피해자</td><td colspan="3">※ 신고 내용과 관련하여 피해자 진술과 제출한 증거자료를 정리</td></tr>
<tr><td>피신고인</td><td colspan="3">※ 신고 내용과 관련하여 피신고인 진술과 제출한 증거자료를 정리</td></tr>
<tr><td>참고인</td><td colspan="3">※ 참고인이 있는 경우에만 작성</td></tr>
<tr><td>7</td><td>사안진행 및
조치사항</td><td colspan="4">※ 신고 경위, 사실확인 진행 경과 및 관련 사항, 당사자의 학교 내 관계 및 업무관련성 등 참고사항 등을 작성</td></tr>
<tr><td>8</td><td>조사자 의견
(쟁점사항)</td><td colspan="4">고충심의위원회에서 논의가 필요한 사항 작성</td></tr>
</table>

위와 같이 성희롱 · 성폭력 사안에 대한 사실확인(조사) 결과보고서를 제출합니다.

2000년 0월 0일

성희롱·성폭력 사안처리지원단(조사위원) (서명 또는 인)

경기도○○교육지원청 교육장 귀하

※ 기재 공간 부족 시 별지 작성

[14-1] 성희롱·성폭력 사안 사실확인(조사) 결과 보고

경기도○○교육지원청

수신 내부결재

(경유)

제목 (20○○-○호) ○○학교 성희롱 · 성폭력 사안 사실확인(조사) 결과 보고

1. 관련: ○○과-○○ (20○○.○○.○○) (202○-○호) ○○학교 성희롱 · 성폭력 사안 사실확인 계획
2. (20○○-○호) ○○학교 성희롱 · 성폭력 사안 사실확인(조사) 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 1. (20○○-○호) 사실확인(조사) 결과 보고서 ○부.
2. (20○○-○호) 사실확인(조사) 문답서(피해자, 참고인, 피신고인) ○부.
3. 비밀유지 서약서 ○부.
4. 민감정보처리동의서 ○부.
5. 성희롱 · 성폭력 신고 및 사실확인(조사) 신청서 ○부.
6. 피해자 및 피신고인 제출자료 일체. 끝.

⇒ 붙임 파일은 학교에서 제출받은 자료 첨부 가능.

성희롱·성폭력 고충심의위원회 개최 계획

<table>
<tr><td>1. 안건명</td><td>(20○○-○호) ○○학교 성희롱 · 성폭력 사안에 대한 심의</td></tr>
<tr><td>2. 목적</td><td>• 성희롱 · 성폭력 신고 접수 사안에 대한 조사를 바탕으로 성희롱 · 성폭력 여부 심의 및 피해자 보호조치 등 권고</td></tr>
<tr><td>3. 개요</td><td>• 일시 및 장소
- 20○○. ○. ○.(목) ○○:○○-○○:○○, ○층 ○○○실

• 참석대상
- 고충심의위원회 위원(0명), 간사(1명), 피해자 0명, 참고인 0명, 피신고인 0명

• 일정 및 내용
<table>
<tr><th>시간</th><th>내용</th></tr>
<tr><td>14:30 ~ 15:30</td><td>사안 내용 확인 및 간사 보고</td></tr>
<tr><td>15:30 ~ 16:00</td><td>피해자 의견 진술 및 질의 답변</td></tr>
<tr><td>16:00 ~ 16:30</td><td>피신고인 의견 진술 및 질의 답변</td></tr>
<tr><td>16:30 ~ 17:00</td><td>참고인 의견 진술 및 질의 답변(필요 시)</td></tr>
<tr><td>17:00 ~ 18:00</td><td>심의위원회 의결</td></tr>
</table>
• 고충심의위원회 심의 의결 사항
- 성희롱 · 성폭력 여부 판단(2차 피해 포함)
- 피해자 보호조치
- 그 밖에 성희롱 · 성폭력의 재발방지에 관한 사항</td></tr>
<tr><td>4. 기타 사항</td><td>• 준비사항
- 피해자, 피신고인 분리를 위한 대기 장소 확보
- 관련 서식 준비
- 회의록 작성을 위한 녹음기, 노트북</td></tr>
</table>

[15-1] 성희롱·성폭력 고충심의위원회 개최 계획

경기도○○교육지원청

수신 내부결재

(경유)

제목 성희롱·성폭력 고충심의위원회 개최 계획

1. 관련: ○○과- (20○○.○○.○○) (20○○-○호) ○○학교 성희롱 · 성폭력 사안 사실확인(조사) 결과 보고
2. 성희롱·성폭력 고충심의위원회를 붙임과 같이 개최하고자 합니다.

붙임 1. 성희롱·성폭력 고충심의위원회 개최 계획 1부.
2. 사실확인(조사) 결과보고서 1부.
3. 성희롱·성폭력 고충심의위원회 참석 안내(심의위원, 당사자) 1부.
4. 성희롱·성폭력 고충심의위원회 회피, 기피신청서(서식) 1부.
5. 성희롱·성폭력 고충심의위원회 등록부(심의위원, 당사자)(서식) 1부.
6. 성희롱·성폭력 고충심의위원회 서면진술서(불출석)(서식) 1부. 끝.

성희롱·성폭력 고충심의위원회 참석 안내

(심의위원)

경기도○○교육지원청 성희롱성폭력 고충심의위원회는「양성평등기본법 제31조」및
「경기도○○교육지원청 성희롱·성폭력 예방지침」제○○조에 의거하여
성희롱 · 성폭력 고충심의위원회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시:　　년　월　일　시
2. 장소:
3. 안건: (20○○-○호) ○○학교 성희롱 · 성폭력 사안에 대한 심의
4. 사안개요 (발생 일시, 장소, 내용 등)

* 심의대상 사안이 다수 일 경우 모두 기재

20○○년 ○월 ○일

경기도○○교육지원청 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회위원장

참고 사항

1. 문의사항이 있거나 부득이한 사정으로 불출석 시 업무담당자(전화: ○○○-○○○○)에게 연락하시기 바랍니다.
2. 출석하실 때는 해당 출석 안내문, 신분증 및 기타 참고자료를 지참하시기 바랍니다.

[16-1] 성희롱·성폭력 고충심의위원회 위원 참석 안내

경기도○○교육지원청

수신 심의위원

(경유)

제목 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의위원 참석 안내

1. 관련: ○○과- (202○.○○.○○) 제○회 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 개최 계획
2. 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회를 붙임과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

붙임 성희롱·성폭력 고충심의위원회 참석 안내(심의위원) 1부. 끝.

성희롱·성폭력 고충심의위원회 참석 안내

(피해자/참고인/피신고인)

○○○ 귀하

경기도○○교육지원청 성희롱성폭력 고충심의위원회는「양성평등기본법 제31조」및
「경기도○○교육지원청 성희롱·성폭력 예방지침」제○○조에 의거하여
성희롱 · 성폭력 고충심의위원회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
참석이 어려운 경우 서면으로 의견진술을 대신할 수 있습니다.

1. 일시:　　년　월　일　시
2. 장소:
3. 안건: (20○○-○호) ○○학교 성희롱 · 성폭력 사안에 대한 심의
4. 사안개요 (발생 일시, 장소, 내용 등)

20○○년 ○월 ○일

경기도○○교육지원청 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회위원장

참고 사항

1. 문의사항이 있으면 업무담당자(전화: 031-○○○-○○○○)에게 연락하시기 바랍니다.
2. 출석하실 때는 해당 출석 안내문, 신분증 및 기타 참고자료를 지참하시기 바랍니다.
3. 심의 당일 출석이 어려운 경우 첨부한 고충심의위원회 서면 진술서를 작성하여 성희롱·성폭력 고충심의위원회 개회 전까지 경기도○○교육지원청으로 회신해 주시기 바랍니다.

[17-1] 성희롱·성폭력 고충심의위원회 서면 진술서(불출석)

성희롱·성폭력 고충심의위원회 서면 진술서(불출석)

(피해자/참고인/피신고인)

1. 접수 번호	(2000-0호)			
2. 인적 사항				
소속	직(책)	생년월일	성명	성별
		. .		(남, 여)
연락가능 전화번호		e-mail		
통지서 발송 주소				
3. 대상자	☐ 피해자 ☐ 참고인 ☐ 피신고인 ☐ 기타 ※ 해당란에(✓) 표기			
상기 본인은 부득이한 사정으로 고충심의위원회에 참석할 수 없어 아래와 같이 서면으로 의견서를 제출합니다.				
4. 진술 내용 본인은 (2000-0호) 사안에 대해 다음과 같이 서면 진술합니다.				
※ (피해자) 성희롱·성폭력 고충 사안 및 요구내용 등을 기재 *(피신고인) 관련 사안에 대한 소명 등 사실관계 등을 기재* *(참고인) 사실관계 확인을 위한 목격 등을 기재* *서면 진술공간이 부족할 경우 별지 작성, 별지마다 서명 필수*				
2000년 0월 0일 진술인 성명: (서명 또는 인) **경기도○○교육지원청 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 귀중**				
※ 서면 진술서는 인편 또는 이메일(pdf 파일)로 업무담당자에게 제출 **제출 기한 (2000. 0. 0. 00시)까지**				
전화번호 (사무실)		업무담당자 이메일		

[17-2] 성희롱·성폭력 고충심의위원회 관련인 참석 안내

경기도○○교육지원청

수신 피해자/참고인/피신고인

(경유)

제목 성희롱·성폭력 고충심의위원회 관련인 참석 안내

---

1. 관련: ○○과- (20○○.○○.○○) 제○회 학교 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 개최
2. 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회를 붙임과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 성희롱·성폭력 고충심의위원회 참석 안내(당사자) 각 1부.
2. 성희롱·성폭력 고충심의위원회 서면 진술서(불출석)(당사자) 1부. 끝.

성희롱·성폭력 고충심의위원회 회피 신청서

(심의위원)

[위 원 명]
[소　속]

1. 심의 안건: (20○○-○호) ○○학교 성희롱 · 성폭력 사안에 대한 심의

2. 회피 사유:

※ 회피신청서는 업무 담당자에 인편 또는 메일(pdf 파일)로 제출
제출 기한 (2000. 0. 0.)까지

본인은 「OO교육지원청 성희롱·성폭력 예방지침」제00조에 의거하여,
위와 같은 사유로 회피 신청을 합니다.
2000년 0월 0일

위원명:　　(서명 또는 인)

경기도○○교육지원청 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 귀중

성희롱·성폭력 고충심의위원회 기피 신청서

(피해자/피신고인)

신청인	소속학교	직급/ 학년·반	성명	(학생인 경우) 보호자 성명
	주소			
신청내용	기피대상자			
	신청이유			

○○교육지원청 성희롱·성폭력 예방지침 제○○조에 의거하여

위와 같이 기피 신청을 합니다.

2000년 0월 0일

제출인: (서명 또는 인)

경기도○○교육지원청 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 귀중

성희롱·성폭력 고충심의위원회 등록부

(심의위원)

◇ 일시: 20○○. ○. ○.(○) 00 : 00 ~ 00 : 00

◇ 장소: 경기도○○교육지원청 ○○○실

연번	소 속	직위(급)	성 명	서명	비 고
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

성희롱·성폭력 고충심의위원회 등록부

(피해자/참고인/피신고인)

◇ 일시: 20○○. ○. ○.(○) 00 : 00 ~ 00 : 00

◇ 장소: 경기도○○교육지원청 ○○○실

연번	소 속	직위(급)	성 명	서명	비 고
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

[22] 성희롱·성폭력 고충심의위원회 회의록

성희롱·성폭력 고충심의위원회 회의록

안건명: (20○○-○호) ○○학교 성희롱 · 성폭력 사안에 대한 심의
1. 일 시 : 20○○.○○.○○ (요일) ○○:○○ 2. 장 소 : 3. 참석자 : 위원장 ○○○ 위 원 ○○○ 위 원 ○○○ 위 원 ○○○ 위 원 ○○○ 위 원 ○○○ 위 원 ○○○ 위 원 ○○○ 위 원 ○○○ 간 사 ○○○
4. 회 순 1) 개회 2) 심의위원회 진행 안내 – 목적, 진행절차, 주의사항 전달, 참석자 소개 3) 사안보고 – 사안의 경과 및 사실확인(조사) 결과 보고 4) 피해자 확인 및 질의응답 5) 피신고인 확인 및 질의응답 6) 참고인 확인 및 질의응답(필요 시) 7) 성희롱·성폭력 성립 여부 및 피해자 보호조치, 재발방지대책 수립 8) 폐회
5. 상정 안건 (20○○-○호) ○○학교성희롱 · 성폭력 사안에 대한 심의 사안개요
6. 회의 내용(발언 요지) ○○○ 위원 △△△ 위원 □□□ 위원 ▽▽▽ 위원

7. 결정사항 및 표결내용

구분	결정사항	표결내용
성희롱·성폭력 성립 여부	*(예) (00년 0월 0일 △△△에서 □□□의) "~" 발언에 대한 성희롱 성립 여부*	성립 (만장일치)
	(예) 동료 교직원에 의한 2차 피해 성립 여부	불성립 (성립2인, 불성립5인)
피해자 보호조치	*(예) 심리상담 연계*	
재발방지대책	*(예) 전수조사(실태조사) 실시*	
	(예) 예방교육 내 디지털 성범죄 내용 포함 및 성희롱 성차별 발언에 대한 내용 포함	
	(예) 상담창구 접근성 강화	

간 사 : (서명 또는 인)

경기도○○교육지원청 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 위원장

성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의의결서

[안 건] (20○○-○호) ○○학교 성희롱 · 성폭력 사안에 대한 심의

[일 시] 20○○. ○. ○. (　요일)　○○:○○

[장 소]

[사안 개요]

1. 피해자: ○○○
2. 행위자: ○○○
3. 신고 내용

　행위 1: ~

　행위 2: ~

〔심의결과〕

구 분	결정 사항
• 성희롱·성폭력 여부 □ • 2차 피해 여부　□	*신고된 내용만 판단*
• 피해자 보호조치 권고	
• 행위자에 대한 조치 권고	
• 2차 피해 예방 및 재발방지대책 권고	

※ 내용 많을 시 별지에 기재

위와 같이 의결합니다.

2000년 0월 0일

경기도○○교육지원청 고충심의위원회위원장　　(서명 또는 인)

위원	(서명 또는 인)	위원	(서명 또는 인)
위원	(서명 또는 인)	위원	(서명 또는 인)
위원	(서명 또는 인)	위원	(서명 또는 인)
위원	(서명 또는 인)	위원	(서명 또는 인)

성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과 통보서

(당사자 소속학교/피해자/피신고인)

[안 건] (20○○-○호) ○○학교 성희롱 · 성폭력 사안에 대한 심의

[일 시] 20○○.○○.○○. (　요일)　○○:○○

[장 소]

[사안 개요]

1. 피해자: ○○○
2. 행위자: ○○○
3. 신고 내용

   행위 1: ~

   행위 2: ~

   (※당사자에게 전달하는 결과 통보서에는 실명 표기, 단 피해자 요청이 있는 경우 익명처리)

〔심의결과〕

구 분	결정 사항
• 성희롱·성폭력 여부 □ • 2차 피해 여부 □	*신고된 내용만 판단*
• 피해자 보호조치 권고	
• 행위자에 대한 조치 권고	
• 2차 피해 예방 및 재발방지대책 권고	

※ 내용 많을 시 별지에 기재

경기도○○교육지원청 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과 위와 같이 결정되었음을 알려드립니다.

※ 본 심의결과는 행정처분이 아니므로 이의 제기나 재심 절차를 규정하고 있지 않습니다.

- 다만 고충심의위원회와 별개의 절차로서 법원을 통한 손해배상청구 등 소송 제기 또는 국가인권위원회에 진정*이 가능합니다.

* '고충심의위원회의 조사·심의 과정에 대한 인권침해'에 관하여 판단을 구하는 것을 말함

20○○년 ○월 ○일

경기도○○교육지원청 고충심의위원회 위원장

[24-1] 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과 보고

경기도○○교육지원청

수신 내부결재

(경유)

제목 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 심의결과 보고

1. 관련:
   가. ○○학교- (20○○.○○.○○) 20○○-○호 성희롱 · 성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 개최 요청
   나. ○○과-○○ (20○○.○○.○○) 성희롱·성폭력 심의위원회 개최 계획

2. 성희롱 • 성폭력 고충심의위원회 개최에 따른 심의결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 1. 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 등록부 ○부.
2. 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 위원 비밀유지 서약서 ○부.
3. 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 회의록 1부.
4. 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 심의의결서 1부.
5. 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 심의결과 통보서 각 1부.
6. 피해자 추가제출 자료 1부.
7. 피신고인 추가제출 자료 1부. 끝.

[24-2] 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과 알림(학교)

경기도○○교육지원청

수신 ○○학교장

(경유)

제목 (20○○-○호) ○○학교 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 심의결과 알림

---

1. 관련: ○○과- (20○○.○○.○○) 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과 보고
2. (20○○-○호) ○○학교 성희롱 · 성폭력 사안에 대한 심의결과를 붙임과 같이 알려드리니, 심의결과 이행 및 재발방지대책을 수립하여 추진하시기 바랍니다.

가. 심의결과 이행 및 재발방지대책 추진 시 해당 교직원의 개인정보 보호와 사안에 대한 비밀유지 준수 철저

나. 재발방지대책 수립 후 결과 제출

1) 내용 및 방법: 성희롱·성폭력 사건 재발방지대책(신고일로부터 3개월 이내), 공문 제출

2) 수신처: 경기도○○교육지원청(업무담당부서), 경기도교육청(생활교육과), 성평등가족부(성폭력방지과)

붙임 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과 통보서 1부. 끝.

[24-3] 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과 알림(피해자 · 피신고인)

경기도○○교육지원청

수신 피해자, 피신고인 (※ 개별 등기우편 발송)

(경유)

제목 (20○○-○호) ○○학교 성희롱 · 성폭력 사안에 대한 심의결과 알림

1. 관련: ○○과- (20○○.○○.○○) 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 심의결과 보고
2. (20○○-○호) ○○학교 성희롱 · 성폭력 사안에 대한 심의결과를 붙임과 같이 알려드립니다.

※ (피해자의 경우) 피해자 보호 조치 내용, 향후 2차 피해 발생 시 고충상담원에게 해당 사실을 알리고 조력 받을 수 있음
※ (피신고인의 경우) 비밀유지 준수, 피해자 및 참고인 등에 불이익 조치 등 2차 피해 금지

붙임 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과 통보서 1부. 끝.

성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과 감사 요청서

(※ 고충심의위원회 결과 성희롱·성폭력으로 결정되어 감사 요청 시 감사부서 제출)

<table>
<tr><td>발생일</td><td colspan="2">년 월 일</td><td>사안접수일
(인지시점)</td><td>년 월 일</td><td>사안
유형</td><td colspan="2">1:1 / 多:1 / 1:多 /
불특정다수</td></tr>
<tr><td>기관명</td><td colspan="3">00교육지원청(사안번호 2025-0호)</td><td>기관유형</td><td colspan="2">각급학교</td></tr>
<tr><td>피해자</td><td>직위</td><td></td><td>성명</td><td></td><td>성별</td><td></td></tr>
<tr><td>행위자</td><td>직위</td><td></td><td>성명</td><td></td><td>성별</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">특이
사항</td><td colspan="4">상급자에 의한 사안 여부(○, X)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">피해자가 다수인 사안 여부(○, X)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>사안개요
(육하원칙에 따라 기재 익명 가능)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">조치
사항</td><td>상담/신고</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>조사</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">심의결과
※ 해당하는 심의에 대해 작성</td><td>성희롱·성폭력
고충심의위원회</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>학교폭력대책
심의위원회</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>지역교권보호
위원회</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>피·가해
분리조치</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>피해자 보호
조치</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>재발방지 대책</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>2차 피해
방지조치</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>기타</td><td colspan="5">- ○○ 성폭력상담소 피해 교직원 상담 의뢰 및 치료비 지원 연계 등</td></tr>
</table>

※ 필요 시, 개인정보보호를 위해 피해자, 행위자· 익명 처리 가능

[25-1] 성희롱·성폭력 고충심의위원회 심의결과에 따른 감사 요청

경기도○○교육지원청

수신 경기도○○교육지원청 감사과(또는 감사담당)

(경유)

제목 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 심의결과에 따른 감사 요청

---

1. 관련:
   가. ○○학교- (20○○.○○.○○) (20○○-○호) 성희롱 · 성폭력 사안 조사 및 고충심의위원회 심의 의뢰
   나. ○○과- (20○○.○○.○○) 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 심의결과 보고

2. 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 심의결과에 따라 감사를 요청합니다.

붙임 1. 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 심의의결서 1부.
2. 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 심의결과 감사 요청서 1부. 끝.

[26] 성희롱·성폭력 사건 재발방지대책

※ 별도 엑셀 파일에 작성하여 제출

※ 서식 탑재 위치: 경기도교육청 누리집 뉴스/소식>통합자료실>자료실:생활교육과>성희롱으로 검색

성희롱·성폭력 사건 재발방지대책

제출기관명	(경기) ○○학교
담당자(직급)	○○○(부장교사)
연락처	000-000-0000

□ 사건 개요

구분	내 용	응답값(■)
사건 통보 여부	• 성평등가족부로 통보된 사건 여부	통보 □ 미통보□
	• 통보하지 않았을 경우 해당 사유	피해자 의사□ 착오, 누락 □ 기타 □ (사유)
시점	• 사건 발생일(최초 발생)	특정일 □ (날짜 2025-00-00) 특정기간 □ (2025-00-00 ~ 2025-00-00) 특정불가 □
	• 사건 인지일 ※ 피해자로부터 사건신고를 접수하고 기관장에게 이를 보고한 날	날짜 기재 (2025-00-00)
	• 재발방지대책 제출일 ※ 사건 인지일부터 3개월 이내	날짜 기재 (2025-00-00)
사건 유형	• 사건발생기관명	(경기)
	• 사건발생기관 유형	국가기관□ 지방자치단체□ 공직유관단체□ 대학교 □ 각급 학교□ 유치원, 어린이집□
	• 기관의 장에 의한 사건 여부	해당□ 미해당□
사건 유형	• 행위자와 피해자 다수 여부	행위자(1인□, 2인 이상□) 피해자(1인□, 2인 이상□)
	• 행위자와 피해자 관계	기관장-하급자 □ 상급자-하급자 □ 하급자-상급자 □ 동료□ 교사-학생 □ 학생-교사 □ 학생-학생 □ 기타□ ( )
	• 행위자와 피해자 성별	남성-여성 □ 여성-남성 □ 남성-남성 □ 여성-여성 □
	• 위계·위력 등에 의한 성폭력 사건일 경우, 수사기관 신고여부	신고□ (신고일 날짜 :) 신고 예정 □ 미신고 □ (미신고 사유 선택 : 피해자 의사 □ 기타 □) 해당없음 □

□ 사건 처리 경과 및 조치 사항

구분	내 용	응답값(■)
사건 유형상담, 신고 및 조사	• 사건 조사 신청서 접수일	날짜 기재 (2025-00-00)
	• 사건 조사 기간(신청서 접수일부터)	20일 이내 □ 30일 이내□ 30일 초과 □ (일)
	• 사건 조사 방식	기관(고충상담원, 조사위원회 등) □ 외부전문가 조사□, 인권위 조사□ 상급기관 조사□
	• 조사 진행 상황 피해자 고지 여부	고지□ 미고지□
	• 사건 수사기관 수사 여부	해당□ 미해당□
사건 심의 ※ 학폭위·교권위를 개최한 경우 해당내용으로 작성요망	• 고충심의위원회 개최 여부	개최□ 학폭위 또는 교권위 개최 □ 미개최 □ (사유 기재)
	• 고충심의위원회 외부위원 참여 여부	참여□ 불참□ (사유 기재)
	• 고충심의위원회 결과 성희롱·성폭력 해당 여부	인정□ 불인정□ 타비위 행위로 판단□ 기타□ (구체적 사항 기재)
	• 고충심의위원회 결과 2차 피해 해당 여부	인정□ 불인정□ 해당없음□
	• 이외 의결 내용(복수 체크 가능)	피해자 보호 조치 권고 □ - 공간분리□, 유급휴가 □, 배치전환 □ 기타 □ (기재), 해당없음 □ 행위자 조치 사항 권고 □ - 징계 □, 근무장소 변경 □ 행위자 인식개선 교육 □, 기타 □ (기재) 해당없음 □ 2차 피해 예방 또는 중지 □ (구체적 사항 기재) 재발방지를 위한 기타 조치 사항 □ (구체적 사항 기재)
	• 심의결과 당사자(피해자, 행위자) 통지 여부	통지□ 미통지□
후속 조치	• 피해자 조치 사항 (복수 체크 가능)	행위자와 공간분리 □, 유·무급휴가□ 심리상담 □ 상담/의료/법률 지원기관 연계 □ 해당없음 □
	• 행위자 조치사항 (복수 체크 가능)	징계 □, 부서/근무장소 변경 □ 업무배제/대기발령/직위해제 □ 인식개선 교육 □ 상급기관에 행위자 인사조치 요청 □ 해당없음 □
	• 2차 피해 방지 등 기타 조치사항	(구체적 사항 기재) 예) 전 직원 폭력 예방교육 실시 2차 피해 방지 홍보 강화

□ 재발방지 강화 방안

구분	내 용	응답값 (최근 1년 기준 현황)	응답값 (사건 계기 개선 계획)
성희롱, 성폭력 예방교육	• 연간 기본계획 수립	수립□ (날짜 기재) 미수립□	개선방안 있음□ (계획 별첨) 없음□ (세부 기재)
	• 예방교육 실시/횟수	실시□ (몇 회) 미실시□	개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
	• 직원 참여율	90% 이상 □ 80~90% □ 70~80% □ 70% 미만 □	개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
	• 기관장 참여	참여□ (총 0회 중 0회) 불참□	개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
	• 고위직 참여율(%)		개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
성희롱, 성폭력 방지조치 등	• 성희롱·성폭력 예방지침 제·개정	있음 □ (수립시기 기재) 없음 □	개선방안 있음□ (지침 별첨) (세부 기재)
	• 고충상담원 지정	지정□ (여 0명 , 남 0명) 미지정□	개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
	• 고충상담원 교육 이수	이수□ 미이수□	개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
	• 고충상담창구 설치	설치□ 미설치□	개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
	• 사이버 신고센터 설치(종사자 30인 이상일 경우)	설치□ 미설치□	개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
	• 고충심의위원회 설치	상설□ 비상설□ 미설치□	개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
	• 고충심의위원회 구성	(총 0명) (내부 0명, 외부 0명) (여성 0명, 남성 0명)	개선방안 있음□ 없음□ (세부 기재)
	• 기타 개선 계획 (해당될 경우 기재)		자율 기재 예) 실태조사 실시, 컨설팅 실시, 징계 양정 강화 등

※ 최근 1년 기준 현황은 기관의 폭력 예방교육 실적 참고, 학생 간 사안의 경우 '기타 개선 계획' 란 중심으로 작성 요망

※ 본 서식은 모든 기관에 적용되는 공통 서식으로, 각급 학교 내 사안에 대해 학폭위·교권위 등을 개최한 경우 해당 내용으로 작성

[26-1] 성희롱·성폭력 사건 재발방지대책 보고

○○학교

수신 ○○교육지원청(○○과), 경기도교육청(생활교육과), 성평등가족부(성폭력방지과)

(경유)

제목 ○○학교 성희롱 · 성폭력 사건 재발방지대책 보고

1. 관련
   가.「양성평등기본법」 제31조제1항
   나.「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조의4 제1항

2. ○○학교 성희롱 · 성폭력 사건 재발방지대책을 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 ○○학교 성희롱 · 성폭력 사건 재발방지대책 (엑셀서식, 관리대장 포함) 1부. 끝.

조정·중재 요청서

(피해자)

본인은 20OO년OO월OO일 ○○학교 고충상담창구에 접수한 사안에 대해 조정 · 중재를 요청합니다.

□ **조정 · 중재 요구사항**

1.
2
3.

조정 · 중재 요청사항에 의거 조정 · 중재가 성립한 경우 성평등가족부 공공부문 성희롱 · 성폭력 사건 처리 매뉴얼, ○○학교 성희롱·성폭력 예방지침 제6조(고충상담창구) 제3항 5호에 의거 조정 · 중재를 통해 조사 처리를 중단합니다. 단, 행위자에 의한 2차 피해 발생 및 합의가 이행되지 않을 경우 조정 · 중재를 파기할 수 있습니다.

20○○년 ○월 ○일

제출인: (서명 또는 인)

○○학교장 귀중

[27-1] 조정·중재 요청서 접수 보고

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 (20○○-○호) 조정·중재 요청서 접수 보고

---

1. 관련: ○○학교 성희롱 · 성폭력 예방 지침
   ○○학교- (20○○.○○.○○) 성희롱·성폭력 사안 신고 보고

2. (20○○-○호) 사안에 대해 조정·중재를 요청하여 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 조정·중재 요청서 1부. 끝.

조정·중재 합의서

본 합의서는 [20○○-○호] 20○○년 O월 O일 ○○학교 고충상담창구에 접수된 사안에 대해 당사자 합의에 관한 건입니다.

구분	이름	소속	연락처
피해자	○○○		
피신고인	△△△		

[합의내용(예시)]
① 피신고인 △△△이 작성한 사과문 이행
② 피해자 ○○○에 대한 개인적인 연락 및 접촉 금지

(피신고인) △△△은 사안 처리에 관한 위의 내용에 동의하고 비밀유지할 것을 서약합니다.
또한 합의가 이행되지 않을 경우 이에 대한 책임을 질 것을 서약합니다.

(피해자) ○○○은 위의 내용에 합의하며 사안 종결에 동의합니다.

20○○년 ○월 ○일

피 해 자 성명: (서명 또는 인)

피신고인 성명: (서명 또는 인)

○○학교장 귀중

[28-1] 조정·중재 합의서 접수 보고

○○학교

수신 내부결재

(경유)

제목 (20○○-○호) 조정·중재 합의서 접수 보고

1. 관련: ○○학교 성희롱 · 성폭력 예방 지침
○○학교- (20○○.○○.○○) 성희롱·성폭력 사안 신고 보고

2. (20○○-○호) 사안에 대해 당사자 합의에 의해 조정·중재 합의서가 접수되어 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 조정·중재 합의서 1부. 끝.

[29] 중도 종결 처리 동의서

중도 종결 처리 동의서

○○학교 성희롱·성폭력 예방 지침 제00조에 따라, (경기도○○교육지원청 성희롱 · 성폭력 예방 지침 제00조(조사) 등에 따라) 피해자의 요구로 사안처리 절차를 진행하지 않고 중도 종결처리합니다.

본인은 사안번호 (2000-0호) 관련하여 본인의 자발적인 의사에 따라 중도 종결하는 것에 대해 동의합니다. 또한 외부기관에 의한 사안 처리도 가능함을 안내 받았습니다.

- 본 종결 처리 동의서에 서명하였더라도, 피해자가 아래와 같은 사유로 사안 처리 재요청이 가능 합니다.
  - 2차 피해 발생 시 새로운 사안으로 접수

2000년 0월 0일

신청인(피해자) 성명: (서명 또는 인)

○○학교장/경기도○○교육지원청 교육장 귀중

[29-1] 중도 종결 처리 동의서 접수 보고

○○학교

수신 ○○교육지원청(○○과)

(경유)

제목 (20○○-○호) 중도 종결 처리 동의서 접수 보고

---

1. 관련: ○○학교 성희롱 · 성폭력 예방 지침
   ○○학교- (20○○.○○.○○) 사안 신고접수 보고

2. (20○○-○호) 사안에 대해 중도 종결 처리 동의서가 접수되어 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 중도 종결 처리 동의서 1부. 끝.

[30] 성희롱·성폭력 고충심의위원회 정회 보고

○○교육지원청

수신 내부결재

(경유)

제목 (20○○-○호) 성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 정회 보고

1. 관련: 생활교육과-○○(20○○.○○.○○) *(개최계획, 참석 안내 등)*
2. 제2025-0호(00중0호) 성고충심의위원회 심의·의결이 정회되었음을 보고합니다.

가. 정회 관련

순번	항목	내용
1	심의 일시	◦20○○.○○.○○ ○○:○○
2	장소	◦○○○○
3	정회 이유	*(예시)* ◦신고인과 피신고인의 의견 상충으로 인해, 방어권 보장을 위한 전문가 및 관련인 의견 청취와 참고인 진술 보강 후 심의 진행 ◦수사기관에 신고된 사안의 결과가 통지된 후 성고충심의위원회를 재개최하여 의결 결정하기로 함. (※ 심의위원 ○명 만장일치)

나. 속개 관련 *(속개가 결정되지 않았으면 작성 불요)*

순번	항목	내용
1	심의 일시	◦20○○.○○.○○ ○○:○○
2	장소	◦○○○○
3	안건	◦20○○-○호
6	내용	◦참고인 진술서 ○부 추가

3. 안내사항

가. 해당학교, 신고인, 피신고인에게 유선 또는 전자우편으로 심의의결 결정 유보를 안내

나. 2차 피해 보호를 위한 개인정보보호 및 비밀유지 준수 등을 안내. 끝.

성희롱·성폭력 고충심의위원회 시나리오(예시)

1. 개회 및 안내

절차	세부진행발언		특이사항
정족수 확인 개회 알림	(위원장) (간 사) (위원장)	간사는 성원을 보고해주세요. 재적위원 7명 중 6명이 출석하여, 성원이 되었음을 보고드립니다. ○○ 교육지원청 「성희롱·성폭력예방지침」에 의거, 성원이 되었으므로 ○○○○학년도 제○회 성희롱·성폭력 고충심의위원회를 개회하도록 하겠습니다. [의사봉 3타]	재적 위원 과반수 참석으로 개의하되 회의 종료 시까지 성원 유지
위원장 인사	(위원장)	바쁘신 와중에도 참석해 주신 위원님들께 감사의 말씀을 드립니다. 이번 위원회는 경기도○○교육지원청 학교 내 성고충 사안을 심의·의결하기 위해 소집되었습니다. 위원님들께서는 위원회의 운영 목적과 규정에 의거 충분히 협의하셔서, 성희롱·성폭력 사안에 대한 심의와 피해자 보호조치, 재발방지대책 등에 관한 결정을 내려주시기를 부탁드리겠습니다.	
위원회 역할 및 기능	(간 사)	성고충심의위원회의 역할과 기능에 대해 말씀드리겠습니다. 배부해드린 [사실확인 결과보고서] 1p를 참고해 주시기 바랍니다. - 성고충심의위원회는 ○○○를 위원장으로 총 7명의 위원으로 구성되어 있으며 외부 전문위원이 포함되어 있습니다. - 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하게 됩니다. - 성고충심의위원회에서는 첫째 성희롱·성폭력 여부(2차 피해 포함) 판단, 둘째 피해자에 대한 보호조치, 셋째 성희롱·성폭력의 재발방지(2차 피해 방지를 위한 조치 포함)에 관한 사항 등에 관해 심의하게 되어있습니다. 따라서 위원님들께서는 위의 세 가지 심의 사항이 누락되지 않고 심의될 수 있도록 유의해 주시기 바랍니다. - 위원님들께서 성희롱 또는 성폭력 사안이라고 인정하는 경우에는 학교(기관)장에게 적절한 조치를 건의하여야 합니다. 또한 성희롱 또는 성폭력에 해당하지 않는다고 인정하는 경우에도 피해자에 대한 보호 조치와 재발방지에 관한 사항을 결정할 수 있으므로 이 점 참고 바랍니다. - 마지막으로 위원님들께서 판단한 심의결과를 각각 학교장, 신고인, 행위자에게 통지하게 됩니다. - 심의가 끝나고 서약서를 포함한 모든 자료는 폐회와 동시에 전량 회수됩니다.	
	(위원장)	간사의 설명 잘 들었습니다. 위원님들께서는 위원회의 운영 목적과 규정에 의거 충분히 협의하셔서 판단을 내려주시기 바랍니다.	
안건 상정	(위원장)	오늘 심의할 안건은 다음과 같습니다. 행위가 있는 ○○○의 성희롱(성폭력)에 대한 심의와 피해자 보호조치, 재발방지대책 등에 대한 안건입니다.	

절차	세부진행발언		특이사항
제척, 기피, 회피 안내 (필요시)	(위원장)	안건 심의에 앞서 위원의 제척, 회피 여부를 확인하겠습니다. - 오늘 심의할 사안과 관련하여 제척 사유에 해당하시거나 회피하실 위원님은 말씀해 주시기 바랍니다. - 위원이 해당 사건의 피해자 또는 가해자와 친족이거나 친족이었던 경우, 그 밖에 위원이 해당 사건의 피해자 또는 가해자와 친분이 있거나 관련이 있다고 인정되는 경우는 심의에서 제척되며, - 위원에게 공정함을 기대하기 어려운 사정이 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있는 경우, 피해자 · 가해자는 위원회에 그 사실을 서면으로 소명하고 기피 신청을 할 수 있으며 기피 신청이 있을 때는 성고충심의위원회의 의결로 해당 위원의 기피 여부를 결정하게 됩니다. - 위원이 제척 및 기피 사유에 해당할 때는 스스로 해당 사안의 심사와 결정에서 회피할 수 있습니다. - 위원님들께서는 오늘 심의할 사안과 관련하여 제척 사유에 해당하시거나 회피하실 분은 말씀해주시기를 바랍니다.	회피 시 위원 정족수 등 성원이 유지될 수 있도록 유의하고, 제척, 회피, 기피 해당자는 회의에서 제외함
주의 사항 전달	(위원장)	본격적인 진행에 앞서 심의위원회의 공정성과 신뢰성을 위해 몇 가지 말씀을 전달합니다. - 첫째, 심의위원회는 사안에 대한 심의를 통하여 피해자 보호 조치를 취하기 위한 목적임을 분명히 밝힙니다. - 둘째, 심의위원들은 사안의 본질과 핵심을 정확하게 이해하고 공정한 심의가 이루어지도록 최선을 다해주시기를 바랍니다. - 셋째, 회의에 참석한 모든 분은 각각의 성희롱·성폭력 사안들이 매우 복잡하고 개별적인 양상을 띤다는 점을 이해하시기를 바랍니다. 따라서 사안의 본질과 상황을 이해하는 데 노력해 주시고, 심의위원회의 심의결과를 다른 사례와 단순히 비교하지 않기를 바랍니다. - 끝으로, 성고충심의위원회 회의는 공개하지 아니하며, 성희롱·성폭력 예방 및 대책과 관련된 업무를 수행하거나 수행하였던 자는 그 직무로 인하여 알게 된 비밀 또는 피해자·행위자 및 신고자와 참고인과 관련된 자료 누설 금지 등 비밀유지 준수 의무가 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.	

2. 사안 보고

절차	세부 진행 발언		특이사항
사안 보고	(위원장)	다음은 사안 보고가 있겠습니다. 위원님께서는 사안의 경과 및 사안의 내용, 사실확인 결과보고서, 확인서 등 심의 자료를 참고하시고, 조치 결정을 위해 관련자에게 추가로 확인할 사항에 대해 준비하여 주시기 바랍니다. 간사는 사안 보고를 간단하게 해주시기 바랍니다.	
	(간 사)	사안 보고 - 사안 번호 20○○-○○ 건의 경과와 내용을 말씀드리겠습니다. (사실확인 결과보고서를 정리하여 보고) - 20○○. ○○. ○○. 성희롱(성폭력) 신고 사안 접수하여, ~~~ * 확인한 내용을 구체적으로 진술(사안 개요, 진행 상황, 중점 심사 사항 등) ☞ 기초 사실 및 다툼 없는 사실(A 및 B가 모두 인정한 사실)은 ~이며, ☞ A 및 B의 상반된 주장은 다음과 같습니다. - A 측 주장 및 목격자 진술은 ~입니다. - B 측 주장 및 목격자 진술은 ~입니다. ☞ 기타 진단서, 문자 내용 등 증빙자료가 있는 경우 요약 보고 (외부 전문가위원이 보고할 수 있음) - 이상입니다.	
	(위원장)	위원님들께서 정확한 파악을 위해 [사실확인 결과보고서]를 숙지할 시간을 갖겠습니다. [숙지 후]	
	(위원장)	- 위원님들께서는 보고서, 심사 자료 등 관련 자료 중 궁금한 사항에 대해 간사에게 질의하여 주시기 바랍니다. - 위원님들께서는 주요 쟁점 사안과 관련 신고인 질의응답 시 주요 논의사항에 대해 협의하여 주시기 바랍니다. [주요 쟁점과 논의사항 협의] 사안의 주요 쟁점은 ( )으로 요약됩니다.	
	(위원장)	- 위원님들께서는 관련자 질의응답 시 심도 있는 질문과 논의로 해당 내용에 관해 확인하여 주시기 바랍니다.	

3. 피해자(신고인) 측 사실확인, 의견진술, 질의응답

절차	세부 진행 발언		특이사항
입장 안내	(위원장) (위원장)	먼저 (신고인) 질의·응답을 진행하겠습니다. 간사는 입장시켜 주세요. 본 사안으로 상심이 크셨으리라 생각됩니다. 참석해 주셔서 감사합니다. 자리에 앉아주세요.	(신고인) 회의 장소 입장
기피 신청과 유의 사항 안내	(위원장)	먼저, 법령의 절차에 따라 기피 신청 및 유의 사항에 대해 안내 드리겠습니다. 본 성고충심의위원회 참석 위원 중에서 이번 심의에 대해 공정한 심의를 할 수 없다고 생각되는 위원이 있으신가요? 있으면 기피 신청을 해주시기 바랍니다. - 다음으로 몇 가지 주의사항을 말씀드리겠습니다. - 첫째, 발언하기 위해서는 먼저 발언하겠다는 의사를 밝히고 위원장에게 동의를 구해주시기 바랍니다. - 둘째, 심의위원회가 진행되는 동안 욕설, 폭언, 폭행하면 퇴실 조치를 하도록 하겠습니다. - 셋째, 회의 참석자 전원은 심의위원회에 참석하여 알게 된 모든 사항에 대해 비밀을 유지해야 하는 의무가 있다는 점을 기억해 주시기 바랍니다. 또한, 심의위원회는 성희롱·성폭력 사안에 대하여 심의하여 피해자를 보호하고 재발방지대책 등을 수립하기 위해 운영합니다.	위원장은 (신고인) 측이 '기피' 용어에 대한 이해가 부족할 수 있으므로 용어에 대한 이해를 돕는 설명을 함. 기피 신청을 받으면 해당 위원의 기피 여부를 고충심의위원회에서 결정해야 함. 이 경우 기피 신청 대상이 된 위원은 그 의결에 참여하지 못함.
사안 설명 및 사실 여부 확인	(위원장) (간 사) (위원장) (위원장)	다음은 사안에 대한 설명이 있겠습니다. 내용을 잘 듣고 이상이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다. 간사는 사안 내용을 설명하여 주시기 바랍니다. 사안 내용을 말씀드리겠습니다. (사안 설명) 이상입니다. 설명한 내용이 맞습니까? 사실과 다른 내용이 있으면 말씀해주시고 추가로 제출할 자료가 있으면 제출해 주시기 바랍니다. (피해자 진술) - 그동안 사실확인 절차에서 진술한 내용은 보고서를 통해 위원회에서 확인하였습니다. 이 자리에서는 신고 내용에 대한 사실 여부 확인을 위해 당사자의 진술을 직접 청취하고 조치사항을 결정하기 위하여 의견을 듣고자 마련되었습니다. - 위원님께서는 확인하실 내용이 있을 경우 질의해 주시기 바랍니다. 신고인은 위원들의 질문이 이해되지 않으면 다시 질문을 요청해 주시고, 답변하기 어려우신 내용은 대답을 생략할 수 있습니다. 또한 지나치게 긴장하지 마시고, 사실에 근거하여 구체적이고 자세하게 말씀해 주시기 바랍니다.	취조하거나 강압적인 분위기가 되지 않도록 유의
피해자(신고인) 입장 표명 및 요구사항 진술	(위원장) (위원장)	마지막으로 입장이나 요구사항을 말씀해주시기를 바랍니다. (신고인 진술 청취 및 위원 질의응답) 이상으로 (신고인) 측의 사실확인 및 의견 진술을 마칩니다.	
사후 과정 안내	(위원장)	성실히 응답해 주신 (신고인)께 감사드립니다. 더 이상의 질문이 없으시면, 성고충심의위원회 결과는 서면으로 통보 드리겠습니다. 이후의 절차나 궁금하신 내용은 담당자에게 연락해 주시기 바랍니다. 고생 많으셨습니다. 이제 귀가하셔도 됩니다.	(신고인) 측의 귀가 안내 시간이 길어지면 정회 가능

4. 피신고인 측 사실확인 · 의견진술 · 질의응답

절차	세부 진행 발언		특이사항
입장안내	(위원장)	다음은 피신고인과 질의·응답을 진행하겠습니다. 간사는 피신고인을 입장시켜 주세요. 참석해 주셔서 감사합니다. 자리에 앉아주세요	피신고인 회의 장소 입장
기피 신청과 유의 사항 안내	(위원장)	먼저, 절차에 따라 기피 신청 및 유의 사항에 대해 안내해 드리겠습니다. 본 성고충심의위원회 참석 위원 중에서 이번 심의에 대해 공정한 심의를 할 수 없다고 생각되는 위원이 있으신가요? 있으면 기피 신청을 해주시기 바랍니다. - 다음으로 당사자분의 진술을 듣기 전에 몇 가지 주의 사항을 말씀드리겠습니다. - 첫째, 발언하기 위해서는 먼저 발언하겠다는 의사를 밝히고 위원장에게 동의를 구해주시기 바랍니다. - 둘째, 심의위원회가 진행되는 동안 욕설, 폭언, 폭행하면 퇴실 조치를 하도록 하겠습니다. - 셋째, 회의 참석자 전원은 심의위원회에 참가하여 알게 된 모든 사항에 대해 비밀을 유지해야 하는 의무가 있다는 점을 기억해 주시기 바랍니다. 또한, 심의위원회는 성희롱·성폭력 사안에 대한 심의와 피해자 보호조치, 재발방지대책 등을 논의하는 자리입니다. 심의위원회의 조치 결과를 신뢰해 주시기 바랍니다.	위원장은 피신고인 측이 '기피' 용어에 대한 이해가 부족할 수 있으므로 용어에 대한 이해를 돕는 설명을 함. 기피 신청을 받으면 해당 위원의 기피 여부를 고충심의위원회에서 결정하여야 함. 이 경우 기피 신청 대상이 된 위원은 그 의결에 참여하지 못함.
사안 설명 및 사실 여부 확인	(위원장) (간 사) (위원장)	다음은 사안에 대한 설명이 있겠습니다. 피신고인께서도 관련 내용을 잘 듣고 이상이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다. 간사는 사안 내용을 설명하여 주시기 바랍니다. 사실확인 내용을 말씀드리겠습니다. (사안 설명) 이상입니다. 설명한 내용이 맞습니까? 사실과 다른 내용이 있으면 말씀해 주시고 추가로 제출할 자료가 있으면 제출해 주시기 바랍니다. (피신고인 진술) - 그동안 사실확인 절차에서 진술한 내용은 보고서를 통해 위원회에서 확인하였습니다. 이 자리에서는 신고 내용에 대한 사실 여부 확인을 위해 당사자의 진술을 직접 청취하고 조치 사항을 결정하기 위하여 의견을 듣고자 마련되었습니다. - 위원님께서는 확인하실 내용이 있을 경우 질의해 주시기 바랍니다. 피신고인은 위원들의 질문이 이해되지 않으면 다시 질문을 요청해 주시고, 답변하기 어려우신 내용은 대답을 생략할 수 있습니다. 또한 지나치게 긴장하지 마시고, 사실에 근거하여 구체적이고 자세하게 말씀해 주시기 바랍니다. * 주요 질의 및 확인 내용 – 신고된 행위 사실확인(특히, 신고인 주장과 다른 경우 사실관계 확인)	취조하거나 강압적인 분위기가 되지 않도록 유의
피신고인 입장 표명 및 요구사항 진술	(위원장)	마지막으로 입장이나 요구사항을 말씀해 주시기 바랍니다. (피신고인 진술) 이상으로 피신고인 측의 사실확인 및 의견 진술을 마칩니다.	
사후 과정 안내	(위원장)	성실히 응답해 주신 ○○○께 감사드립니다. 더 이상의 질문이 없으시면, 성고충심의위원회의 결과는 서면으로 통보 드리겠습니다. 이후의 절차와 궁금하신 내용은 담당자에게 연락해 주시기 바랍니다. 고생 많으셨습니다. 이제 귀가하셔도 됩니다.	피신고인 측의 귀가 안내

5. 참고인 진술(필요시)

* 조치 결정을 위해 심의위원회의 권한으로 참고인을 출석시켜 진술하게 할 수 있음

절차	세부 진행 발언		특이사항
위원과 참고인 질의응답	(위원장)	다음은 참고인 진술이 있겠습니다 간사는 참고인을 입장시켜 주시기 바랍니다. 위원님들께서는 궁금한 사항에 대해 질의해 주시기 바랍니다. (참고인과의 질의 응답)	참고인이 많은 경우 순차적으로 입장
	(위원장)	성실히 응답해 주신 참고인께 감사드립니다. 별다른 질문이 없으시면 퇴장하여 주시기 바랍니다. [참고인이 없는 경우]	
	(간 사)	이 사안에 대한 참고인으로 ○○○와 ○○○에 대한 사실확인을 하였습니다. 두 명 모두 오늘 이 자리 참석은 원하지 않으셨기 때문에 앞서 보고드린 'A학교(기관) 사실확인 결과 보고서 1p'로 이를 대체하고자 합니다.	
	(위원장)	이상으로 신고인, 피신고인, 참고인에 대한 진술 및 사안보고 의견청취를 모두 마쳤습니다. 이제 사안 심의에 들어가도록 하겠습니다.	

6. 성희롱·성폭력 여부 심의

절차	세부 진행 발언		특이사항
성희롱·성폭력 해당 여부 논의와 의결	(위원장)	먼저 성희롱·성폭력 사안 해당 여부에 대해 심의하도록 하겠습니다. 당사자 및 참고인들의 진술을 토대로 사실로 인정할 수 있는 부분이 무엇인지 말씀해 주시기 바랍니다(사실 확정). - (혹은) 심의에 앞서 위원님들의 의견을 사안별로 자유로이 토론 후 기 배부해드린 투표용지에 성희롱·성폭력 해당 여부를 기표하여 해당 여부를 결정짓고자 하는데 위원님들의 의견은 어떠십니까? - (위원들 간 사실확정 여부 논의) - 20○○-01건 신고 내용 중 ( ) 부분은 실제로 있었던 사실로 판단하겠습니다.	성희롱, 성폭력에 해당하지 않는다고 판단하는 경우 피해자 보호조치 등 필요한 의결 진행 후 회의 종료 (심의결과 통보서는 작성하여야 함)
	(위원장)	- 인정된 사실을 바탕으로 본 사안이 성희롱·성폭력에 해당하는지 여부에 대해 말씀해 주시기 바랍니다. (확정된 사실에 대하여 위원들 간 성희롱·성폭력 여부 논의)	
	(위원장)	[성희롱에 해당한다고 판단하는 경우] - 20○○-01건에 대해 심의한 결과 ○○○가 ○○○에게 한 행위는 성희롱으로 해당하는 것으로 판단하겠습니다. [성희롱에 해당하지 않는다고 판단하는 경우] - 20○○-01건에 대해 심의한 결과 ○○○가 ○○○에게 한 행위는 성희롱에 해당하지 않는 것으로 판단하겠습니다.	

7. 피해자 보호, 재발방지 대책 등 논의

절차	세부 진행 발언		특이사항
피해자 보호조치 의결	(위원장) (간 사) (위원장) (위원장) (위원장)	피해자 보호 조치와 재발방지대책을 논의하겠습니다. 간사는 피해자 보호 조치에는 어떤 내용들이 있는지 말씀해 주시기 바랍니다. 피해자 보호 조치에는 ****** 등이 있습니다. 다음은 피해자 ○○○의 보호조치에 대한 위원님들의 의견을 말씀해 주시기를 바랍니다. (위원들 간 상호 논의) ○○○의 보호 조치에 대한 위원님들의 의견을 정리하겠습니다. 위원님들의 의견을 종합하여 ○○ 조치로 결정하고자 합니다. 이의 있는 위원님 계십니까? 네 그럼 위원님들의 의견에 따라 조치를 의결하여 학교장에게 요청하도록 하겠습니다. [의사봉 3타]	
재발방지대책 등 심의	(위원장) (위원장)	다음으로는 재발방지대책을 논의하겠습니다. 재발방지대책에는 관련 기관(교육(지원)청, 성평등가족부 등) 컨설팅 신청, 2차 가해 혹은 성폭력 예방교육 실시 등이 있습니다. 재발방지대책에 대한 위원님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다. (위원들 간 협의) 위원님들의 의견에 따라 다음과 같이 결정하고자 합니다.	※ 필요시 가해자 교육 이수 권고 가능

경기도교육청

학교 내 성희롱·성폭력
사안 처리 업무 안내서

자문위원 신희남 두일초등학교 교감
박상철 경기도광주하남교육지원청 장학사
조효정 경기도안산교육지원청 장학사

기획·총괄 김영규 경기도교육청 생활교육과 과장
김은정 경기도교육청 생활교육과 사무관
성해영 경기도교육청 생활교육과 장학사
김동욱 경기도교육청 생활교육과 장학사
김경숙 경기도교육청 생활교육과 주무관
조소연 경기도교육청 생활교육과 주무관
김민정 경기도교육청 생활교육과 주무관

발 행 일 2026. 2.
발 행 처 경기도교육청